

개인정보 보호 가이드라인

[의료기관 편]

2020. 12.



개인정보보호위원회



보건복지부



개인정보 보호 가이드라인

[의료기관 편]



< 가이드라인 활용 및 저작권 표시 >

- 이 가이드라인의 저작권은 개인정보 보호위원회 및 보건복지부에 있음
- 본 가이드라인은 의료기관이 오프라인에서 개인정보를 처리하는 경우를 기준으로 작성된 것으로서, 의료기관이 ‘정보통신서비스제공자’의 지위에 해당하는 경우에는 「개인정보 보호법」 제6장(정보통신서비스 제공자 등의 개인정보 처리 등 특례)의 내용을 준수하여야 함
 - ※ 정보통신서비스 제공자 판단기준 및 법령 세부 내용은 <개인정보 보호법령 및 지침고시 해설> 참조
- 개인정보보호 교육 목적으로 이 가이드라인을 활용(인용, 편집 등 포함)하고자 하는 경우
 - 다음과 같이 가이드라인 명 및 저작권 보유기관을 표시

* 출처: 개인정보보호위원회, 보건복지부 『개인정보 보호 가이드라인 - 의료기관편』 2020.12.

차 례

제1장

가이드라인의 개요

- 2 1. 배경 및 목적
- 4 2. 가이드라인 구성

제2장

개인정보 처리단계별 조치기준

- 8 1. 개인정보 개요
- 12 2. 개인정보의 수집·이용
- 20 3. 가명정보의 처리
- 22 4. 개인정보의 제3자 제공
- 33 5. 개인정보 처리 업무위탁
- 37 6. 영업의 양도
- 39 7. 영상정보처리기기의 설치·운영
- 45 8. 개인정보파일의 등록(공공기관에만 적용)
- 48 9. 개인정보의 안전성 확보조치
- 56 10. 개인정보의 파기
- 60 11. 개인정보 처리방침의 수립 및 공개
- 62 12. 개인정보 보호책임자 지정
- 64 13. 정보주체의 권익보호
- 73 14. 피해 구제방법

제3장

환자의 개인정보 처리기준

- 78 1. 진료 신청과정에서 환자의 개인정보 처리기준
- 83 2. 진료과정에서 환자의 개인정보 처리기준
- 94 3. 처방과정에서 환자의 개인정보 처리기준

제4장

진료기록 열람 및
사본발급 업무

- 102 1. 진료기록 열람 및 사본 등의 제공
(「의료법」제21조)
- 120 2. 의료기관 간 진료기록 전송 등
(「의료법」제21조의2제1항 및 2항)

제5장

의료기관 근로자의
개인정보 처리

- 128 1. 채용 준비 단계
- 130 2. 채용 결정 단계
- 133 3. 고용 유지 단계
- 137 4. 고용 종료 단계

제6장

참 고

- 140 1. 표준서식
- 168 2. 의료분야 관련 법령

용어의 정의

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 다음 어느 하나에 해당하는 정보를 말한다.

가. 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보

나. 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함함. 이 경우 쉽게 결합할 수 있는지의 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려하여야 함

다. 개인정보를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(가명정보)

2. “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정, 복구, 이용, 제공, 공개, 파기, 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.

3. “가명처리”란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하는 것을 말한다.

4. “개인정보 파일”이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물을 말한다.

5. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.

6. “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.

7. “개인정보 보호책임자”란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임 지거나 업무처리를 최종적으로 결정하는 자로서, 「개인정보 보호법」 제31조(개인정보 보호책임자의 지정)에 따른 지위에 해당하는 자를 말한다.

-
8. “개인정보취급자”란 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 직접 개인정보에 관한 업무를 담당하는 자와 그 밖에 업무상 필요에 의해 개인정보에 접근하여 처리하는 모든 자를 말한다.
 9. “내부 관리계획”이란 의료기관이 개인정보를 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 내부 의사결정절차를 통하여 수립·시행하는 내부 기준을 말한다.
 10. “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 「개인정보 보호법」 시행령 제3조에 따른 폐쇄회로 텔레비전(CCTV) 및 네트워크 카메라를 의미한다.
 11. “의료기관”이란 「의료법」제3조제2항에 따른 의원급 의료기관, 조산원, 병원급 의료기관을 말한다.
 12. “의료인”이란 보건복지부장관의 면허를 받은 의사치과의사한의사조산사 및 간호사를 말한다.
 13. “의료행위”란 의학적 전문지식을 기초로 하는 경험과 기능으로 진찰, 검안, 처방, 투약 또는 외과적 시술을 시행하여야 하는 질병의 예방 또는 치료행위 및 그 밖에 의료인이 행하지 아니하면 보건위생상 위해가 생길 우려가 있는 행위를 말한다.
 14. “진료정보”란 진료를 목적으로 수집하여 처리하는 개인정보가 포함된 정보로 진료 기록부, 수술기록부, 조산기록부, 간호기록부, 환자명부 등으로 관리되는 정보를 말하고, 사망한 자의 진료정보도 포함한다.
-



제1장

가이드라인의 개요

1. 배경 및 목적
2. 가이드라인 구성

제1장 가이드라인의 개요

1. 배경 및 목적



■ 환자의 개인정보 보호에 대한 사회적 요구 증가

- 의료기관은 환자의 건강상태, 신체적 특징, 병력 등 민감정보, 주민등록번호 등 고유식별정보, 그 밖에 신용카드번호, 통장계좌번호, 근로정보, 개인영상정보 등 다양한 개인정보를 처리하고 있음
- 개인정보의 유출로 인하여 환자 및 의료기관 근로자는 자신의 개인정보 자기결정권을 침해받고, 유출된 개인정보로 인하여 2차적 피해를 받게 됨

■ 의료기관의 업무특성을 고려한 개인정보 처리 기준 마련

- 개인정보 보호를 위한 일반법인 「개인정보 보호법」이 2011.3.29. 제정되어 2011.9.30. 부터 시행 중
- 개인정보 보호 기반조성 및 「개인정보 보호법」의 안정적 정착을 위해 의료기관의 업무특성을 고려한 개인정보 처리 기준의 필요
- 약 9만여 의료기관 업무의 특성에 따른 개인정보 처리 기준 필요

■ 의료기관의 개인정보처리 업무 지원

- 「개인정보 보호법」의 취지 및 주요 원칙, 의료기관의 업무특성을 고려해 개인정보 처리 업무 담당자들이 실무에 참고할 수 있는 가이드라인의 마련 필요
- 환자, 의료인, 의료기관 직원 등의 개인정보 처리 기준 및 유의사항을 이해하기 쉽게 설명

■ 개인정보 침해 관련 분쟁예방 및 침해사고의 방지

- 개인정보 처리에 따른 의료기관과 환자 사이에 발생할 수 있는 분쟁을 예방하고 개인정보 유출 등 개인정보 침해사고를 방지할 수 있도록 가이드라인 필요

■ 데이터 활용·결합 요구 증가에 따라 개정된 「개인정보 보호법」 개정사항 반영 필요

- 합리적 목적 범위 내에서의 개인정보의 이용·제공 가능 기준, 가명정보 개념, 가명처리 및 데이터 결합 기준 등 개정 「개인정보 보호법」 개정사항 안내

2. 가이드라인 구성

■ 개인정보 처리단계별 조치기준

- 개인정보 개요
- 개인정보의 수집·이용
- 가명정보의 처리
- 개인정보 제3자 제공
- 개인정보 처리 업무위탁
- 영업의 양도
- 영상정보처리기기의 설치·운영
- 개인정보파일의 등록(공공기관에서만 적용)
- 개인정보의 안전성 확보조치
- 개인정보의 파기
- 개인정보 처리방침의 수립 및 공개
- 개인정보 보호책임자 지정
- 정보주체의 권익보호
- 피해 구제방법

■ 환자 개인정보의 처리기준

- 진료 신청과정에서 환자의 개인정보 처리기준
- 진료과정에서 환자의 개인정보 처리기준
- 처방과정에서 환자의 개인정보 처리기준

■ 진료기록 열람 및 사본발급 업무

- 진료기록 열람 및 사본 등의 제공
- 의료기관 간 진료기록 전송 등

■ 의료기관 근로자의 개인정보 처리

- 채용 준비 단계
- 채용 결정 단계
- 고용 유지 단계
- 고용 종료 단계

■ 표준서식

■ 의료분야 관련 법령



제2장

개인정보 처리단계별 조치기준

1. 개인정보 개요
2. 개인정보의 수집·이용
3. 가명정보의 처리
4. 개인정보의 제3자 제공
5. 개인정보 처리 업무위탁
6. 영업의 양도
7. 영상정보처리기기의 설치·운영
8. 개인정보파일의 등록(공공기관에만 적용)
9. 개인정보의 안전성 확보조치
10. 개인정보의 파기
11. 개인정보 처리방침의 수립 및 공개
12. 개인정보 보호책임자 지정
13. 정보주체의 권익보호
14. 피해 구제방법

제2장 개인정보 처리단계별 조치기준

1. 개인정보 개요

가. 개인정보의 개념

■ ‘개인정보’란 살아있는 개인에 관한 정보로서 아래의 어느 하나에 해당하는 정보를 말함

- 성명, 주민등록번호, 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보
- 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함
- 개인정보를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보(가명정보)

개인정보의 범위

- ① 생존하는 자연인에 관한 정보
 - 이미 사망하였거나 ‘민법’에 따른 실종선고, ‘가족관계의 등록 등에 관한 법률’에 따른 인정 사망 등 관계 법령에 의해 사망한 것으로 간주되는 자에 관한 정보는 법률상의 개인정보로 볼 수 없음
 - 법인이나 단체의 정보는 개인정보의 범위에 원칙적으로 포함되지 않음
- ② 특정 개인을 알아볼 수 있는 정보
 - 해당 정보만으로는 특정 개인을 식별할 수 없다고 하더라도 “다른 정보와 쉽게 결합”하여 식별 가능하다면 개인정보에 해당
 - “다른 정보와 쉽게 결합” 여부는 다른 정보의 입수 가능성 등 개인을 알아보는 데 소요되는 시간, 비용, 기술 등을 합리적으로 고려
- ③ 가명정보
 - 개인정보를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보도 개인정보에 포함됨
- ④ 문자·음성·부호·영상 등 정보의 종류나 형태는 제한이 없음

- 연령, 주소 등 개인에 대한 객관적 정보와 개인에 대한 사실, 판단, 평가 등 제3자에 의해 생성된 주관적인 정보뿐만 아니라 부정확한 정보 또는 허위 정보도 특정 개인과 관련성을 가지면 개인정보임

| 개인정보의 예시 |

구분		내용
일반정보		이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 생년월일, 가족관계 및 가족구성원의 정보
신체적 정보	신체	얼굴, 지문, 홍채, 음성, 유전자정보, 키, 몸무게
	의료/건강	건강상태, 진료기록, 신체장애, 장애등급
정신적 정보	기호/성향	도서·비디오 대여기록, 신문·잡지 구독정보, 여행 등 활동 내역, 인터넷 검색내역
	신념/사상	종교 및 활동내역, 정당·노조 가입여부 및 활동내역
재산적 정보	금융	소득정보, 신용카드번호 및 비밀번호, 통장계좌번호 및 비밀번호, 동산·부동산 보유내역, 저축내역
	신용	개인신용평가정보, 대출·담보설정 내역, 신용카드 사용내역
사회적 정보	교육	학력, 성적, 출석상황, 자격증 보유내역, 상벌기록, 학교생활기록부
	범죄 등	전과·범죄기록, 재판기록, 과태료 납부내역
	근로	직장, 근무처, 근로경력, 상벌기록, 직무평가기록
기타	통신	통화내역, 인터넷 접속내역, 이메일, 문자메시지
	위치	IP주소, GPS 등에 의한 개인위치정보
	병역	병역여부, 기간, 군번, 계급, 근무부대, 주특기
	화상	CCTV 등 영상매체를 통해 수집된 화상정보

FAQ

의료기관에서 다루는 환자 개인정보의 개념과 범위가 불명확합니다. 주소나 연락처 등 일반적인 개인정보, 주민등록번호와 같은 고유식별정보, 의료 서비스를 통해 얻어지는 의료정보, 신체적 특징과 관련된 생체정보나 유전 정보, 종교와 같은 민감정보, 그밖에 개인의 식습관 등 건강상태와 관련된 건강정보 등 많은 개념이 있어 각각의 개념 정의와 그에 따른 처리방법은 무엇인가요?

- “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보와 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것까지 포함합니다.

- 일반적으로 환자의 개인정보란 환자 진료과정에서 처리되는 성명, 주민등록번호, 연락처, 환자 등록번호, 진료카드번호, 건강보험증번호, 유전자정보, 아이디, 비밀번호, 환자의 건강상태, 신체적 특징, 병력(가족력을 포함한다), 체력, 유전정보 등 진료과정에서 생성되는 진료정보 및 환자와 관계된 모든 개인정보를 말한다. 특히 환자의 개인정보는 진료목적의 범위 내에서는 법률규정에 따라 처리되므로 환자의 동의 없이 수집하여 이용할 수 있습니다.
- 환자의 개인정보는 민감정보 또는 고유식별정보가 대부분이므로 이를 안전하게 관리하는 것이 중요합니다. 특히 고유식별정보, 바이오정보는 암호화하여야 하며, 암호화 방법은 “개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시”를 참고하면 됩니다.
- 진료실 내에서는 의료인, 환자 및 그 보호자 이외의 사람이 환자의 개인정보를 볼 수 없도록 조치를 하여야 합니다.

나. 개인정보 보호 원칙

■ 「개인정보 보호법」은 정보주체의 ‘개인정보 자기결정권’ 보장

- 개인정보 자기결정권을 보장하기 위해서는 개인정보의 수집·이용·제공 등이 정보주체의 동의 등 정당한 절차에 의해 이루어지고,
- 개인정보가 내부자의 고의나 관리 부주의 또는 외부의 공격으로 인해 유출·변조·훼손되지 않도록 안전하게 관리되어야 함
- 「개인정보 보호법」 제3조에 따른 개인정보 보호 원칙

| 개인정보 보호 원칙 |

개인정보 보호법	OECD 가이드라인
목적에 필요한 최소한 범위 안에서 적법하고 정당하게 수집	수집 제한의 원칙
처리목적 범위 안에서 정확성·완전성·최신성 보장	정보 정확성의 원칙
처리목적의 명확화	목적 명확화 원칙
필요 목적 범위 안에서 적법하게 처리, 목적 외 활용 금지	이용 제한의 원칙
정보주체의 권리침해 위험성 등을 고려, 안전성 확보	안전 보호의 원칙
개인정보 처리사항 공개	공개의 원칙
열람청구권 등 정보주체의 권리보장	개인 참여의 원칙
개인정보처리자의 책임준수·실천, 신뢰성 확보 노력	책임의 원칙
익명·가명으로 수집목적 달성할 수 있는 경우, 익명·가명에 의하여 처리될 수 있도록 보장	-

다. 다른 법률과의 관계

- 「개인정보 보호법」은 개인의 존엄과 가치 구현을 목적으로 개인정보 처리에 관한 사항을 규정하고 있는 일반법임
- 의료기관에서 개인정보처리를 규율하고 있는 다른 법률에 환자, 의료인, 직원의 개인정보 처리와 관련된 특별한 규정이 있으면 해당 법률이 우선적으로 적용되며 그렇지 않은 경우 「개인정보 보호법」을 적용

「개인정보 보호법」 제6조 (다른 법률과의 관계)

- 개인정보 보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

* 법률의 위임 없이 시행령, 시행규칙, 고시 등 하위 규정으로 개인정보처리에 관해 규정하는 경우에는 우선 적용에서 제외되며, 「개인정보 보호법」이 우선 적용됨

| 「개인정보 보호법」 하위 법령 등 현황 |

구분	하위법령명
시행령	「개인정보 보호법」 시행령
고 시	개인정보 처리 방법에 관한 고시 개인정보 영향평가에 관한 고시 개인정보의 안전성 확보조치 기준
지 침	표준 개인정보 보호지침

FAQ

「개인정보 보호법」과 「의료법」 중 어느 법률이 우선 적용되나요?

- 개인정보 보호에 관하여 「의료법」에 그 규정이 있는 경우에는 「의료법」이 우선 적용되지만, 의료법에 그 규정이 없는 경우에는 「개인정보 보호법」이 적용됩니다.

2. 개인정보의 수집·이용

의료기관은 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 하며, 최소한의 필요한 개인정보 수집이라는 입증책임을 의료기관이 지며, 또한 그 수집목적의 범위 내에서 이용하여야 한다.

가. 개인정보 수집 요건

■ 의료기관이 개인정보를 수집·이용하기 전에는 다음의 사항을 확인할 것

- 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무 준수를 위해 불가피한 경우

| 법률에 특별한 규정이 있는 경우 |

개인정보 파일명	수집항목	법률 근거
진료 신청서	성명, 주민등록번호, 진료과목, 전화번호, 환자등록번호 (진료카드번호) 등	「의료법」 제22조
선택진료 신청서	성명, 주소, 전화번호, 주민등록번호, 진료 지원항목 등	「의료법」 제46조
진료기록부	주소, 성명, 연락처, 주민등록번호, 병력 및 가족력, 주된 증상, 진단 결과 또는 진단명, 진료 경과, 치료내용(주사·투약·처치 등), 진료일시(日時)	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
조산기록부	주소, 성명, 연락처, 주민등록번호, 생·사산별 분만 횟수, 임신 후의 경과와 그에 대한 소견, 임신 중 의사에 의한 건강진단의 유무(결핵·성병에 관한 검사 포함), 분만 장소 및 분만 연월일시분, 분만의 경과 및 그 처치, 산아 수와 성별 및 생·사의 구별, 산아와 태아부속물에 대한 소견, 산후의 의사의 건강진단 유무	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
간호기록부	간호를 받는 사람의 성명, 체온·맥박·호흡·혈압에 관한 사항, 투약에 관한 사항, 섭취 및 배설물에 관한 사항, 처치와 간호에 관한 사항, 간호 일시	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
환자명부	주소, 성명, 주민등록번호, 전화번호	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조

개인정보 파일명	수집항목	법률 근거
처방전	환자의 성명, 주민등록번호, 의료기관 명칭, 전화번호 및 팩스번호, 질병분류기호, 의료인의 성명·면허종류 및 번호, 처방 의약품의 명칭·분량·용법 및 용량, 처방전 발급 연월일 및 사용기간, 의약품 조제시 참고 사항, 「국민건강보험법 시행령」 별표 2에 따라 건강보험 가입자 또는 피부양자가 요양급여 비용의 일부를 부담하는 행위·약제 및 치료재료에 대하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 본인부담 구분기호, 「의료급여법 시행령」 별표 1 및 「의료급여법 시행규칙」 별표 1의2에 따라 수급자가 의료급여 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 행위·약제 및 치료재료에 대하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 본인부담 구분기호	「의료법」 제18조, 같은 법 시행규칙 제12조
수술기록	① 환자의 성명, 수술명, 수술기록 등 ② 수술의사의 성명 등	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
검사소견서	성명, 주민등록번호, 의사면허번호, 소견인 성명, 질병 검사 소견 등	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
방사선사진 및 소견서	성명, 주민등록번호, 의사면허번호, 소견인 성명, 방사선 사진에 대한 검사 소견 등	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
진단서	① 환자의 성명, 주민등록번호, 주소, 병명 및 「통계법」 제22조제1항 전단에 따른 한국표준질병·사인 분류에 따른 질병분류기호, 발병 연월일 및 진단 연월일, 치료 내용 및 향후 치료에 대한 소견, 입원·퇴원 연월일, 의료기관의 명칭·주소, 진찰한 의사·치과의사 또는 한의사의 성명·면허자격·면허번호 ② 질병의 원인이 상해로 인한 것인 경우 - 상해의 원인 또는 추정되는 상해의 원인, 상해의 부위 및 정도, 입원의 필요 여부, 외과적 수술 여부, 합병증의 발생 가능 여부, 통상 활동의 가능 여부, 식사의 가능 여부, 상해에 대한 소견, 치료기간	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제9조
사망진단서 (시체검안서)	① 사망자의 성명, 성별, 주민등록번호, 실제생년월일, 직업, 주소, 발병일시, 사망일시, 사망장소, 사망의 원인, 사망의 종류, 외인사항(사고종류, 사고발생일시, 사고발생장소) ② 의사·치과의사·한의사의 면허번호, 성명	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제10조
출생증명서	① 출생아 부모의 성명, 생년월일, 직업, 산모의 주소, 출생 장소, 출생일시, 임신기간, 다태(多胎), 출생아의 성별, 산모의 산아수, 출생아의 신체 상황(몸무게·신장), 출생아의 건강 상황 ② 의사·한의사·조산사의 면허번호 및 성명	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조

개인정보 파일명	수집항목	법률 근거
사산 또는 사태증명서	① 사산아 부모의 성명, 생년월일, 직업, 주소, 사산장소, 사산연월일, 임신기간, 다태, 사산의 종류, 자연사산의 원인, 인공임신중절을 위한 이유 ② 의료기관 주소, 명칭, 의사·한 의사·조산사의 면허번호 및 성명	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조
환자 진료기록의 열람 및 사본 교부	① 환자 본인 - 성명, 연락처, 주민등록번호(외국인등록번호), 주소 ② 신청인 - 성명, 연락처, 주민등록번호(외국인등록번호), 주소, 환자와의 관계 ③ 위임장 ㉠ 수임인의 성명, 연락처, 주민등록번호(외국인등록번호), 주소, 위임인과의 관계 ㉡ 위임인의 성명, 전화번호, 주민등록번호(외국인등록번호), 주소	「의료법」 제21조, 같은 법 시행규칙 제13조의3
요양급여의뢰서	① 건강보험증번호, 가입자·세대주·환자의 성명 및 주민등록번호, 주소, 전화번호, 상병명, 상병분류기호, 진료기간, 진료구분, 환자상태 및 진료소견 ② 요양기관의 기호·소재지, 대표자 성명, 담당 의사 성명	「국민건강보험법」 제41조, 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제2조
자원봉사자 정보	① 이름, 주소, 연락처, 이메일, 학력사항, 자원봉사 활동내역 ② 주민등록번호(불가피한 경우, 보험 가입 시)	「자원봉사활동기본법」, 「자원봉사활동 기본법 시행령」 제16조
진료비 수납	신용카드번호, 진료비, 신용카드사 등	「전자금융거래법」

| 법령상 의무 준수를 위하여 불가피한 경우 |

의무	수집항목	법률근거
감염병 환자, 감염병의사환자 또는 병원체보유자 신고 의무	감염병 환자, 감염병의사환자 또는 병원체보유자의 성명, 주민등록번호, 전화번호, 직업, 성별, 주소, 감염병명, 감염병 발생 정보, 신고의료기관, 보건소 보고정보 등	「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제6조, 「성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단규칙」 제7조
응급환자 이송 의무	환자 성명, 주소, 보호자 성명·주소·전화번호, 응급처치 전 환자 상태, 응급처치 후 환자상태, 응급처치사항 등	「응급의료에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제4조
감염인 진단 검안 사실 신고 의무	사망자 성명·주민등록번호·주소, 검사소견, 추정 감염경로, 주요 사망원인, 임상증상 등	「후천성면역결핍증예방법」 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조

의무	수집항목	법률근거
특정수혈부작용 신고의무	① 신고의료기관의 명칭, 주소, 작성자 성명 및 소속, 연락처 (전화번호, 팩스), ② 수혈자의 성명, 혈액형, 주민등록번호, 전화번호, 주소, 내원당시 질환명, 수혈의료기관명, ③ 수혈전 검사결과, ④ 수혈혈액제제, ⑤ 특정수혈부작용, ⑥ 수혈 부작용진단검사결과 등	「혈액관리법」 제10조, 같은 법 시행규칙 제13조
뇌사추정자신고의무	의료기관의 명칭 및 알리는 사람의 성명 뇌사추정자의 성명, 생년월일 및 주소 뇌사추정자의 상태 및 발생원인	「장기 등 이식에 관한 법률」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조
질병자 또는 질병의심 대상자 발견 신고, 보고, 통지 등 의무	질병자 등의 성명 등	「보건의료기본법」 제5조

● 정보주체(환자, 의료인, 직원 등)의 동의를 받은 경우

개인정보 수집·이용 동의 시 고지사항
- 환자 등 정보주체에게 다음의 내용을 알리고 동의를 받아야 함 ① 수집·이용 목적 ② 수집 항목 ③ 보유 및 이용기간 ④ 동의거부 권리가 있다는 사실 및 동의 거부 시 불이익이 있다면 그 내용

● 정보주체와의 계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우

● 환자 등 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

● 의료기관의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리 보다 우선하는 경우

* 의료기관 근로자인 의료인 또는 직원의 징계, 각종 소청 또는 소송의 제기 및 진행 등을 위하여 증빙자료를 조사하고 확보하는 경우

* 이 경우 의료기관의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한함
의료기관이 홍보 등의 목적으로 개인정보를 수집·이용할 경우 최소한의 범위에서 개인정보를 수집·이용해야 하며 이에 대해 동의를 받아야 함

FAQ

개인정보 수집·이용·제공 동의시 자필 서명이 아닌 전자 서명으로 하여도 효력이 동일한가요?

- 「전자서명법」 제3조제3항에 따르면 “전자서명은 당사자간의 약정에 따른 서명, 서명날인 또는 기명날인으로서의 효력을 가진다.”고 규정하고 있습니다.
그러므로 환자 본인의 전자서명은 자필서명과 같은 효력을 갖습니다.
- 또한 전자문서는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 문서로서의 효력이 있습니다(「전자문서 및 전자거래 기본법」 제4조제1항).

FAQ

동의를 받아야 하는 경우 반드시 서면으로 받아야 하나요?

- 반드시 서면으로 받을 필요는 없습니다. 「개인정보 보호법」 시행령 제17조에 따르면 다음과 같은 방법으로 동의를 받을 수도 있습니다.

- ① 동의 내용이 적힌 서면을 정보주체에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체가 서명하거나 날인한 동의서를 받는 방법
- ② 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법
- ③ 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 정보주체에게 인터넷주소 등을 통하여 동의 사항을 확인하도록 한 후 다시 전화를 통하여 그 동의 사항에 대한 동의의 의사표시를 확인하는 방법
- ④ 인터넷 홈페이지 등에 동의 내용을 게재하고 정보주체가 동의 여부를 표시하도록 하는 방법
- ⑤ 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하여 정보주체로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 받는 방법
- ⑥ 그 밖에 ①~⑤에 따른 규정에 따른 방법에 준하는 방법으로 동의 내용을 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법

나. 정보주체의 동의 없이 추가적으로 이용이 가능한 경우

■ 의료기관은 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 가능

○ 이때, 다음 사항을 고려하여야 함

- ① 개인정보를 추가적으로 이용하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ② 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ③ 개인정보의 추가적 이용이 정보주체 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ④ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

다. 수집 제한의 원칙과 입증책임

■ 개인정보를 수집할 때에는 필요한 최소한으로 수집하여야 하며, 필요한 최소한의 개인정보의 수집이라는 입증책임은 해당 개인정보를 수집한 의료기관이 부담함

○ 필요한 최소한의 개인정보 외의 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 환자 등 정보주체에게 서비스 제공을 거부해서는 아니 됨

라. 고유식별정보·민감정보의 수집

■ 고유식별정보(주민등록번호 제외) 또는 민감정보를 수집·이용하는 경우에는 해당 정보주체(환자, 의료인, 직원)의 동의를 별도로 받거나 법령에 구체적인 수집·이용 근거가 있는지 확인 필요

- 주민등록번호는 법률, 대통령령, 국회 규칙, 대법원 규칙, 헌법재판소 규칙, 중앙선거관리위원회 규칙, 감사원 규칙에 구체적 근거가 있거나 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 명백히 필요한 경우, 보호위원회가 고시로 정하는 경우에만 처리 가능

고유식별정보 & 민감 정보

- 고유식별정보 : 주민등록번호, 운전면허번호, 여권번호, 외국인등록번호
- 민감정보 : 사상·신념, 노동조합·정당의 가입·탈퇴, 정치적 견해, 건강, 성생활 등에 관한 정보, 유전정보, 범죄경력자료, 개인의 신체적, 생리적, 행동적 특징에 관한 정보로서 특정 개인을 알아볼 목적으로 일정한 기술적 수단을 통해 생성한 정보, 인종이나 민족에 관한 정보

- 의료기관은 법령에 따라 진료목적을 위하여 고유식별정보·민감정보를 수집하고 이용할 수 있음

| 의료기관의 법령에 의한 고유식별정보 및 민감정보의 수집 |

개인정보 파일명	근거법령
진료 신청서	「의료법」 제22조
선택진료 신청서	「의료법」 제46조
진료기록부	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
조산기록부	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
간호기록부	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제14조
환자명부	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
처방전	「의료법」 제18조, 같은 법 시행규칙 제12조
수술기록	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
검사소견서	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
방사선사진·소견서	「의료법」 제22조, 같은 법 시행규칙 제15조
진단서	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제9조
사망진단서(시체검안서)	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제10조

개인정보 파일명	근거법령
출생증명서	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조
사산·사태증명서	「의료법」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조
감염병 환자, 감염병의사환자, 병원체보유자 신고	「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제6조, 「성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단규칙」 제7조
응급환자이송	「응급의료에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제4조
감염인 진단·검안사실 신고	「후천성면역결핍증예방법」 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조
특정수혈부작용신고	「혈액관리법」 제10조, 같은 법 시행규칙 제13조
뇌사추정자신고	「장기 등 이식에 관한 법률」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조
질병자 또는 질병의심 대상자 발견 보고, 신고, 통지 등	「보건의료기본법」 제5조
환자진료기록의 열람 및 사본 교부	「의료법」 제21조, 같은 법 시행규칙 제13조의3
요양급여 의뢰서	「국민건강보험법」 제41조, 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제2조



환자분의 편의를 위하여 검사 결과를 전화 또는 문자로 알려주고 있는데 「개인정보 보호법」상 문제가 되나요?

- 환자 본인이 확인된 경우, 환자의 검사결과 통보는 진료목적의 범위에 해당하므로 별도의 동의 없이 환자의 전화 또는 문자로 알려 줄 수 있습니다.
- 다만, 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 알려주는 것은 「의료법」 제21조에 해당하는 경우로 제한됩니다.

라. 금지되는 개인정보 수집·이용

■ 부정한 수단이나 방법을 통한 개인정보의 수집·이용

- 거짓이나 그 밖의 부정한 수단이나 방법으로 개인정보를 취득하거나 처리에 관한 동의를 받는 행위를 하여서는 아니 됨

3. 가명정보 처리

의료기관은 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보 주체의 동의 없이 가명정보를 처리할 수 있다.

가. 가명정보

- 가명정보란 개인정보를 가명처리함으로써 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보의 사용·결합 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없는 정보
 - 가명 처리란 개인정보의 일부를 삭제하거나 일부 또는 전부를 대체하는 등의 방법으로 추가 정보가 없이는 특정 개인을 알아볼 수 없도록 처리하여야 함

나. 가명정보의 처리

- 의료기관은 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위하여 정보주체의 동의 없이 가명정보를 처리 가능
 - 다만, 이 경우에 가명정보를 제3자에게 제공하려는 경우 특정 개인을 식별할 수 있는 정보를 포함하는 것은 불가능

다. 가명정보의 결합 제한

- 의료기관이 통계작성, 과학적 연구, 공익적 기록보존 등을 위해 서로 다른 의료기관 간 가명정보를 결합하려고 할 때에는 보호위원회 또는 관계 중앙행정기관의 장이 지정하는 전문기관이 수행해야 함
 - 결합을 수행한 기관 외부로 결합된 정보를 반출하려는 의료기관은 가명정보 또는 익명정보로 처리한 뒤 전문기관의 장의 승인을 받아야 함

라. 가명정보에 대한 안전조치의무 등

- 의료기관이 가명정보를 처리하는 경우에는 원래의 상태로 복원하기 위한 추가 정보를 별도로 분리하여 보관·관리하는 등 해당 정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 조치를 하여야 함
- 의료기관이 가명정보를 처리하고자 하는 경우 가명정보의 처리 목적, 제3자 제공 시 제공받는 자 등 처리에 관한 내용을 기록하여 보관하여야 함

마. 가명정보 처리 시 금지의무

- 누구든지 특정 개인을 알아볼 목적으로 가명정보를 처리하는 행위 금지
- 해당 조항 위반 시 전체 매출액의 100분의 3 이하에 해당하는 금액을 과징금 부과 가능
- 다만, 매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우로서 대통령령으로 정하는 경우에는 4억원 또는 자본금의 100분의 3 중 큰 금액 이하로 과징금 부과 가능

바. 가명정보의 적용 범위

- 가명정보는 다음의 규정을 적용하지 않음(법 제28조의7)

※ 「개인정보 보호법」 제20조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지), 제21조(개인정보의 파기), 제27조(영업양도 등에 따른 개인정보의 이전 제한), 제34조제1항(개인정보 유출 통지), 제35조부터 제37조까지(개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지), 제39조의3(개인정보의 수집·이용 동의 등에 대한 특례), 제39조의4(개인정보 유출등의 통지·신고에 대한 특례), 제39조의6부터 제39조의8(개인정보의 파기에 대한 특례, 이용자의 권리 등에 대한 특례, 개인정보 이용내역의 통지)까지 규정을 적용하지 않음

4. 개인정보의 제3자 제공

개인정보는 환자, 의료인, 직원 등 정보주체의 동의를 받거나 법률에서 정한 개인정보 수집 목적 범위 내에서 제3자에게 제공할 수 있다.

가. 제3자 제공 요건

■ 의료기관이 환자 등의 개인정보를 제3자에게 제공하기 위해서는 다음의 요건에 해당 하는지 확인하여야 함

○ 환자 등 정보주체의 동의를 받은 경우 :

다만, 의료기관의 경우 환자에 관한 기록을 열람 또는 사본 교부시「의료법」제21조(기록 열람 등) 및 제21조의2(진료기록의 송부 등) 준수

* 예: 의료인이 다른 의료인으로부터 진료기록의 내용확인이나 환자의 진료경과에 대한 소견 등의 진료정보의 제공을 요청받은 경우에는 해당 환자 또는 환자 보호자의 동의를 받아 제공하여야 함

제3자 제공을 위해 동의 받는 방법

- 환자 등 정보주체의 동의를 받고 개인정보를 제공하는 경우에는 다음의 내용을 알리고 동의를 받아야 함(국외의 제3자 제공도 동일) ① 제공받는 자, ② 제공받는 자의 개인정보 이용목적, ③ 제공하는 개인정보 항목, ④ 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간, ⑤ 동의거부 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우 그 불이익의 내용

○ 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위해 불가피한 경우

법령명	규정내용
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」	제16조(감염병 표본감시 등) ① 보건복지부장관은 감염병의 표본감시를 위하여 질병의 특성과 지역을 고려하여 「보건의료기본법」에 따른 보건 의료기관이나 그 밖의 기관 또는 단체를 감염병 표본감시기관으로 지정할 수 있다.

법령명	규정내용
	② 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제1항에 따라 지정받은 감염병 표본감시기관(이하 “표본감시기관”이라 한다)의 장에게 감염병의 표본감시와 관련하여 필요한 자료의 제출을 요구하거나 감염병의 예방·관리에 필요한 협조를 요청할 수 있다. 이 경우 표본감시기관은 특별한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ③ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 제2항에 따라 수집한 정보 중 국민 건강에 관한 중요한 정보를 관련 기관·단체·시설 또는 국민들에게 제공하여야 한다. ④ 보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 표본감시활동에 필요한 경비를 표본감시기관에 지원할 수 있다. ⑤ 보건복지부장관은 표본감시기관이 감염병의 발생 감시 업무를 게을리하는 등 보건복지부령으로 정하는 사유에 해당하는 경우 그 지정을 취소할 수 있다. ⑥ 제1항에 따른 표본감시의 대상이 되는 감염병은 제4급감염병으로 하고, 표본감시기관의 지정 및 지정취소의 사유 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ⑦ 질병관리본부장은 감염병이 발생하거나 유행할 가능성이 있어 관련 정보를 확보할 긴급한 필요가 있다고 인정하는 경우 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관 중 대통령령으로 정하는 공공기관의 장에게 정보 제공을 요구할 수 있다. 이 경우 정보 제공을 요구받은 기관의 장은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다. ⑧ 제7항에 따라 제공되는 정보의 내용, 절차 및 정보의 취급에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 시행령 제11조(제공 정보의 내용) 법 제16조제7항에 따라 요구할 수 있는 정보의 내용에는 다음 각 호의 사항이 포함될 수 있다. 1. 감염병환자, 감염병의사환자 또는 병원체보유자(이하 “감염병환자등”이라 한다)의 성명·주민등록번호·성별·주소·전화번호·직업·감염병명·발병일 및 진단일 2. 감염병환자등을 진단한 의료기관의 명칭·주소지·전화번호 및 의사 이름
「생명윤리 및 안전에 관한 법률」	제18조(개인정보의 제공) ① 인간대상연구자는 제16조제1항에 따라 연구대상자로부터 개인정보를 제공하는 것에 대하여 서면동의를 받은 경우에는 기관위원회의 심의를 거쳐 개인정보를 제3자에게 제공할 수 있다. ② 인간대상연구자가 제1항에 따라 개인정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 익명화하여야 한다. 다만, 연구대상자가 개인식별정보를 포함하는 것에 동의한 경우에는 그러하지 아니하다.
「응급의료에 관한 법률」	제11조(응급환자의 이송) ① 의료인은 해당 의료기관의 능력으로는 응급환자에 대하여 적절한 응급의료를 할 수 없다고 판단한 경우에는 지체 없이 그 환자를 적절한 응급의료가 가능한 다른 의료기관으로 이송하여야 한다. ② 의료기관의 장은 제1항에 따라 응급환자를 이송할 때에는 응급환자의 안전한 이송에 필요한 의료기구와 인력을 제공하여야 하며, 응급환자를 이송받는 의료기관에 진료에 필요한 의무기록(醫務記錄)을 제공하여야 한다.

법령명	규정내용
	③ 의료기관의 장은 이송에 든 비용을 환자에게 청구할 수 있다. ④ 응급환자의 이송 절차, 의무기록의 이송 및 비용의 청구 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. 제49조(출동 및 처치 기록 등) ① 응급구조사가 출동한 때에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 지체 없이 출동 사항과 처치 내용을 기록하고 이를 소속 구급차등의 운전자와 해당 응급환자의 진료의사에게 제출하여야 한다. 다만, 응급구조사를 갈음하여 의사나 간호사가 탑승한 경우에는 탑승한 의사(간호사만 탑승한 경우에는 탑승 간호사)가 출동 및 처치 기록과 관련한 응급구조사의 임무를 수행하여야 한다. ② 구급차등의 운용자는 구급차등의 운행과 관련하여 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 운행기록 대장을 작성하여야 한다. ③ 제1항에 따른 기록을 제출받은 구급차등의 운용자는 그 기록을 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 그 소재지를 관할하는 응급의료지원센터에 제출하여야 한다. ④ 구급차등의 운용자는 제1항에 따라 제출받은 기록 및 제2항에 따라 작성한 운행기록대장을, 응급환자의 진료의사가 소속된 의료기관의 장은 제1항에 따라 제출받은 기록을 각각 보건복지부령으로 정하는 기간 동안 보존하여야 한다. ⑤ 출동 및 처치 기록의 내용 및 방법 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.
「의료법」	제21조(기록 열람 등) ① 환자는 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자에게 본인에 관한 기록(추가기재·수정된 경우 추가기재·수정된 기록 및 추가기재·수정 전의 원본을 모두 포함한다. 이하 같다)의 전부 또는 일부에 대하여 열람 또는 그 사본의 발급 등 내용의 확인을 요청할 수 있다. 이 경우 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 정당한 사유가 없으면 이를 거부하여서는 아니 된다. ② 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 된다. ③ 제2항에도 불구하고 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하면 그 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하는 등 그 내용을 확인할 수 있게 하여야 한다. 다만, 의사·치과 의사 또는 한의사가 환자의 진료를 위하여 불가피하다고 인정한 경우에는 그러하지 아니하다. 1. 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속이 환자 본인의 동의서와 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우 2. 환자가 지정하는 대리인이 환자 본인의 동의서와 대리권이 있음을 증명하는 서류를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우 3. 환자가 사망하거나 의식이 없는 등 환자의 동의를 받을 수 없어 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속이 친족관계임을 나타

법령명	규정내용
	내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우 4. 「국민건강보험법」 제14조, 제47조, 제48조 및 제63조에 따라 급여비용 심사·지급·대상여부 확인·사후관리 및 요양급여의 적정성 평가·가감지급 등을 위하여 국민건강보험공단 또는 건강보험심사평가원에 제공하는 경우 5. 「의료급여법」 제5조, 제11조, 제11조의3 및 제33조에 따라 의료급여 수급권자 확인, 급여비용의 심사·지급, 사후관리 등 의료급여 업무를 위하여 보장기관(시·군·구), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원에 제공하는 경우 6. 「형사소송법」 제106조, 제215조 또는 제218조에 따른 경우 7. 「민사소송법」 제347조에 따라 문서제출을 명한 경우 8. 「산업재해보상보험법」 제118조에 따라 근로복지공단이 보험급여를 받는 근로자를 진료한 산재보험 의료기관(의사를 포함한다)에 대하여 그 근로자의 진료에 관한 보고 또는 서류 등 제출을 요구하거나 조사하는 경우 9. 「자동차손해배상 보장법」 제12조제2항 및 제14조에 따라 의료기관으로부터 자동차보험진료수가를 청구받은 보험회사등이 그 의료기관에 대하여 관계 진료 기록의 열람을 청구한 경우 10. 「병역법」 제11조의2에 따라 지방병무청장이 징병검사와 관련하여 질병 또는 심신장애의 확인을 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 징병검사 대상자의 진료기록·치료 관련 기록의 제출을 요구한 경우 11. 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제42조에 따라 공제회가 공제급여의 지급 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하여 「국민건강보험법」 제42조에 따른 요양기관에 대하여 관계 진료기록의 열람 또는 필요한 자료의 제출을 요청하는 경우 12. 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제7조제3항에 따라 의료기관의 장이 진료기록 및 임상소견서를 보훈병원장에게 보내는 경우 13. 「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제28조제1항 또는 제3항에 따른 경우 14. 「국민연금법」 제123조에 따라 국민연금공단이 부양가족연금, 장애연금 및 유족연금 급여의 지급심사와 관련하여 가입자 또는 가입자였던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우 14의2. 다음 각 목의 어느 하나에 따라 공무원 또는 공무원이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우 가. 「공무원연금법」 제92조에 따라 인사혁신처장이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우 나. 「공무원연금법」 제93조에 따라 공무원연금공단이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우 다. 「공무원 재해보상법」 제57조 및 제58조에 따라 인사혁신처장(같은 법 제61조에 따라 업무를 위탁받은 자를 포함한다)이 요양급여, 재활급여, 장해급여, 간병급여 및 재해유족급여와 관련하여 요청하는 경우

법령명	규정내용
	14의3. 「사립학교교직원 연금법」 제19조제4항제4호의2에 따라 사립학교교직원 연금공단이 요양급여, 장애급여 및 재해유족급여의 지급심사와 관련하여 교직원 또는 교직원이었던자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우 15. 「장애인복지법」 제32조제7항에 따라 대통령령으로 정하는 공공기관의 장이 장애 정도에 관한 심사와 관련하여 장애인 등록을 신청한 사람 및 장애인으로 등록한 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우 16. 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의4 및 제29조에 따라 보건복지부장관, 질병관리본부장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병의 역학조사 및 예방접종에 관한 역학조사를 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 감염병환자등의 진료기록 및 예방접종을 받은 사람의 예방접종 후 이상반응에 관한 진료기록의 제출을 요청하는 경우 17. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의8제1항제7호에 따라 보훈심사위원회가 보훈심사와 관련하여 보훈심사대상자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우 ④ 진료기록을 보관하고 있는 의료기관이나 진료기록이 이관된 보건소에 근무하는 의사·치과 의사 또는 한의사는 자신이 직접 진료하지 아니한 환자의 과거 진료 내용의 확인 요청을 받은 경우에는 진료기록을 근거로 하여 사실을 확인하여 줄 수 있다. ⑤ 제1항, 제3항 또는 제4항의 경우 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자는 「전자서명법」에 따른 전자서명이 기재된 전자문서를 제공하는 방법으로 환자 또는 환자가 아닌 다른 사람에게 기록의 내용을 확인하게 할 수 있다. 제21조의2(진료기록의 송부 등) ① 의료인 또는 의료기관의 장은 다른 의료인 또는 의료기관의 장으로부터 제22조 또는 제23조에 따른 진료기록의 내용 확인이나 진료기록의 사본 및 환자의 진료경과에 대한 소견 등을 송부 또는 전송할 것을 요청받은 경우 해당 환자나 환자 보호자의 동의를 받아 그 요청에 응하여야 한다. 다만, 해당 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우 또는 환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우에는 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부 또는 전송할 수 있다. ② 의료인 또는 의료기관의 장이 응급환자를 다른 의료기관에 이송하는 경우에는 지체 없이 내원 당시 작성된 진료기록의 사본 등을 이송하여야 한다. ③ 보건복지부장관은 제1항 및 제2항에 따른 진료기록의 사본 및 진료경과에 대한 소견 등의 전송 업무를 지원하기 위하여 전자정보시스템(이하 이 조에서 "진료기록 전송지원시스템"이라 한다)을 구축·운영할 수 있다. ④ 보건복지부장관은 진료기록전송지원시스템의 구축·운영을 대통령령으로 정하는 바에 따라 관계 전문기관에 위탁할 수 있다. 이 경우 보건복지부장관은 그 소요비용의 전부 또는 일부를 지원할 수 있다. ⑤ 제4항에 따라 업무를 위탁받은 전문기관은 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

법령명	규정내용
「후천성 면역결핍증 예방법」	1. 진료기록전송지원시스템이 보유한 정보의 누출, 변조, 훼손 등을 방지하기 위하여 접근 권한자의 지정, 방화벽의 설치, 암호화 소프트웨어의 활용, 접속기록 보관 등 대통령령으로 정하는 바에 따라 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 조치를 할 것 2. 진료기록전송지원시스템 운영 업무를 다른 기관에 재위탁하지 아니할 것 3. 진료기록전송지원시스템이 보유한 정보를 제3자에게 임의로 제공하거나 유출하지 아니할 것 ⑥ 보건복지부장관은 의료인 또는 의료기관의 장에게 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 제1항 본문에 따른 환자나 환자 보호자의 동의에 관한 자료 등 진료기록전송지원시스템의 구축·운영에 필요한 자료의 제출을 요구하고 제출받은 목적의 범위에서 보유·이용할 수 있다. 이 경우 자료 제출을 요구받은 자는 정당한 사유가 없으면 이에 따라야 한다. ⑦ 그 밖에 진료기록전송지원시스템의 구축·운영 등에 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다. ⑧ 누구든지 정당한 사유 없이 진료기록전송지원시스템에 저장된 정보를 누출·변조 또는 훼손하여서는 아니 된다. ⑨ 진료기록전송지원시스템의 구축·운영에 관하여 이 법에서 규정된 것을 제외하고는 「개인정보 보호법」에 따른다.
	제5조(의사 또는 의료기관 등의 신고) ① 감염인을 진단하거나 감염인의 사체를 검안한 의사 또는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 24시간 이내에 진단·검안 사실을 관할보건소장에게 신고하고, 감염인과 그 배우자(사실혼 관계에 있는 사람을 포함한다. 이하 같다) 및 성 접촉자에게 후천성면역결핍증의 전파 방지에 필요한 사항을 알리고 이를 준수하도록 지도하여야 한다. 이 경우 가능하면 감염인의 의사(意思)를 참고하여야 한다. ② 학술연구 또는 제9조에 따른 혈액 및 혈액제제(血液製劑)에 대한 검사에 의하여 감염인을 발견한 사람이나 해당 연구 또는 검사를 한 기관의 장은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 24시간 이내에 보건복지부장관에게 신고하여야 한다. ③ 감염인이 사망한 경우 이를 처리한 의사 또는 의료기관은 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 24시간 이내에 관할 보건소장에게 신고하여야 한다. ④ 제1항 및 제3항에 따라 신고를 받은 보건소장은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 이를 보고하여야 하고, 보고를 받은 특별자치시장·특별자치도지사는 보건복지부장관에게, 시장·군수·구청장은 특별시장·광역시장 또는 도지사를 거쳐 보건복지부장관에게 이를 보고하여야 한다.

- 환자 등 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- 환자 등 개인정보를 수집 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하기 위해서는 다음과 같은 사유에 해당하는지 확인이 필요함

개인정보의 목적 외 이용이나 제3자 제공 허용 사유

- ① 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
- ② 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- ③ 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- ④ 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
- ⑤ 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
- ⑥ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
- ⑦ 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
- ⑧ 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

- 공공의료기관에 한하여, 위의 ④~⑧의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우 환자의 동의 없이 환자의 인적사항을 제공 가능함(「개인정보 보호법」 제18조제2항제2호)
- 또한 공공의료기관은 「개인정보 보호법」 제18조제2항 각 호에 따라 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하는 경우에는 ‘개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공대장’에 그 사실을 기록하고 관리하는 것이 필요함(「의료법」 제21조에 따라 제공하는 경우는 「개인정보 보호법」 제18조에 따라 제공하는 경우가 아니므로 대장을 기록할 필요는 없음)

나. 정보주체의 동의 없이 추가적으로 제공이 가능한 경우

■ 의료기관은 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공 가능

○ 이때, 다음 사항을 고려하여야 함

- ① 개인정보를 추가적으로 제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ② 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ③ 개인정보의 추가적 제공이 정보주체 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ④ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

다. 민감정보 또는 고유식별정보의 제3자 제공

■ 민감정보 또는 고유식별정보를 제3자에게 제공하는 경우에는 해당 정보주체(환자, 의료인, 직원)의 동의를 별도로 받거나 법령에 구체적인 근거가 필요함

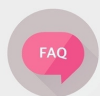
라. 금지되는 개인정보 제공 행위

■ 업무상 알게 된 개인정보를 누설하거나 권한 없이 다른 사람이 이용하도록 제공하는 행위는 금지

| 개인정보 누설 금지 |

법령명	규정내용
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」	제74조(비밀누설의 금지) 이 법에 따라 건강진단, 입원치료, 진단 등 감염병 관련 업무에 종사하는 자 또는 종사하였던 자는 그 업무상 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설하여서는 아니 된다. 제78조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 3. 제74조를 위반하여 업무상 알게 된 비밀을 누설한 자
「건강검진 기본법」	제23조(비밀누설의 금지) 이 법에 따른 국가건강검진 업무에 종사하는 자 또는 종사하였던 자는 그 업무상 알게 된 비밀을 정당한 이유 없이 누설하여서는 아니 된다. 제28조(벌칙) 제23조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
「모자보건법」	제24조(비밀 누설의 금지) 모자보건사업에 종사하는 사람은 이 법 또는 다른 법령에서 특별히 규정된 경우를 제외하고는 그 업무 수행상 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하거나 공표하여서는 아니 된다. 제26조(벌칙) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다. 4. 제24조를 위반하여 비밀을 누설하거나 공표한 자
「암관리법」	제44조(비밀유지 의무) 국립암센터의 임직원 또는 그 직에 있었던 자는 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용(盜用)하여서는 아니 된다. 제51조(벌칙) 제44조를 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다.
「응급의료에 관한 법률」	제40조(비밀 준수 의무) 응급구조사는 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 공개하여서는 아니 된다. 제60조(벌칙) ③ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 2. 제40조의 비밀 준수 의무를 위반한 사람. 다만, 고소가 있어야 공소를 제기할 수 있다
「의료법」	제19조(정보 누설 금지) 의료인이나 의료기관 종사자는 이 법이나 다른 법령에 특별히 규정된 경우 외에는 의료·조산 또는 간호업무나 제17조에 따른 진단서·검안서·증명서 작성·교부 업무, 제18조에 따른 처방전 작성·교부 업무, 제21조에 따른 진료 기록 열람·사본 교부 업무, 제22조제2항에 따른 진료기록부등 보존 업무 및 제23조에 따른 전자의무기록 작성·보관·관리 업무를 하면서 알게 된 다른 사람의 정보를 누설하거나 발표하지 못한다. 제69조(의료지도원) ③의료지도원 및 그 밖의 공무원은 직무를 통하여 알게 된 의료기관, 의료인, 환자의 비밀을 누설하지 못한다. 제88조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역이나 3천만원

법령명	규정내용
	이하의 벌금에 처한다. 1. 제19조, 제21조제2항, 제22조제3항, 제27조제3항·제4항, 제33조제4항, 제35조제1항단서, 제38조제3항, 제59조제3항, 제64조제2항(제82조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다), 제69조제3항을 위반한 자. 다만, 제19조, 제21조제2항 또는 제69조제3항을 위반한 자에 대한 공소는 고소가 있어야 한다.
「정신건강 증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」	제71조(비밀누설의 금지) 정신질환자 또는 정신건강증진시설과 관련된 직무를 수행하고 있거나 수행하였던 사람은 그 직무의 수행과 관련하여 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하거나 공표하여서는 아니 된다. 제85조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 6. 제71조를 위반하여 직무수행과 관련하여 알게 된 다른 사람의 비밀을 누설하거나 공표한 사람
「후천성 면역결핍증 예방법」	제7조(비밀 누설 금지) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 이 법 또는 이 법에 따른 명령이나 다른 법령에서 정하고 있는 경우 또는 본인의 동의가 있는 경우를 제외 하고는 재직 중에는 물론 퇴직 후에도 감염인에 대하여 업무상 알게 된 비밀을 누설 하여서는 아니 된다. 1. 국가 또는 지방자치단체에서 후천성면역결핍증의 예방·관리와 감염인의 보호·지원에 관한 사무에 종사하는 사람 2. 감염인의 진단·검안·진료 및 간호에 참여한 사람 3. 감염인에 관한 기록을 유지·관리하는 사람 제26조(벌칙) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금에 처한다. 1. 제7조를 위반하여 비밀을 누설한 사람



경찰이 문서로 환자의 인적사항의 제공을 요구할 경우 어떤 조치를 해야 하나요?

- 경찰로부터 환자의 인적사항 요구가 있는 경우에는 정보주체인 환자로부터 별도의 동의를 받아 해당 개인정보를 제공할 수 있습니다. 이 경우 정보주체인 환자에게 ① 개인정보를 제공 받는 자, ② 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적, ③ 제공하는 개인정보의 항목, ④ 개인정보를 제공받는 자의 보유 및 이용 기간, ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용을 알려야 하고, 이와 같은 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 합니다.



다른 의료기관 또는 검사기관에 검사를 의뢰하여 검사를 하는 경우 정보주체의 동의를 받아야 하나요?

- 진료를 목적으로 다른 의료기관 또는 검사기관에 검사를 위탁하는 등 개인정보 처리를 위탁하는 경우 정보주체인 환자의 동의를 받을 필요는 없습니다. 그렇지만, 다음의 사항을 준수하여야 합니다.
- 첫째, 위탁을 하는 경우 다음 사항이 포함된 계약서를 문서화하여 작성합니다.

- ① 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
- ② 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
- ③ 위탁업무의 목적 및 범위
- ④ 재위탁 제한에 관한 사항
- ⑤ 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보 조치에 관한 사항
- ⑥ 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
- ⑦ 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

- 둘째, 의료기관은 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 환자 또는 그 보호자가 언제든지 확인할 수 있도록 다음과 같은 방법으로 공개하여야 합니다.

- ① 인터넷 홈페이지
- ② 위탁자의 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
- ③ 관보(위탁자가 공공기관인 경우만 해당한다)나 위탁자의 사업장 등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
- ④ 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
- ⑤ 재화나 용역을 제공하기 위하여 위탁자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법

- 셋째, 위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지 감독하여야 합니다.

5. 개인정보 처리 업무위탁

의료기관이 개인정보의 처리 업무를 제3자에게 위탁하는 경우에는 문서로 하여야 하며, 위탁하는 업무의 내용과 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자를 환자 등이 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 공개하여야 한다.

가. 위탁 방법

- 의료기관에서 환자 등의 개인정보 처리업무(예 : 진료 신청서 처리사무, 진료비 수납 사무, 연말정산사무, 각종 증명서 발급사무 등)를 위탁하는 경우 아래 사항이 포함된 문서로 하여야 함([붙임5] 개인정보 처리 위탁 계약서(예시) 참조)

개인정보 처리 위탁 계약서 기재사항

- 위탁업무 수행목적 외 개인정보의 처리 금지에 관한 사항
- 개인정보의 기술적·관리적 보호조치에 관한 사항
- 위탁업무의 목적 및 범위
- 재위탁 제한에 관한 사항
- 개인정보에 대한 접근 제한 등 안전성 확보조치에 관한 사항
- 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리현황 점검 등 감독에 관한 사항
- 법 제26조제2항에 따른 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우의 손해배상 등 책임에 관한 사항

| 개인정보 처리 업무위탁과 제3자 제공의 비교 |

구분	업무위탁	제3자 제공
관련 조항	「개인정보 보호법」 제26조	「개인정보 보호법」 제17조
예시	배송업무 위탁, TM 위탁 등	사업제휴, 개인정보 판매 등
이전목적	위탁자의 이익을 위하여 처리(수탁업무 처리)	제3자의 이익을 위하여 처리
예측가능성	정보주체가 사전 예측 가능	정보주체가 사전 예측 곤란
이전 방법	원칙 : 위탁사실 공개 예외 : 위탁사실 고지	원칙 : 제공목적 등 고지 후 정보주체 동의획득
관리·감독책임	위탁자 책임	제공받는 자 책임
손해배상책임	위탁자 부담(사용자 책임)	제공받는 자 부담

나. 위탁업무 등의 공개

- 개인정보처리업무를 위탁하는 의료기관은 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 수탁자를 환자 등 정보주체가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지에 ‘개인정보 처리방침’으로 지속적으로 게재하여야 함

개인정보 처리 업무위탁 홈페이지 (예시)

제3조(개인정보처리 위탁)

가. 0000병원 홈페이지는 원활한 개인정보 업무처리를 위하여 다음과 같이 개인정보 처리업무를 위탁하고 있습니다.

※ 홈페이지를 통해 최초 진료회원으로 등록된 경우는 병원관리시스템에도 등록되어 운영됩니다. 이들 경우는 병원에서 위탁한 (주)YY에서 전산관리를 맡게 되며, 진료 시 개인정보 처리에 대한 동의를 받게 됩니다.

나. 0000병원 홈페이지는 위탁계약 체결 시 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 위탁업무 수행 목적 외 개인정보 처리금지, 기술적/관리적 보호조치, 재위탁 제한, 수탁자에 대한 관리/감독, 손해배상 등 책임에 관한 사항을 계약서 등 문서에 명시하고, 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하고 있습니다.

다. 위탁업무의 내용이나 수탁자가 변경될 경우에는 지체없이 본 개인정보 처리방침을 통하여 공개하도록 하겠습니다.

4. 수집한 개인정보의 취급위탁

△△병원은 전화예약/상담 및 수납업무를 아래와 같이 개인정보를 위탁하고 있으며, 관계 법령에 따라 위탁계약 시 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요한 사항을 규정하고 있습니다.

△△병원의 개인정보 위탁처리 기관 및 위탁업무 내용은 아래와 같습니다.

위탁업체	위탁업무 내용
(주)AAA	전화 예약 업무
(주)BBB	진료비 수납, 환급, 진료 예약 및 환자이송
(주)CCC	주차관리
(주)DDD	보안 및 면회객 안내
(주)EEE	광화일 의무기록 관리
(주)FFF	정보시스템 개발 및 관리
(주)GGG	환자식이 및 배식
(주)HHH	진료비 수납, 처방전 발행
(주)III	서버 유지보수

- 인터넷 홈페이지에 게재할 수 없는 경우에는 다음의 방법 중 어느 하나 이상의 방법으로 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 공개하여야 함

인터넷 이외의 방법에 의한 위탁업무 공개 방법

- ① 위탁자의 사업장·영업소·사무소·점포 등(이하 “사업장 등”이라 한다)의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
- ② 관보나 위탁자의 사업장 등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반일간 신문, 일반주간 신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
- ③ 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
- ④ 재화나 용역을 제공하기 위하여 위탁자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법

다. 수탁자 교육 및 감독

- 개인정보처리업무를 위탁한 의료기관은 수탁자에 대하여 개인정보가 분실·도난·유출·변조·훼손되지 않도록 교육하여야 함
- 개인정보처리업무를 위탁한 의료기관은 수탁자가 「개인정보 보호법」과 같은 법 시행령, 표준 개인정보 보호지침에 따라 의료기관이 준수하여야 하는 사항과 다음의 사항을 준수하고 있는지 감독하여야 함

라. 손해배상 책임

- 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에 「개인정보 보호법」을 위반하여 발생한 손해배상 책임에 대하여는 수탁자를 의료기관의 소속직원으로 간주함

수탁자의 의무

- 개인정보 처리업무 수탁자는 개인정보 처리업무에 관하여 수집·이용, 제공, 보관 등과 관련하여 개인정보처리자(의료기관)에게 부과되는 의무를 준수하여야 함

6. 영업의 양도

영업양도, 합병 등으로 다른 의료기관에 환자 등 개인정보를 이전할 때에는 영업양도자는 해당 정보주체에게 알려야 하며, 개인정보를 이전받은 의료기관은 이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용할 수 있다.

- 영업양도, 합병 등으로 환자 등 정보주체의 개인정보를 다른 의료기관에게 이전하여야 하는 때에는 개인정보를 이전하기 전에 환자 등 해당 정보주체에게 다음의 사항을 통지하여야 함

통지사항

- ① 개인정보를 이전하려는 사실
- ② 개인정보를 이전받는 자(영업양수자 등)의 성명(법인의 경우에는 법인의 명칭을 말한다), 주소, 전화번호 및 그 밖의 연락처
- ③ 정보주체가 개인정보의 이전을 원하지 아니하는 경우 조치할 수 있는 방법 및 절차

- 정보주체가 최소한 이전 사실을 확인하고 회원탈퇴, 동의 철회 등의 권리를 행사할 수 있는 시간적 여유를 주어야 함

- 의료기관이 영업양도 등에 따라 개인정보 이전 사실을 통지할 때에는 다음의 방법으로 하여야 함

통지 방법

- ① 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법
- ② 개인정보를 이전하려는 의료기관이 과실 없이 서면 등에 따른 방법으로 통지사항을 정보주체에게 알릴 수 없는 경우에는 해당 사항을 인터넷 홈페이지에 30일 이상 게재하여야 함
 - ▶ 다만, 인터넷 홈페이지를 운영하지 아니하는 의료기관은 사업장등의 보기 쉬운 장소에 30일 이상 게시하여야 함

■ 개인정보를 이전받은 의료기관은 환자 등 정보주체에게 개인정보의 이전 사실 등을 개인정보를 이전받은 후 지체 없이 통지하여야 함

- 의료기관이 개인정보의 이전 사실 등을 이미 알린 경우에는 통지하지 않아도 됨

■ 개인정보를 이전받은 의료기관은 영업의 양도·합병 등으로 개인정보를 이전받은 경우, 이전 당시의 본래 목적으로만 개인정보를 이용할 수 있으며, 「개인정보 보호법」의 개인정보처리자로서의 권리와 의무를 짐

- 영업의 양도, 합병 당시의 처리 목적과 다른 용도로 개인정보를 이용하고자 하는 경우에는 환자 등 정보주체로부터 별도로 동의를 받아야 함

7. 영상정보처리기의 설치·운영

의료기관이 영상정보처리기기(CCTV, 네트워크 카메라)를 설치·운영하고자 할 때에는 개인의 사생활이 침해되지 않도록 영상정보처리기기를 최소한으로 설치·운영하여야 한다.

가. 영상정보처리기기 설치·운영 제한

- 공개된 장소에서 영상정보처리기기 설치는 원칙적으로 금지되지만, 예외적으로 다음의 사유에 해당하는 경우에는 설치할 수 있음

영상정보처리기기 설치·운영 사유

- ① 법령에서 구체적으로 허용하고 있는 경우
- ② 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우
- ③ 시설 안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우
- ④ 교통단속을 위하여 필요한 경우
- ⑤ 교통정보의 수집·분석 및 제공을 위하여 필요한 경우

- 의료기관의 복도, 계단, 주차장 등 불특정 다수가 통제받지 않고 다닐 수 있는 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하고자 하는 경우 다음의 사항을 준수하여야 함

영상정보처리기기 설치·운영에 따른 주의 사항

- ① 영상정보처리기기 설치·운영 제한 및 필요 최소한 촬영
- ② 영상정보처리기기 임의조작·녹음 금지
- ③ 안내판 설치를 통한 설치 사실 공지
- ④ 영상정보처리기기 운영·관리 방침 수립·공개 및 책임자 지정
- ⑤ 영상정보의 목적 외 이용·제공 제한 및 보관·파기 철저
- ⑥ 영상정보처리기기의 설치·운영 위탁 시 관리·감독 철저
- ⑦ 개인영상정보의 안전성 확보 조치 및 자체 점검 실시

- 의료기관의 진료실, 처치실, 수술실, 입원실, 행정사무실, 의무기록실, 전산소 등 출입에 제한이 있는 공간에 영상정보처리기를 설치하여 개인 영상 등을 수집하고자 하는 경우에는 정보주체의 수집·이용 동의를 받아야 함
- 동의를 받을 때에는 영상정보 수집의 목적, 보유기간 등을 알리고 동의를 받아야 하며, 반드시 수집 목적으로만 이용하여야 함



진료실에서 폭행사고를 대비하여 CCTV 설치가 필요한데 개인 동의를 받고 할 수 없는 상황일 때는 어떻게 해야 하나요? 예를 들어 폭행사고는 예측이 되기도 하지만(상습적인 환자) 예측 불가능하게 발생하는 경우가 많습니다.

- 진료실은 의료인과 환자만이 출입할 수 있으므로 불특정 다수가 출입할 수 있는 공개된 장소가 아닙니다. 그러므로 CCTV 등 영상정보처리기를 설치하여 촬영하기 위해서는 진료실에 출입하는 모든 사람의 동의를 받아야만 녹화할 수 있습니다. 동의를 받은 경우에도 개인의 사생활 침해가 최소화 되도록 녹화만 할 수 있을 뿐 녹음은 할 수 없습니다.



응급실 내 음주 환자, 조직폭력배 등이 진료 중 의료인에게 폭언이나 폭행, 응급실의 각종 장비의 파손 사례가 있어서 CCTV를 설치하려고 합니다. CCTV를 설치하여 운영할 수 있나요?

- 병원, 응급실 내의 접수창구, 대기실, 복도 등은 환자 및 보호자가 비교적 제약 없이 출입할 수 있는 장소이므로 「개인정보 보호법」에 따른 ‘공개된 장소’에 해당합니다. 따라서 범죄예방 및 수사, 시설 안전 및 화재 예방 등의 목적으로 CCTV를 설치할 수 있습니다(개인정보 보호법 제25조).
- 그렇지만, 응급실 내의 진료실, 치료실 등은 비공개 장소에 해당하므로 이러한 장소에는 촬영 대상 정보주체(환자 및 보호자)의 동의를 받아 CCTV를 운영할 수 있습니다.

- 목욕실, 화장실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 있도록 하는 영상정보처리기기 설치·운영은 금지됨

나. 영상정보처리기기 임의조작·녹음 금지

- 영상정보처리기기는 설치목적과 다른 목적으로 임의로 조작하거나 다른 곳을 비추거나 녹음기능을 사용하는 것은 금지됨

다. 영상정보처리기기 설치 시 의견수렴 절차 실시

- 공공기관이 공개된 장소 및 교도소·정신보건시설 등 대통령령으로 정한 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 경우에는 다음의 절차 중 하나를 거쳐 관계 전문가 및 이해관계인의 의견을 수렴해야 함
 - 「행정절차법」에 따른 행정예고의 실시 또는 의견 청취
 - 해당 영상정보처리기기의 설치로 직접 영향을 받는 지역 주민 등을 대상으로 하는 설명회, 설문조사 또는 여론조사
- 법에 따른 교정시설이나 정신의료기관 등 개인 사생활 침해우려 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영하려는 자는 다음의 사람들로부터 모두 의견을 수렴하여야 함
 - 관계 전문가
 - 해당 시설에 종사하는 사람, 해당 시설에 구금되어 있거나 보호받고 있는 사람 또는 그 사람의 보호자 등 이해관계인

라. 안내판 설치를 통한 설치·운영 사실 공개

- 의료기관이 공개된 장소에 영상정보처리기기를 설치·운영할 때 정보주체가 쉽게 알아 볼 수 있도록 안내판을 설치하여야 함 ([붙임6] 영상정보처리기기 설치 안내판 (예시) 참조)

안내판에 기재하여야 할 사항

- ① 설치 목적 및 장소
- ② 촬영 범위 및 시간
- ③ 관리책임자의 성명(또는 직책) 및 연락처
- ④ (영상정보처리기기 설치·운영을 위탁한 경우) 수탁관리자 성명(또는 직책)·업체명 및 연락처

마. 영상정보처리기기 운영·관리 방침

- 영상정보처리기기를 운영하는 의료기관은 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 수립하여 홈페이지, 게시판 등에 공개하여야 함
- 영상정보처리기기를 운영하는 의료기관은 개인영상정보 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임질 ‘개인영상정보 관리책임자’를 지정하여야 함

* 개인정보 보호책임자가 지정되어 있는 경우에는 그 개인정보 보호책임자가 개인영상정보 관리책임자의 업무를 수행할 수 있음

바. 영상정보의 목적 외 이용·제공 제한 및 보관·파기 철저

- 영상정보처리기기를 운영하는 의료기관은 다음의 사유에 해당하는 경우를 제외하고 개인영상정보를 수집목적 이외로 이용하거나 제3자에게 제공하는 것은 금지됨

개인영상정보 이용 및 제3자 제공의 허용

- ① 정보주체의 별도의 동의를 얻은 경우
- ② 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
- ③ 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
- ④ 개인영상정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제3자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 개인정보 보호위원회의 심의·의결을 거친 경우
- ⑤ 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
- ⑥ 범죄의 수사와 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
- ⑦ 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
- ⑧ 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우

※ ④~⑧번은 공공의료기관에 한함

- 영상정보처리기를 운영하는 의료기관이 영상정보 보유목적 달성을 위한 특별한 기간 산정이 곤란한 때에는 영상정보의 보관 기간은 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 하고, 이 기간이 종료한 때에는 파기하여야 함

사. 영상정보처리기기의 설치·운영 위탁 시 관리·감독 철저

- 영상정보처리기기를 운영하는 의료기관은 영상정보처리기기의 설치·운영에 관한 사무를 위탁할 수 있으며, 이 경우 개인정보 처리업무 위탁에 관한 규정을 준수하여야 함

아. 개인영상정보 열람·존재확인·파기 청구권 보장

- 영상정보처리기기를 운영하는 의료기관은 정보주체로부터 개인영상정보의 열람, 존재확인 또는 파기를 요청받은 경우 지체 없이 필요한 조치를 취해야 함

- 본인이거나 정당한 대리인 여부를 주민등록증·운전면허증·여권 등의 신분증명서를 제출 받아 확인하여야 함
- 열람 등의 조치를 취하는 때에는 정보주체 이외의 자의 사생활 침해가 우려될 경우 정보주체 이외의 자의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 함

■ 보관기간이 경과하여 파기하였거나, 그 밖에 정보주체의 열람요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우는 열람을 거부할 수 있음

- 의료인 폭행 등과 같이 정보주체의 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우에는 거부사유를 10일 이내에 서면으로 정보주체에게 통지하고 열람 등 거부

열람 거부 정당화 사유

- ① 범죄수사·공소유지·재판수행에 중대한 지장을 초래하는 경우(공공기관에 한함)
- ② 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
- ③ 그 밖에 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

자. 개인영상정보의 안전성 확보 조치 및 자체 점검 실시

- 영상정보처리기를 운영하는 의료기관은 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 함
- 한편, 영상정보처리기를 운영하는 보건복지부 소관 공공의료기관은 「표준 개인정보 보호지침」 준수 여부에 대한 자체 점검을 통해 개인영상정보의 침해 방지를 위해 노력하여야 함

* 공공의료기관은 자체점검 실시결과를 다음 해 3월 31일까지 보건복지부 및 보호위원회에 통보하고, 개인정보 보호 종합지원 시스템(<https://intra.privacy.go.kr>)에 등록하고, 홈페이지 등에 공개하여야 함

8. 개인정보파일의 등록(공공기관에만 적용)

공공의료기관이 개인정보파일을 운용하기 위해서는 보호위원회에 등록하여야 하며, 변경한 경우에도 같다.

- 개인정보파일의 등록·변경등록은 개인정보 보호책임자가 보호위원회에 등록하여야 함
- 개인정보파일의 등록·변경등록은 개인정보취급자의 신청을 받은 개인정보 분야별 책임관이 소속 기관의 개인정보 보호책임자에게 신청하여야 함
- 개인정보파일의 등록·변경등록 신청을 받은 개인정보 보호책임자는 등록·변경등록 사항을 검토하고, 그 적정성을 판단하여야 하며, 해당 개인정보파일을 운용하기 시작한 날부터 60일 이내에 보호위원회에 등록·변경등록을 하여야 함
- 다만, 개인정보파일 등록 시 보건복지부에 사전에 보고하고 확인을 받아야 함

보건복지부의 확인을 받아야 하는 의료기관

- 국립정신건강센터, 국립나주병원, 국립부곡병원, 국립춘천병원, 국립공주병원, 국립소록도병원, 국립재활원, 국립암센터, 국립중앙의료원 같은 보건복지부 소속 기관 및 소관 공공기관은 보건복지부로 등록·변경등록 사항의 검토 및 적정성 판단을 요청한 후, 보건복지부의 확인을 받아 보호위원회에 등록·변경하여야 함

- 개인정보를 등록·변경등록하기 위하여서는 ‘개인정보 파일 등록·변경등록 신청서’를 작성하여 신청하고, 등록된 개인정보를 보유하는 경우에는 1개의 개인정보파일에 1개의 개인정보파일대장을 작성하여 관리하여야 함
([붙임기] 개인정보파일 (등록·변경등록) 신청서 참조)

- 개인정보파일을 등록할 때에는 다음의 사항을 반드시 기재하여야 하고, 개인정보파일을 등록할 때 개인정보영향평가를 받은 개인정보파일은 그 영향평가의 결과를 첨부하여야 함

개인정보파일 등록 사항
① 개인정보파일을 운용하는 공공기관의 명칭 ② 개인정보파일의 명칭 ③ 개인정보파일의 운영 근거 및 목적 ④ 개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목 ⑤ 개인정보파일로 보유하고 있는 개인정보의 정보주체 수 ⑥ 개인정보의 처리방법 ⑦ 개인정보의 보유기간 ⑧ 개인정보를 통상적 또는 반복적으로 제공하는 경우에는 그 제공받는 자 ⑨ 해당 공공기관에서 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서 ⑩ 개인정보의 열람 요구를 접수·처리하는 부서 ⑪ 개인정보파일의 개인정보 중 법 제35조제4항에 따라 열람을 제한하거나 거절할 수 있는 개인정보의 범위 및 제한 또는 거절 사유 ⑫ 법 제33조제1항에 따른 개인정보 영향평가를 받은 개인정보파일의 경우에는 그 영향평가의 결과

- 보호위원회는 개인정보파일의 등록 현황을 누구든지 쉽게 열람할 수 있도록 공개하여야 함
- 보건복지부장관은 개인정보파일의 등록사항과 그 내용을 검토하여 개선권고사유에 해당하는 때에는 그 개선을 권고할 수 있음

개선 권고 사유

- ① 개인정보파일이 과다하게 운용된다고 판단되는 경우
- ② 등록하지 않은 개인정보파일이 있는 경우
- ③ 개인정보파일 등록 사실이 삭제되었음에도 불구하고 개인정보파일을 계속 보유하고 있는 경우
- ④ 개인정보 영향평가를 받은 개인정보파일을 보유하고 있음에도 그 결과를 등록사항에 포함시키지 않은 경우
- ⑤ 그 밖에 법 제32조에 따른 개인정보파일의 등록 및 공개에 위반되는 사항이 있다고 판단되는 경우

9. 개인정보의 안전성 확보조치

가. 안전조치 기준 적용

■ 의료기관이 개인정보의 안전성 확보에 필요한 조치를 하는 경우에는 의료기관의 규모 및 환자(정보주체)의 개인정보 보유량에 따른 안전조치 기준을 적용하여야 함

○ 다만 어느 유형에 속하는지에 대해서는 해당 의료기관에서 입증책임을 짐

| 안전조치 적용 유형 |

- ◆ 유형1(완화)
 - 1만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 소상공인, 단체, 개인
- ◆ 유형2(표준)
 - 100만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업
 - 10만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관
 - 1만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 소상공인, 단체, 개인
- ◆ 유형3(강화)
 - 10만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 대기업, 중견기업, 공공기관
 - 100만명 이상의 정보주체에 관한 개인정보를 보유한 중소기업, 단체

구 분		개인정보 보유량 (전체 총합)			
		1만명 미만	1만명~10만명 미만	10만명~100만명 미만	100만명 이상
개인정보 처리자 유형	공공기관	유형2(표준)		유형3(강화)	
	대기업				
	중견기업				
	중소기업	유형2(표준)			유형3(강화)
	소상공인	유형1(완화)	유형2(표준)		
	개인				
	단체	유형1(완화)	유형2(표준)		유형3(강화)

개인정보처리자 유형 분류

※ 개인정보처리자의 유형 : 공공기관, 대기업, 중견기업, 중소기업, 소상공인, 개인, 단체

- 대기업 : 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제14조에 따라 공정거래위원회가 지정한 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단
- 중견기업 : 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 해당하며 다음 요건을 모두 갖춘 기업
 - ① 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업이 아닐 것
 - ② 「공공기관의 운영에 관한 법률」제4조에 따른 공공기관, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업 등 시행령으로 정하는 기관이 아닐 것
 - ③ 그 밖에 지분 소유나 출자관계 등이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」시행령으로 정하는 기준에 적합한 기업
- 중소기업 : 「중소기업기본법」제2조 및 동법 시행령 제3조에 해당하며 다음 어느 하나에 해당하는 기업
 - ① 업종별로 매출액 또는 자산총액 등이 「중소기업기본법」시행령으로 정하는 기준을 모두 갖춘 기업이며 지분 소유나 출자 관계 등 소유와 경영의 실질적인 독립성이 시행령으로 정하는 기준에 맞는 기업
 - ② 「사회적기업 육성법」제2조제1호에 따른 사회적기업 중에서 「중소기업기본법」시행령으로 정하는 사회적기업
 - ③ 「협동조합 기본법」제2조에 따른 협동조합, 협동조합연합회, 사회적협동조합, 사회적협동조합연합회 중 「중소기업기본법」시행령으로 정하는 자
 - ④ 「소비자생활협동조합법」제2조에 따른 조합, 연합회, 전국연합회 중 「중소기업기본법」시행령으로 정하는 자
- 소상공인 : 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 해당하며 다음의 요건을 모두 갖춘 자
 - ① 상시 근로자 수가 10명 미만일 것
 - ② 업종별 상시 근로자 수 등이 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」시행령으로 정하는 기준에 해당할 것
 - 1. 광업·제조업·건설업 및 운수업: 10명 미만
 - 2. 그 밖의 업종: 5명 미만

상시근로자란?
(「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 시행령」 제2조 제3항)

- “상시근로자”란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 근로자 가운데 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 제외한 사람을 말함.
 - ① 임원 및 「소득세법 시행령」 제20조에 따른 일용근로자
 - ② 3개월 이내의 기간을 정하여 근로하는 사람
 - ③ 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제14조의2제1항에 따라 인정받은 기업부설 연구소 및 연구개발전담부서의 연구전담요원
 - ④ 「근로기준법」 제2조제1항제8호에 따른 단시간근로자로서 1개월 동안의 소정(所定)근로 시간이 60시간 미만인 사람

상시근로자 수의 산정방법
(「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률 시행령」 제2조 제4항)

- 상시 근로자 수는 다음 각 호의 구분에 따른 방법에 따라 산정한다. 이 경우 단시간근로자로서 1개월 동안의 소정근로시간이 60시간 이상인 근로자는 1명을 0.5명으로 산정한다.
 1. 직전 사업연도의 사업기간이 12개월 이상인 경우(직전 사업연도에 창업하거나 합병 또는 분할한 경우로서 창업일, 합병일 또는 분할일부터 12개월 이상이 지난 경우는 제외한다): 직전 사업연도의 매월 말일 현재의 상시 근로자의 수를 합하여 12로 나눈 인원
 2. 직전 또는 해당 사업연도에 창업하거나 합병 또는 분할한 경우로서 제1호에 해당하지 아니하는 경우: 다음 각 목의 구분에 따라 월평균 상시 근로자의 수로 환산하여 산정한 인원
 - 가. 산정일이 창업하거나 합병 또는 분할한 달에 속하는 경우: 산정일 현재의 인원
 - 나. 창업하거나 합병 또는 분할한 지 12개월 미만인 경우(가목의 경우는 제외한다): 창업일, 합병일 또는 분할일이 속하는 달부터 산정일까지의 기간의 매월 말일 현재의 상시 근로자의 수를 합하여 해당 월수로 나눈 인원
 - 다. 창업하거나 합병 또는 분할한 지 12개월 이상인 경우: 산정일이 속하는 달부터 역산하여 12개월이 되는 달까지의 기간의 매월 말일 현재의 상시 근로자의 수를 합하여 12로 나눈 인원

나. 개인정보의 안전성 확보조치 의무

■ 의료기관은 처리하는 환자 등의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 개인정보의 안전성 확보조치를 하여야 함

* 「개인정보 보호법」 제29조, 시행령 제30조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시 참고

관리적 조치	▷ 내부관리계획 수립·시행(개인정보보호책임자 지정 등) ▷ 접근 권한의 제한
기술적 조치	▷ 접근 권한의 제한·관리 ▷ 접근통제 시스템 설치 및 운영 ▷ 개인정보 암호화 * 주민번호를 보관 시에는 반드시 암호화하여야 함 ▷ 접속기록의 보관 및 위·변조 방지 ▷ 보안 프로그램의 설치·운영 ▷ 관리용 단말기의 안전조치
물리적 조치	▷ 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 및 출입통제 절차 수립·운영 ▷ 개인정보 포함 서류, 보조저장매체의 안전장소 보관 및 반출·입 통제 등 ▷ 개인정보의 파기

※ 다만 개인정보처리자의 경우, 개인정보처리자의 유형 및 개인정보 보유량에 따라 상기 안전조치 의무의 범위가 달라지는바, 자세한 내용은 '개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보 보호위원회 고시)' 제2조 및 별표 참조

○ 내부관리계획 수립 및 시행

- 의료기관은 환자 등의 개인정보를 안전하게 처리하기 위하여 다음의 내용이 포함된 내부 관리계획을 수립·시행하여야 함
 - 개인정보 보호책임자의 지정에 관한 사항
 - 개인정보 보호책임자 및 개인정보취급자의 역할 및 책임에 관한 사항
 - 개인정보취급자에 대한 교육에 관한 사항

- 접근 권한의 관리에 관한 사항
- 접근 통제에 관한 사항
- 개인정보의 암호화 조치에 관한 사항
- 접속기록 보관 및 점검에 관한 사항
- 악성프로그램 등 방지에 관한 사항
- 물리적 안전조치에 관한 사항
- 개인정보 보호조직에 관한 구성 및 운영에 관한 사항
- 개인정보 유출사고 대응 계획 수립·시행에 관한 사항
- 위험도 분석 및 대응방안 마련에 관한 사항
- 재해 및 재난 대비 개인정보처리시스템의 물리적 안전조치에 관한 사항
- 개인정보 처리업무를 위탁하는 경우 수탁자에 대한 관리 및 감독에 관한 사항
- 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항

소상공인에 대한 예외

- 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조(상시근로자 10인 미만의 사업자) 및 동 법 시행령 제2조에 의한 소상공인(업종에 따라 상시 근로자 10인 또는 5인 미만)에 해당하며, 1만명 미만의 정보주체에 관한 개인정보를 수집하는 경우에는 내부관리계획을 수립하지 아니할 수 있음

○ 접근 권한의 관리

- 의료기관은 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여하는 등 조치를 하여야 함
- 접근권한을 업무수행에 필요한 최소한의 범위로 담당자에 따라 차등 부여
(고객관리 프로그램에 대한 업무 담당자별 권한이 동일하여 사용권한의 차등 부여가 어려울 경우, 담당자별로 ID 부여)

- 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보취급자가 변경되었을 경우 지체 없이 개인정보처리시스템의 접근 권한을 변경 또는 말소
- 접근권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관
- 개인정보취급자별 사용자계정이 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 관리
- 개인정보취급자 또는 정보주체가 안전한 비밀번호를 설정하여 이행할 수 있도록 비밀번호 작성규칙을 수립하여 적용

○ 접근통제 시스템 설치 및 운영

- 의료기관은 개인정보처리시스템을 운영하는 경우 시스템에 대한 불필요한 접근과 무인가 접근 차단을 위한 접근 통제 등에 필요한 조치*를 하여야 함
- * 인가받지 않은 접근 제한, 일정 시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우 자동으로 개인정보처리시스템의 접속 차단 등
- 업무용 모바일 기기의 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 하여야 함

○ 암호화

- 의료기관은 다음에 해당하는 경우 안전한 알고리즘으로 암호화하여야 함

- 고유식별정보 또는 바이오정보를 아래와 같이 처리하는 경우에는 안전한 알고리즘으로 암호화하여야 함
- 정보통신망을 통하여 송·수신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우
- 환자 등의 비밀번호 및 바이오정보(지문 등)를 저장하는 경우
 - * 특히, 비밀번호를 저장시에는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화하여 저장
- 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : DeMilitarized Zone)에 고유식별정보를 저장하는 경우
- 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우로서 위험도 분석 결과 암호화가 필요하다고 판단된 경우

● 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치

- 의료기관은 개인정보취급자가 개인정보처리시스템에 접속한 기록을 최소 1년 이상 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 안전하게 보관하여야 함

* 다만, 5만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리시스템의 경우에는 2년 이상 보관·관리하여야 함

| 접속기록 항목 예시 |

필수 기록 항목	설명
ID	개인정보취급자 식별정보
날짜 및 시간	접속일시
접속자 IP주소	접속지 정보
처리한 정보주체 정보	이름, ID, 학번 등
수행업무	열람, 수정, 삭제, 인쇄, 입력 등

- 개인정보의 유출·위조·변조·훼손 등에 대응하기 위하여 개인정보 처리시스템의 접속 기록 등을 월 1회 이상 점검하여야 함. 특히, 개인정보를 다운로드 한 경우에는 그 사유를 반드시 확인하여야 함
- 업무용 모바일 기기의 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 하여야 함

● 보안 프로그램 설치 및 업데이트

- 악성 프로그램 등의 감염을 예방·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램 설치·운영

보안프로그램 설치 및 운영 방법

- 자동 업데이트 기능을 사용하거나, 일 1회 이상 업데이트 실시
- 악성 프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우, 즉시 이에 따른 업데이트 실시
- 발견된 악성프로그램 등에 대해 삭제 등 대응 조치

● 관리용 단말기의 안전조치

- 개인정보처리자는 관리용 단말기에 대해 인가받지 않은 자의 접근·조작 차단, 목적 외 사용 방지, 보안 조치 등의 안전조치를 취하여야 함

* 관리용 단말기관 개인정보시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리시스템에 직접 접속하는 단말기를 말함

● 안전한 보관을 위한 물리적 조치

- 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영
- 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관
- 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출·입 통제를 위한 보안대책을 마련하여야 함

● 기타

- 화재, 단전 등의 재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 보호를 위한 위기대응 매뉴얼 등 대응 절차 마련·점검 및 백업·복구 계획을 마련하여야 함
- 개인정보의 훼손, 멸실, 변경, 위조, 유출, 누설 금지
(「개인정보 보호법」 제59조)

10. 개인정보의 파기

의료기관은 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 하고, 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

■ 의료기관은 보존기간이 경과하거나 수집·목적을 달성한 진료기록 등 의료정보에 대해서는 지체 없이 파기하는 것이 바람직함

- 개인정보 보호책임자는 파기 계획수립, 시행 등을 관리하여야 하며, 그 사실을 기록하고 관리하여야 함

| 파기사유 및 파기 기한 |

파기 사유	파기 기한
개인정보의 보유기간이 경과된 경우	정당한 사유가 없는 한 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 지체 없이 다만, 의료기관 폐업 또는 휴업의 경우 진료기록은 관할 보건소장에게 넘겨야 함
개인정보의 처리목적의 달성	
해당 의료 서비스의 폐지	
의료기관의 폐업	

■ 민간 의료기관 개설자가 폐업 또는 휴업 신고를 할 때에는 기록·보존하고 있는 진료기록부, 조산기록부, 간호기록부, 그 밖의 진료에 관한 기록을 관할 보건소장에게 넘겨야 함

- 다만, 진료기록부 등의 보관계획서를 제출하여 관할 보건소장의 허가를 받은 경우에는 직접 보관할 수 있음

■ 공공 의료기관이 폐업한 경우 그 사무를 승계하는 기관이 없을 때에는 폐업하는 의료기관의 장은 지체 없이 그 기관의 기록물을 소관 영구기록물 관리기관으로 이관하여야 함

- 정보주체가 의료기관의 인터넷 홈페이지 회원에서 탈퇴하는 경우에는 더 이상 해당 정보주체의 개인정보를 보유할 이유가 없으므로 의료기관은 탈퇴한 날부터 지체 없이 파기하여야 함
- 보유 기간 경과 또는 목적달성 시 지체 없이 파기하는 것이 원칙이지만, 의료기관 관련 개별 법령에서 보존기간을 별도로 정하고 있는 경우에는 해당 법령에서 정하는 기간 동안 보존하여야 함
- 의료기관의 개인정보 가운데 진료기록의 보존 기간과 보존 방법은 다음과 같음 (의료법 시행규칙 제15조)

| 진료기록의 보존 기간 |

종 류	보존기간
환자명부	5년
진료기록부	10년
처방전	2년
수술기록	10년
검사내용 및 검사소견기록	5년
방사선사진(영상물 포함) 및 그 소견서	5년
간호기록부	5년
조산기록부	5년
진단서 등의 부분	3년

진료기록의 보존방법

- ① 진료기록은 마이크로필름이나 광디스크 등에 원본대로 수록하여 보존할 수 있음
- ② 위와 같은 방법으로 진료기록을 보존하는 경우에는 필름 촬영책임자가 필름의 표지에 촬영 일시와 본인의 성명을 적고, 서명 또는 날인 하여야 함

- 개인정보를 파기할 때에는 개인정보가 복구 또는 재생되지 않도록 조치하여야 함

파기 방법

- ① 전자적 파일 형태인 경우 : 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제
 - ※ “복원이 불가능한 방법”이란 사회통념상 현재의 기술수준에서 적절한 비용이 소요되는 방법을 말함
 - ※ 컴퓨터 등의 불용처분 또는 매각은 저장 내용을 완전하게 로우 레벨 포맷(Low Level Format)을 한 후 실시
- ② 전자적 파일 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체 : 파쇄 또는 소각

■ 환자의 진료정보는 법정 보존기간이 경과하여 처리 목적을 달성한 경우에는 지체 없이 파기하는 것이 원칙이며 다만, 의료기관은 진료목적상 필요한 경우, 법정 보존기간이 경과한 진료정보에 대하여 1회에 한정하여 그 기간을 연장하여 보존할 수 있음

- 공공의료기관은 기록물관리 전문요원의 심사와 기록물평가심의회 심의를 거쳐 평가 심의서를 작성하고, 진료정보의 보존 기간 연장 여부를 결정할 수 있음

| 기록물평가심의회 설치·구성 |

기록물평가심의회는 공공의료기관의 장이 소관 기록물 평가 및 파기를 위하여 구성함
기록물평가심의회는 기록물의 보존 가치 평가에 적합하다고 인정되는 5명 이내의 민간 전문가 및 소속 공무원으로 구성하되, 2명 이상의 민간 전문가를 포함하여야 함

- ✓ “기록물”이란 공공기관이 업무와 관련하여 생산하거나 접수한 문서·도서·대장·카드·도면·시청각물·전자문서 등 모든 형태의 기록정보 자료와 행정박물(行政博物)을 말함

※ 「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조, 제27조의2, 같은 법 시행령 제43조, 같은 법 시행규칙 제35조

- 민간의료기관의 경우에도 공공의료기관에 준하는 절차로 예를 들어, 의무기록심의회와 같은 내부 심의를 거쳐, 진료정보의 보존기간 연장여부를 결정할 수 있음. 다만, 소규모 의료기관이 의무기록심의회 등의 구성이 곤란한 경우에는 진료정보의 보존기간 연장에 관한 내부 결재를 득하여야 함

■ 의료기관이 진료정보의 보존기간 연장여부를 결정할 때에는

- 전체 진료정보가 아닌 개별 진료정보(진료기록부, 처방전, 수술기록, 검사소견기록 등)별로 연장기간, 연장사유 등을 심의하여야 함
- 연장기간은 진료정보가 과도한 기간 동안 보존되지 않도록 연장사유에 부합된 최소한의 기간 동안 연장하여야 함
- 연장하여 보존하기로 결정한 경우, 연장 보존에 관한 사항을 개인정보 처리방침의 공개 처럼 의료기관의 인터넷 홈페이지 또는 의료기관 내의 보기 쉬운 장소에 게시하는 것을 권고함

■ 의료기관의 진료정보를 포함한 기록물 파기는 제3자에 위탁하여 시행할 수 있는데, 개인정보 처리 업무위탁의 방법에 따라 처리하여야 함

- 다만, 5명 미만의 상시근로자가 있는 의료기관이 개인정보의 파기를 독립적으로 수행하기 어려운 때에는 협회의 중앙회 또는 지부에서 공동으로 파기할 수 있음
- 공공의료기관은 기록물의 폐기가 종료될 때까지 관계 공무원 또는 직원이 참석하여 감독 하는 등 기록물이 유출되지 아니하도록 필요한 조치를 하여야 함 (「공공기록물 관리에 관한 법률」 제27조제3항)

■ 공공 및 민간의료기관에서 진료기록 등 환자 등의 개인정보를 수집·이용·보관 시 안전성 확보 조치를 한층 강화하여 시행하여야 함

■ 다른 법령에 따라 보존해야 하는 경우에는 법령에 따라 해당 개인정보 또는 개인정보 파일을 보존한다는 점을 분명히 표시한 후 보존하여야 함

- 해당 개인정보 또는 개인정보파일은 다른 개인정보 또는 개인정보파일과 분리하여 보존 하여야 함

11. 개인정보 처리방침의 수립 및 공개

■ 의료기관은 다음의 사항이 포함된 개인정보 처리방침을 수립하고 홈페이지 등을 통하여 공개하여야 함

- 다만, 공공의료기관은 보호위원회에 등록하여야 하는 개인정보파일에 대하여 개인정보 처리방침을 수립하고 홈페이지 등을 통해 공개하여야 함

| 개인정보 처리방침의 기재사항 |

필수적 기재사항
① 개인정보의 처리 목적 ② 개인정보의 처리 및 보유 기간 ③ 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다) ④ 개인정보처리의 위탁에 관한 사항(해당되는 경우에만 정한다) ⑤ 정보주체의 권리·의무 및 그 행사방법에 관한 사항 ⑥ 처리하는 개인정보의 항목 ⑦ 개인정보의 파기절차 및 파기방법 (제21조제1항 단서에 따라 개인정보를 보존하여야 하는 경우에는 그 보존근거와 보존하는 개인정보의 항목을 포함함) ⑧ 개인정보 보호책임자에 관한 사항 ⑨ 개인정보 처리방침의 변경에 관한 사항 ⑩ 개인정보의 안전성 확보조치에 관한 사항 ⑪ 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항 ⑫ 국내대리인을 지정한 경우 국내대리인의 성명(법인의 경우 그 명칭 및 대표자의 성명), 주소(법인의 경우 영업소의 소재지), 전화번호, 전자우편주소 ⑬ 추가적인 이용·제공 관련 영 제14조의2 제1항 각 호의 고려사항에 대한 판단기준 ⑭ 가명정보를 처리하는 경우 가명정보 처리에 관한 사항
선택적 기재사항
① 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법 ② 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서 ③ 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항 (개인정보 보호법 제25조제7항에 따른 '영상정보처리기기 운영·관리방침'을 개인정보처리방침에 포함하여 정하는 경우)

| 개인정보 처리방침 기재 시 주의사항 |

- ① 개인정보 처리방침의 필수적 기재사항은 명시적으로 구분하되, 알기 쉬운 용어로 구체적이고 명확하게 표현할 것
- ② 개인정보의 처리 목적에 필요한 최소한의 개인정보라는 점을 밝힐 것
- ③ 개인정보처리자가 목적에 필요한 최소한의 개인정보 이외에 개인별 맞춤서비스 등을 위하여 처리하는 개인정보의 항목이 있는 경우에는 양자를 구별하여 표시할 것

- 인터넷 홈페이지를 운영하지 않거나 인터넷 홈페이지 관리상의 하자가 있는 경우에는 다음의 방법 가운데 하나 이상의 방법으로 공개하여야 함. 이 경우에도 ‘개인정보 처리방침’이라는 명칭을 사용하되, 글자 크기, 색상 등을 활용하여 다른 고지사항과 구분함으로써, 정보주체가 쉽게 확인 할 수 있도록 하여야 함

| 인터넷 홈페이지 이외의 개인정보 처리방침 공개 방법 |

- ① 개인정보처리자의 사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
- ② 관보(개인정보처리자가 공공기관인 경우만 해당한다)나 개인정보처리자의 사업장 등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조제1호가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반 일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
- ③ 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
- ④ 재화나 용역을 제공하기 위하여 개인정보처리자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법

- 개인정보 처리방침을 변경하는 경우에는 변경 및 시행의 시기, 변경 내용을 인터넷 홈페이지 등을 통하여 지속적으로 공개하여야 하고, 변경내용을 정보주체가 쉽게 확인할 수 있도록 변경 전·후를 비교하여 공개하여야 함

- 개인정보 처리방침의 내용과 의료기관과 정보주체 간에 체결한 계약의 내용이 다른 경우에는 정보주체에게 유리한 것을 적용함

12. 개인정보 보호책임자 지정

■ 개인정보의 처리에 관한 업무 총괄 및 다음의 업무 수행을 위해 개인정보 보호책임자를 지정하여야 함

| 개인정보 보호책임자의 업무 |

- ① 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
- ② 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
- ③ 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
- ④ 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
- ⑤ 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
- ⑥ 개인정보파일의 보호 및 관리·감독
- ⑦ 개인정보 처리방침 수립·변경 및 시행
- ⑧ 개인정보 보호 관련 자료의 관리
- ⑨ 처리목적이 달성되거나 보유기간이 경과한 개인정보 파기
- ⑩ 개인정보침해 관련 민원의 접수·처리
- ⑪ 개인정보취급자가 등록 또는 변경등록 신청한 개인정보파일의 등록 또는 변경등록 사항의 적정성에 대한 판단 및 보호위원회 등록
- ⑫ 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 업무

| 개인정보 보호책임자의 자격 및 권한 |

- 자격 : 의료기관의 대표자 또는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장
- 권한 : 개인정보의 처리 현황, 처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있음

기개인정보 보호책임자는 업무를 수행함에 있어서 정당한 이유 없이 불이익을 받지 아니함

-
- 개인정보 보호책임자를 지정·변경한 경우에는 개인정보 보호책임자의 지정 및 변경 사실, 성명과 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 개인정보 처리방침 등에 공개하여야 함
 - 개인정보 보호책임자를 공개하는 경우 개인정보 보호와 관련한 고충처리 및 상담을 실제로 처리할 수 있는 연락처를 공개하여야 하며, 이 경우 개인정보 보호 업무 담당자의 성명, 부서의 명칭, 전화번호 등 연락처를 함께 공개할 수 있음

13. 정보주체의 권익보호

의료기관은 환자 등의 요구가 있으면 환자 등의 정보를 열람·정정·삭제하여야 하고, 환자 등의 개인정보가 유출된 경우 환자 등에게 그 사실을 알려야 한다.

가. 환자 등 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보에 대한 고지

- 환자 등 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정당한 사유가 없는 한 환자 등 정보주체의 요구가 있는 날로부터 3일 이내에 다음의 사항을 알려야 함

| 고지사항 |

- ① 개인정보의 수집 출처 및 개인정보의 처리 목적
- ② 개인정보의 처리정지를 요구할 권리가 있다는 사실

〈고지의 예외〉

다만, ① 고지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 보호위원회 등록대상이 되는 개인정보파일에 포함되어 있거나 ② 고지로 인하여 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한하여 고지하지 않을 수 있음

- 환자 등 정보주체의 요구를 거부하는 경우에는 정당한 사유가 없는 한 그 요구가 있는 날로부터 3일 이내에 그 거부의 사유를 정보주체에게 알려야 함

나. 개인정보 열람 요구

■ 정보주체가 개인정보에 대한 열람을 요구할 경우 의료기관은 「개인정보 보호법」에 따라 열람 요구를 받은 날부터 10일 이내에 조치하여야 함

- 다만, 환자의 기록에 대해서는 「의료법」 제21조(기록 열람 등)에 따라 열람 요구를 처리해야 함

※ 환자의 진료기록 열람요구는 ‘Ⅳ. 진료기록 열람 및 사본발급 업무’ 참조

- 10일 이내에 열람할 수 없는 정당한 사유가 있으면 그 사유를 알리고 열람을 연기할 수 있으며, 사유가 소멸하면 지체 없이 열람하게 하여야 함

■ 의료기관이 열람 제한·거절사유에 해당하는 경우에는 열람을 요구하는 환자 등 정보주체에게 그 사유를 알리고 열람을 제한하거나 거절할 수 있음

열람 또는 사본의 교부 등 허용 사유

- ① 법률에 따라 열람이 금지되거나 제한되는 경우
- ② 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- ③ 공공기관이 다음의 어느 하나에 해당하는 업무를 수행할 때 중대한 지장을 초래하는 경우
 - 조세의 부과·징수 또는 환급에 관한 업무
 - 학교, 평생교육시설 등에서의 성적 평가 또는 입학자 선발에 관한 업무
 - 학력·기능 및 채용에 관한 시험, 자격 심사에 관한 업무
 - 보상금·급부금 산정 등에 대하여 진행 중인 평가 또는 판단에 관한 업무
 - 다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무

■ 의료인이나 직원 등 의료기관 근로자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 환자의 개인정보의 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 됨

- 다만, 의료인이나 의료기관 종사자는 아래의 ‘열람 또는 사본의 교부 등 허용 사유’에 해당하는 경우 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하는 등 내용을 확인 할 수 있도록 함

열람 또는 사본의 교부 등 허용 사유

- ① 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계 존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속이 환자 본인의 동의서와 친족 관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우
- ② 환자가 지정하는 대리인이 환자 본인의 동의서와 대리권이 있음을 증명하는 서류를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우
- ③ 환자가 사망하거나 의식이 없는 등 환자의 동의를 받을 수 없어 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속이 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우
- ④ 「국민건강보험법」 제14조, 제47조, 제48조 및 제63조에 따라 급여비용 심사·지급·대상 여부 확인·사후관리 및 요양급여의 적정성 평가·가감지급 등을 위하여 국민건강보험공단 또는 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- ⑤ 「의료급여법」 제5조, 제11조, 제11조의3 및 제33조에 따라 의료급여 수급권자 확인, 급여비용의 심사·지급, 사후관리 등 의료급여 업무를 위하여 보장기관(시·군·구), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- ⑥ 「형사소송법」 제106조(압수), 제215조(압수, 수색, 검증) 또는 제218조(영장에 의하지 아니한 압수)에 따른 경우
- ⑦ 「민사소송법」 제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판)에 따라 문서 제출을 명한 경우
- ⑧ 「산업재해보상보험법」 제118조에 따라 근로복지공단이 보험급여를 받는 근로자를 진료한 산재보험 의료기관(의사를 포함한다)에 대하여 그 근로자의 진료에 관한 보고 또는 서류 등 제출을 요구하거나 조사하는 경우
- ⑨ 「자동차손해배상 보장법」 제12조제2항 및 제14조에 따라 의료기관으로부터 자동차 보험 진료 수가를 청구받은 보험회사 등이 그 의료기관에 대하여 관계 진료기록의 열람을 청구한 경우
- ⑩ 「병역법」 제11조의2에 따라 지방병무청장이 병역판정검사와 관련하여 질병 또는 심신장애의 확인을 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 병역판정검사대상자의 진료기록·치료 관련 기록의 제출을 요구한 경우

- ⑪ 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제42조에 따라 공제회가 공제급여의 지급 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하여 「국민건강보험법」 제42조에 따른 요양기관에 대하여 관계 진료기록의 열람 또는 필요한 자료의 제출을 요청하는 경우
- ⑫ 「고엽제후유의증 환자지원 등에 관한 법률」 제7조제3항에 따라 의료기관의 장이 진료기록 및 임상소견서를 보훈병원장에게 보내는 경우
- ⑬ 「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제28조제1항 또는 제3항에 따른 경우
- ⑭ 「국민연금법」 제123조에 따라 국민연금공단이 부양가족연금, 장애연금 및 유족연금급여의 지급심사와 관련하여 가입자 또는 가입자였던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- ⑭의2. 다음 각 목의 어느 하나에 따라 공무원 또는 공무원이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - 가. 「공무원연금법」 제92조에 따라 인사혁신처장이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
 - 나. 「공무원연금법」 제93조에 따라 공무원연금공단이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
 - 다. 「공무원 재해보상법」 제57조 및 제58조에 따라 인사혁신처장(같은 법 제61조에 따라 업무를 위탁받은 자를 포함한다)이 요양급여, 재활급여, 장해급여, 간병급여 및 재해유족급여와 관련하여 요청하는 경우
- ⑭의3. 「사립학교교직원 연금법」 제19조제4항제4호의2에 따라 사립학교교직원연금공단이 요양급여, 장해급여 및 재해유족급여의 지급심사와 관련하여 교직원 또는 교직원이었던자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- ⑮ 「장애인복지법」 제32조제7항에 따라 대통령령으로 정하는 공공기관의 장이 장애 정도에 관한 심사와 관련하여 장애인 등록을 신청한 사람 및 장애인으로 등록된 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- ⑯ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의4 및 제29조에 따라 보건복지부장관, 질병관리본부장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병의 역학조사 및 예방접종에 관한 역학조사를 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 감염병환자 등의 진료기록 및 예방접종을 받은 사람의 예방접종 후 이상 반응에 관한 진료기록의 제출을 요청하는 경우

- 위의 ‘열람 또는 사본의 교부 등 허용 사유’에 대해 의사가 환자의 진료를 위하여 불가피하다고 인정하는 경우에는 허용하지 않을 수 있음

- 환자가 본인에 관한 진료기록 등을 열람하거나 그 사본의 발급을 원하는 경우에는 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 의료기관 개설자에게 제시하여야 함
- ‘열람 또는 사본의 교부 등 허용사유’ 가운데 ‘환자가 지정하는 대리인이 환자 본인의 동의서와 대리권이 있음을 증명하는 서류를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우’에는 의료기관 개설자는 다음의 서류를 제출받은 후 해당 환자에 관한 기록의 열람 또는 사본의 교부 등을 하여야 함([붙임9]진료기록 열람 및 사본발급 동의서, [붙임10]기록 열람 및 사본발급 위임장 참조)

제출 받아야하는 서류

- ① 기록열람이나 사본발급을 요청하는 자의 신분증 사본
- ② 환자가 자필 서명한 「의료법 시행규칙」 별지 제9호의2서식의 동의서 및 별지 제9호의3서식의 위임장이 경우 환자가 만 14세 미만의 미성년자인 경우에는 환자의 법정대리인이 작성하여야 하며, 가족관계증명서 등 법정대리인임을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다.
- ③ 환자의 신분증 사본 다만, 환자가 만 17세 미만으로 「주민등록법」 제24조제1항에 따른 주민등록증이 발급되지 아니한 자는 제외한다.

- 의료기관이 환자 등 정보주체로부터 개인정보의 제3자 제공 현황의 열람청구를 받은 경우, 국가안보에 긴요한 사안으로 “다른 법률에 따라 진행 중인 감사 및 조사에 관한 업무”를 수행하는데 지장을 초래할 때에는 제3자에게 열람청구의 허용 또는 제한, 거부와 관련한 의견을 조회하여 결정할 수 있음



다른 의료기관 또는 검사기관에 검사를 의뢰하여 검사를 하는 경우 정보주체의 동의를 받아야 하나요?

- 환자의 개인정보는 환자 본인이 수집 및 이용 목적·항목, 제공받는 자 등을 직접 결정할 수 있는 ‘개인정보 자기결정권’이 있습니다. 그러므로 원칙적으로 환자 이외의 사람에게 환자의 건강 상태 등 환자 진료 정보를 제공하여서는 안됩니다,
- 그렇지만, 「의료법」 제21조의 열람 또는 사본의 교부 등 허용 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 환자에 관한 기록을 열람하거나 그 사본을 교부 받는 등 내용을 확인할 수 있습니다.



전화를 통해 환자 본인 또는 가족, 보험사 직원이라고 하면서 환자의 진료 정보를 문의할 때 알려줘도 되나요? 또는 가족의 보험정산을 위하여 병원에 영수증, 처방내역 등을 팩스로 요청하는데 보내줘도 되나요?

- 의료인이나 의료기관 종사자는 환자가 아닌 다른 사람에게 환자에 관한 기록을 열람하게 하거나 그 사본을 내주는 등 내용을 확인할 수 있게 하여서는 아니 됩니다. 다만, ① 환자의 배우자, 직계 존속·비속 또는 배우자의 직계 존속이 환자 본인의 동의서와 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우, ② 환자가 지정하는 대리인이 환자 본인의 동의서와 대리권이 있음을 증명하는 서류를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우, ③ 환자가 사망하거나 의식이 없는 등 환자의 동의를 받을 수 없어 환자의 배우자, 직계 존속·비속 또는 배우자의 직계 존속이 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우 등 「의료법」 제21조제3항 각 호의 사유 가운데 어느 하나에 해당하는 때에는 환자의 진료기록을 열람하게 하거나 그 사본을 교부하는 등 그 내용을 확인할 수 있도록 할 수 있습니다.
- 이 경우에도 의료기관 개설자는 ① 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본, ② 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계임을 확인할 수 있는 서류 등을 제출받아야 합니다(자세한 것은 「의료법 시행규칙」 제13조의3 참조)

다. 개인정보의 정정·삭제 요구

■ 자신의 개인정보를 열람한 환자 등 정보주체가 해당 개인정보의 정정·삭제를 요구할 경우, 10일 이내에 조사·조치하고 그 결과를 해당 정보주체에게 통지하여야 함

- 다른 법령에서 그 개인정보가 수집 대상으로 명시되어 있는 경우에는 그 삭제를 요구할 수 없으므로, 해당 정보주체에게 그 사실 및 이유와 이의제기 방법을 알려야 함
- 진료기록부, 조산기록부, 간호기록부에 기재되어 있는 개인정보는 의료법 시행규칙에 근거하여 수집되고 있으므로 환자는 그 삭제를 요청할 수 없음
 - － 의료법에서 정한 보관기간이 경과한 진료기록에 대해서는 정정·삭제 요구 시 이에 응하여야 함

- 진료기록부 등의 진료정보 이외의 회원정보, 인사정보 등에 대해서는 환자 등 정보주체가 해당 개인정보의 정정·삭제를 요구할 경우 10일 이내에 조사·조치하고 그 결과를 통지하여야 함

■ 의료인은 진료기록부, 조산기록부, 간호기록부, 그 밖의 진료에 관한 기록을 고의로 사실과 다르게 정정하거나 삭제할 수 없음

라. 개인정보 처리정지 요구

■ 환자 등 정보주체는 의료기관에 대하여 자신의 개인정보에 대한 처리정지를 요구할 수 있음

- 이 경우, 공공의료기관에 대해서는 보호위원회에 등록하여야 하는 개인정보파일 가운데 자신의 개인정보에 대한 처리의 정지를 요구할 수 있음

■ 환자가 자신의 개인정보에 대한 처리정지를 요구할 경우 정당한 사유가 없는 한 그 요구를 받은 해당 의료기관은 요구를 받은 날로부터 10일 이내에 해당 개인정보의 파기 등 정보주체의 요구에 상응하는 조치 결과를 알려야 함

- 다만, 다음과 같은 경우에는 처리정지 요구를 거절할 수 있고, 이 경우 거절의 사유, 거절 사실 및 이유, 이의제기 방법을 요구를 받은 날부터 10일 이내에 알려야 함

처리정지 거절 사유

- ① 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
- ② 다른 사람의 생명·신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우
- ③ 공공기관이 개인정보를 처리하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우
- ④ 개인정보를 처리하지 아니하면 정보주체와 약정한 서비스를 제공하지 못하는 등 계약의 이행이 곤란한 경우로서 정보주체가 그 계약의 해지 의사를 명확하게 밝히지 아니한 경우

마. 개인정보 유출 시 통지

- 환자 등의 개인정보가 유출된 경우에는 환자 등에게 다음의 사항을 실제 개인정보 유출사고가 발생한 것을 확인 한 때부터 지체없이 정보주체에게 알려야 함

개인정보의 유출이란?

- “개인정보 유출”이란 법령이나 개인정보처리자의 자유로운 의사에 의하지 않고, 정보주체의 개인정보에 대하여 개인정보처리자가 통제를 상실하거나 또는 권한 없는 자의 접근을 허용하는 것을 말하고, 개인정보 유출은 다음의 경우 가운데 어느 하나에 해당하여야 함
 - ① 개인정보가 포함된 서면, 이동식 저장장치, 휴대용 컴퓨터 등을 분실하거나 도난당한 경우
 - ② 개인정보가 저장된 데이터베이스 등 개인정보처리시스템에 정상적인 권한이 없는 자가 접근한 경우
 - ③ 고의 또는 과실로 인해 개인정보가 포함된 파일 또는 종이문서, 기타 저장매체가 권한이 없는 자에게 잘못 전달된 경우
 - ④ 그밖에 권한이 없는 자에게 개인정보가 전달되거나 개인정보처리시스템 등에 접근 가능하게 된 경우를 말함

개인정보 유출 시 통지사항

- ① 유출된 개인정보의 항목
- ② 유출된 시점과 그 경위
- ③ 유출로 인하여 발생할 수 있는 피해를 최소화하기 위하여 정보주체가 할 수 있는 방법 등에 관한 정보
- ④ 개인정보처리자의 대응조치 및 피해 구제절차
- ⑤ 정보주체에게 피해가 발생한 경우 신고 등을 접수할 수 있는 담당부서 및 연락처

통지 방법

- | | |
|--------|--------------------------|
| ① 서면 | ④ 전화 |
| ② 전자우편 | ⑤ 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법 |
| ③ 모사전송 | |

- 다만, 유출된 개인정보의 확산 및 추가 유출을 방지하기 위하여 접속경로의 차단, 취약점 점검·보완, 유출된 개인정보의 삭제 등 긴급한 조치가 필요한 경우에는 그 조치를 한 후 지체 없이 정보주체에게 알릴 수 있다.
- 1천명 이상의 정보주체에 관한 개인정보가 유출된 경우에는 정보주체에게 통지 및 조치결과를 지체 없이 보호위원회 또는 전문기관(한국인터넷진흥원) 신고하여야 함
- 개인정보 유출 시 정보주체에 대한 통지 및 통지사항을 인터넷 홈페이지에 정보주체가 알아보기 쉽도록 7일 이상 게재하여야 함

인터넷 홈페이지를 운영하지 않는 경우 게재 방법

인터넷 홈페이지를 운영하지 않는 경우에는 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 유출 시 통지사항을 7일 이상 게시하여야 함

바. 진료정보 침해사고의 통지

- 의료인 또는 의료기관 개설자는 전자의무기록에 대한 전자적 침해행위로 진료정보가 유출되거나 의료기관의 업무가 교란·마비되는 등 대통령령으로 정하는 사고(이하 “진료정보 침해사고”라 한다)가 발생한 때에는 보건복지부장관에게 즉시 그 사실을 통지하여야 함(「의료법」 제23조의3)

14. 피해 구제방법

■ 「개인정보 보호법」은 다음과 같은 피해 구제방법을 규정하고 있음

- 개인정보 처리 관련 모든 당사자 사이의 분쟁을 조정하는 ‘개인정보 분쟁조정’
- 정보주체의 피해 또는 권리침해가 다수의 정보주체에게 같거나 비슷한 유형으로 발생하고 다음의 요건을 갖춘 경우 신청할 수 있는 ‘개인정보 집단분쟁조정’

| 집단분쟁조정 신청요건 |

- ① 피해 또는 권리침해를 입은 정보주체의 수가 다음 각 목의 정보주체를 제외하고 50명 이상일 것
가. 개인정보처리자와 분쟁해결이나 피해보상에 관한 합의가 이루어진 정보주체
나. 같은 사안으로 다른 법령에 따라 설치된 분쟁조정기구에서 분쟁조정 절차가 진행 중인 정보주체
다. 해당 개인정보 침해로 인한 피해에 대하여 법원에 소(訴)를 제기한 정보주체
- ② 사건의 중요한 쟁점이 사실상 또는 법률상 공통될 것

- 개인정보처리자가 집단분쟁조정을 거부하거나 집단분쟁조정의 결과를 수락하지 아니한 경우에 하는 ‘개인정보 단체소송’
- 개인정보를 처리할 때 개인정보에 관한 권리 또는 이익을 침해받은 사람이 보호위원회 또는 개인정보침해 신고센터에 그 침해 사실을 신고하는 ‘침해사실 신고’
- 징벌적손해배상제도* · 법정손해배상제도**

* 고의 또는 중과실로 인한 피해 발생 시 손해액의 3배 범위 내에서 손해배상 가능

** 법원의 판결로 300만원 이내의 범위에서 손해배상 가능

| 개인정보침해사실 신고·처리절차 |

구분	주체	절차
신고	신고인	• 보호위원회에 신고
	보호위원회	• 신고접수 • 해당 기관장에게 접수사실 통보
사실 확인	보호위원회	• 사실확인 위해 관련 기관장에게 협조 요청 • 신고인 등은 의견 제출 가능 • 해당 기관장에게 확인결과 통보
처리	해당 기관장	• 관련자 징계·고발, 안전성 확보조치 등 처리 • 처리결과를 보호위원회에 통보
처리결과 통지	보호위원회	• 통보받은 처리결과를 신고인에게 통지

| 집단분쟁조정 및 단체소송 |

구분	집단분쟁조정(법 제49조)	단체소송(법 제51~57조(제8장))
주체	• 국가 및 지방자치단체, 개인정보 보호단체 및 기관, 정보주체, 개인정보처리자	• 법정요건을 갖춘 소비자단체 및 비영리민간 단체
청구 범위	• 정보주체의 피해 또는 권리침해가 다수의 정보주체에게 같거나 비슷한 유형으로 발생하는 경우 분쟁조정위원회에 일괄적인 분쟁조정 신청	• 집단분쟁조정을 거부하거나 집단분쟁조정 결과를 수락하지 아니한 경우에는 법원에 권리침해행위 금지·중지 청구 ※ 손해배상은 별도의 민사소송 제기 필요
허가 요건	• 피해 또는 권리침해를 입은 정보주체의 수가 50인 이상일 것 ※ 소송 제기, 피해보상 합의 등 제외 • 법률상 또는 사실상 중요쟁점이 모든 구성원에게 공통될 것	• 개인정보처리자가 분쟁조정위원회의 조정을 거부하거나 조정결과를 수락하지 아니하였을 것 • 소송허가신청서의 기재에 흠결이 없을 것
효력 범위	• 판결의 효력은 집단분쟁조정의 당사자에게 미침 - 그러나 분쟁조정위원회는 분쟁조정의 당사자 아닌 자로서 피해를 입은 정보주체에 대하여 보상할 수 있도록 권고 가능 ※ 법 제49조(집단분쟁조정)⑤ 분쟁조정위원회는 개인정보처리자가 분쟁조정위원회의 집단분쟁조정 내용을 수락한 경우에는 집단분쟁조정의 당사자가 아닌 자로서 피해를 입은 정보주체에 대한 보상계획서를 작성하여 분쟁조정위원회에 제출하도록 권고할 수 있다.	• 「소비자기본법」에는 기각판결에 대해 확정 판결의 효력이 있음을 규정하고 있으나, 인용 판결의 효력에 대해서는 명시적 규정 없음 • 원칙적으로 단체소송의 효력은 단체 회원, 단체에 개별적으로 피해구제를 위임한 자, 단체 자신으로 제한됨

| 참고 | 처리단계별 준수사항 및 위반 시 벌칙사항

구분	주요내용	처벌 및 벌칙
수집·이용	민감정보(사상·신념·정당가입·건강 등) 처리기준 위반(제23조)	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
	고유식별정보(주민등록·여권·운전면허 번호 등) 처리기준 위반(제24조)	
	부당한 수단이나 방법에 의해 개인정보를 취득하거나 개인정보처리에 관한 동의를 얻는 행위를 한 자(제59조)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
	개인정보의 수집기준 위반(제15조)	5천만원 이하 과태료
	만14세 미만 아동의 개인정보 수집시 법정대리인 동의획득여부 위반(제22조)	
	탈의실·목욕실 등 영상정보처리기기 설치 금지 위반(제25조)	
	최소한의 개인정보 외 정보의 미동의를 이유로 재화 또는 서비스 제공을 거부한 자(제16조, 제22조)	3천만원 이하 과태료
	주민등록번호를 제공하지 아니할 수 있는 방법 미제공(제24조)	
제공·위탁	동의획득방법 위반하여 동의받은 자(제22조)	1천만원 이하 과태료
	정보주체의 동의 없는 개인정보 제3자 제공(17조)	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
	개인정보의 목적 외 이용·제공(제18조, 제19조, 제26조)	
	개인정보 주체에게 알려야 할 사항을 알리지 아니한 자(제15조, 제17조, 제18조, 제26조)	3천만원 이하 과태료
개인정보 안전관리	업무위탁 시 공개의무 위반(제26조)	1천만원 이하 과태료
	개인정보의 누설 또는 타인 이용에 제공(제59조)	5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금
	개인정보의 훼손, 멸실, 변경, 위조, 유출(제59조)	
	영상정보처리기기 설치목적과 다른 목적으로 임의 조작하거나 다른 곳을 비추는 자 또는 녹음기능을 사용한 자(제25조)	3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금
	직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 직무상 목적 외 사용한 자(제60조)	
	안전성 확보에 필요한 보호조치를 취하지 않아 개인정보를 도난·유출·변조 또는 훼손당하거나 분실한 자(제24조, 제25조, 제29조)	2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
	안전성 확보에 필요한 조치 의무 불이행(제24조, 제25조, 제29조)	3천만원 이하 과태료
	영상정보처리기기 설치·운영기준 위반(제25조)	
	개인정보를 분리해서 저장·관리하지 아니한 자(제21조)	1천만원 이하 과태료
	개인정보 처리방침 미공개(제30조)	
	개인정보관리책임자 미지정(제31조)	
	영상정보처리기기 안내판 설치 등 필요조치 불이행(제25조)	

구분	주요내용	처벌 및 벌칙
정보주체 권익보호	개인정보의 정정·삭제요청에 대한 필요한 조치를 취하지 않고, 개인정보를 계속 이용하거나 제3자에게 제공한 자(제36조)	2년 이하 징역 또는 2천만원 이하 벌금
	개인정보의 처리정지 요구에 따라 처리를 중단하지 않고 계속 이용하거나 제3자에게 제공한 자(제37조)	
	징벌적 손해배상제 및 법적 손해배상제 도입(제39조)	손해액의 3배까지 청구 가능
	개인정보 유출사실 미통지(제34조)	3천만원 이하 과태료
	시정명령 불이행(제64조)	
	정보주체의 열람, 정정·삭제, 처리정보 요구 거부 시 통지 의무 불이행 (제35조, 제36조, 제37조)	
	정보주체의 열람 요구의 부당한 제한·거절(제35조)	1천만원 이하 과태료
	정보주체의 정정·삭제요구에 따라 필요 조치를 취하지 아니한 자(제36조)	
	처리정지된 개인정보에 대해 파기 등의 조치를 하지 않은 자(제37조)	
	관계물품·서류 등의 미제출 또는 허위제출(제63조)	
파기	출입·검사를 거부·방해 또는 기피한 자(제63조)	
	개인정보 미파기(제21조)	3천만원 이하 과태료

제3장

환자의 개인정보 처리기준

1. 진료 신청과정에서 환자의 개인정보 처리기준
2. 진료과정에서 환자의 개인정보 처리기준
3. 처방과정에서 환자의 개인정보 처리기준

제3장 환자의 개인정보 처리기준

1. 진료 신청과정에서 환자의 개인정보 처리기준

진료 신청을 위한 개인정보는 진료를 목적으로 한 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 하며, 수집 목적의 범위에서 이용하여야 한다.

가. 인터넷, 전화 등을 통한 진료·검사 예약

- 인터넷, 전화 또는 팩스에 의한 진료·검사 예약 시 건강보험 가입여부, 건강검진 대상여부 등 확인이 필요한 경우, 의료기관은 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 함

| 인터넷, 전화 등에 의한 진료 예약 시 수집할 수 있는 개인정보 |

- | | |
|--------|--------------------------|
| ① 서면 | ④ 전화 |
| ② 전자우편 | ⑤ 휴대전화 문자전송 또는 이와 유사한 방법 |
| ③ 모사전송 | |

- 다만, 단순예약(시간약속)을 위한 주민등록번호 수집은 원칙적으로 허용되지 않음
- 전화를 통하여 필요한 최소한의 개인정보를 수집할 때에는 통화내용을 녹취하고, 녹취할 때에는 녹취사실을 정보주체에게 알려야 하며, 해당 녹취파일에 대하여 안전성 확보조치를 하여야 함
- 인터넷 또는 팩스로 진료·검사 신청을 받는 경우 개인정보의 안전성을 확보하기 위하여 이를 취급할 수 있는 ‘개인정보취급자’를 최소화하여 해당 정보를 취급하도록 하여야 함
- 인터넷으로 수집한 주민등록번호는 암호화하여야 하며, 해당 팩스 문서 또는 주민등록번호를 포함한 개인정보는 안전하게 보관하고 관리하여야 함



환자의 편의를 위해 진료예약시 건강보험 가입여부 및 건강검진 대상 여부를 확인하여 안내하고 있는데 주민등록번호를 수집할 수 있나요?

- 인터넷·전화 등을 통한 진료예약 시 건강보험 가입여부, 건강검진 대상 여부 확인이 꼭 필요한 경우에는 국민건강보험법과 같이 주민등록번호 처리를 구체적으로 요구/허용하고 있는 경우에 한하여 주민등록번호를 처리할 수 있습니다.
- 다만, 단순예약(시간약속)을 위한 주민등록번호의 수집·이용은 원칙적으로 허용되지 않습니다.

■ 원칙적으로 정보주체가 만 14세 미만의 아동인 경우에는 법정대리인의 동의를 받아 개인정보를 수집하여야 함. 다만, 진료 목적일 경우에는 법정대리인의 동의없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있음

- 진료 이외에 다른 목적으로 만 14세 미만의 아동에 대한 정보를 수집하기 위해서 법정대리인의 동의를 받기 위한 필요 최소한의 정보(법정대리인의 성명과 연락처)는 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있음
 - 다만, 이 경우에도 수집하는 개인정보처리자의 신분과 연락처, 법정대리인의 성명과 연락처를 수집하고자 하는 이유를 해당 아동에게 알려야 함

■ 의료기관이 홍보나 홈페이지 관리 등을 위해 개인정보를 수집하는 경우에는 반드시 정보주체의 동의가 필요함

- 정보주체의 동의를 받을 때에는 ①개인정보의 수집·이용 목적 ②수집하려는 개인정보 항목 ③개인정보의 보유 및 이용기간 ④동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 그에 따른 불이익(있을 경우)을 알리고 동의를 받아야 함



환자에게 진료와 직접적인 관련이 있는 내용의 SMS를 보내는 것은 환자의 동의가 없어도 보낼 수 있다고 하는데 예방접종 예약 안내도 포함되나요? 만일 동의서를 받아야 한다면 ‘접종일자에 대해 안내받기 위한 정보활용에 동의함’이라는 문구만을 추가하는 것으로 가능한가요?

- 진료목적의 범위에는 예약내용의 안내, 간접 1차 접종을 받은 사람에게 2차 접종을 안내하는 것과 같이 동일 진료와 연결된 예방접종 사항에 대한 안내, 검사결과 통보 등이 포함됩니다.
- 그렇지만, 진료를 목적으로 수집한 개인정보는 당해 진료와 관련한 목적 내의 범위에서 이용하여야 합니다. 그러므로 진료와 관계없는 예방접종 안내 등을 위해서는 정보주체 또는 그 법정대리인의 동의를 받아야 합니다.
- 동의를 받고자 하는 경우에는 ① 개인정보의 수집·이용목적, ② 수집하려는 개인정보의 항목, ③ 개인정보의 보유 및 이용기간, ④ 동의를 거부할 권리가 있는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용을 알리고 동의를 받아야 합니다. 그러므로 “접종일자에 대해 안내받기 위한 정보활용에 동의함”이라는 문구만을 추가해서는 아니 됩니다.

나. 방문에 의한 진료 신청

- 정보주체가 직접 방문하여 진료 신청을 하는 경우 의료기관은 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 함

방문에 의한 진료 신청 시 동의 없이 수집할 수 있는 개인정보

- 환자 이름, 주민등록번호, 주소, 전화번호, 진료과목
- ※ 다만, 진료목적 이외의 최신 의학정보, 각종 건강행사 등 의료기관이 홍보를 위한 서비스를 제공하기 위해서는 정보주체의 별도 동의를 받아야 함

- 진료를 목적으로 하는 개인정보 수집은 정보주체의 동의 없이 수집할 수 있음

| 진료목적의 범위 |

진료와 직접 관련된 진료 신청, 진단, 검사, 치료, 수납 등 업무
진료신청 문자 발송, 검사 결과 통보 등의 업무
진료와 연결된 예방접종 - 일반적 접종 안내는 진료 목적에 포함되지 않음

예 : 간염 1차 접종자에게 제2차 접종안내는 연결되는 진료임 그렇지만, 간염 1차 접종자에게
독감접종을 안내하는 것은 진료목적으로 보기 어려움

병원 이전 또는 휴업에 관한 정보 - 각종 검사 등과 연결되므로 진료목적의 범위에 속함

다. 요양급여의뢰서에 의한 진료 신청

■ 환자가 상급종합병원에서 2단계 요양급여를 받고자 하는 때에는 상급종합병원에서
요양급여가 필요하다는 의사소견이 기재된 요양급여의뢰서 또는 건강진단·건강검진
결과서를 해당 상급종합병원에 제출하여야 함(국민건강보험 요양급여의 기준에 관한
규칙 제2조)

○ 이때 건강보험증 또는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증명서를 함께 제출하여야 함

| 요양급여의뢰서의 개인정보 |

- | | |
|---------------------------|---------------|
| ① 건강보험증번호 | ⑤ 상병명 |
| ② 가입자·세대주·환자의 성명 및 주민등록번호 | ⑥ 상병분류기호 |
| ③ 주소 | ⑦ 진료기간 |
| ④ 전화번호 | ⑧ 환자상태 및 진료소견 |

| 상급 종합병원에서 1단계 요양급여를 받을 수 있는 경우 |

- ① 「응급의료에 관한 법률」 제2조제1호에 해당하는 응급환자인 경우
- ② 분만의 경우
- ③ 치과에서 요양급여를 받는 경우
- ④ 「장애인복지법」 제32조에 따른 등록 장애인 또는 단순 물리치료가 아닌 작업치료·운동치료 등의
재활치료가 필요하다고 인정되는 자가 재활의학과에서 요양급여를 받는 경우
- ⑤ 가정의학과에서 요양급여를 받는 경우
- ⑥ 당해 요양기관에서 근무하는 가입자가 요양급여를 받는 경우
- ⑦ 혈우병환자가 요양급여를 받는 경우

라. 진료 신청과정에서 수집된 개인정보의 안전한 관리

■ 의료기관은 환자 및 그 보호자, 법정대리인으로부터 수집한 개인정보의 안전한 관리를 위한 계획을 수립하여야 함

- 진료 신청 접수 업무담당자를 필요한 최소한으로 지정하여, 개인정보의 유출 및 노출 가능성을 최소화하여야 함
- 개인정보처리업체에 진료 신청 업무처리를 위탁할 경우 관련 계약을 반드시 문서로 처리하고, 안전한 관리, 교육 및 감독을 시행할 것

| 위탁 시 주의사항 |

- ① 위탁업무 내용과 개인정보 처리업무 수탁자를 환자 등이 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 공개함
- ② 공개 방법
 - 사업장등의 보기 쉬운 장소에 게시
 - 인터넷 홈페이지에 게시
 - 관보(위탁자가 공공기관인 경우)나 위탁자의 사업장 등이 소재하는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 신문에 게재
 - 동일한 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물 등에 지속적으로 게재
 - 재화 또는 용역을 제공하기 위한 위탁자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급
- ③ 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 자가 환자 및 그 보호자, 법정대리인의 개인정보를 처리하는 과정에서 「개인정보 보호법」을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여서는 개인정보 처리를 위탁한 의료기관의 소속직원으로 봄(「개인정보 보호법」 제26조제6항)

■ 환자 등 개인정보의 제3자 제공 금지

- 환자 등의 개인정보를 법률에 근거하는 등 정당한 사유 없이 제3자에게 제공할 수 없으며, 제공이 필요한 경우 당사자의 동의를 받아야 함
 - 특히, 진료기록은 「의료법」에서 정한 위임장 등 관련서류를 첨부한 경우에만 제공 가능
- 환자 등에게 의료기관이 제공하는 의료정보 및 의료기관의 행사 정보 등을 안내하기 위한 인쇄물, 이메일, 전화, 문자서비스 등을 제공할 목적으로 수집한 개인정보를 이용하는 경우, 환자 등이 그 사실을 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 별도의 동의를 받은 후 시행하여야 함

2. 진료과정에서 환자의 개인정보 처리기준

진료과정에서 수집한 환자의 개인정보는 진료목적을 위하여서만 이용하여야 하고, 환자로부터 별도의 동의를 받거나 법령에서 해당 개인정보의 처리를 요구하거나 허용하는 경우를 제외하고는 제3자에게 제공 등을 하여서는 아니 되며, 환자의 개인정보는 안전성 확보에 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 진료과정에서 수집하는 개인정보

■ 의사가 환자를 진료하면서 수집하는 정보는 법률에 근거한 정보이므로 환자의 동의를 필요로 하지 않음

○ 법률에 근거하여 진료과정에서 수집하는 진료정보는 다음과 같음

| 수집하는 진료정보 |

구분	항목
진료기록부	① 진료를 받은 사람의 주소·성명·연락처·주민등록번호 등 인적사항 ② 주된 증상. 이 경우 의사가 필요하다고 인정하면 주된 증상과 관련한 병력(病歷)·가족력(家族歷)을 추가로 기록할 수 있다. ③ 진단결과 또는 진단명 ④ 진료경과(외래환자는 재진환자로서 증상·상태, 치료내용이 변동되어 의사가 그 변동을 기록할 필요가 있다고 인정하는 환자만 해당한다) ⑤ 치료 내용(주사·투약·처치 등) ⑥ 진료 일시(日時)
조산기록부	① 조산을 받은 자의 주소·성명·연락처·주민등록번호 ② 생·사산별(生·死産別) 분만 횟수 ③ 임신 후의 경과와 그에 대한 소견 ④ 임신 중 의사에 의한 건강진단의 유무(결핵·성병에 관한 검사를 포함한다) ⑤ 분만 장소 및 분만 연월일시분(年月日時分) ⑥ 분만의 경과 및 그 처치 ⑦ 산아(産兒) 수와 그 성별 및 생·사의 구별 ⑧ 산아와 태아부속물에 대한 소견 ⑨ 산후의 의사의 건강진단의 유무

구분	항목
간호기록부	① 간호를 받는 사람의 성명 ② 체온·맥박·호흡·혈압에 관한 사항 ③ 투약에 관한 사항 ④ 섭취 및 배설물에 관한 사항 ⑤ 처치와 간호에 관한 사항 ⑥ 간호 일시(日時)
환자명부	① 환자의 성명 ② 환자의 주소 ③ 환자의 주민등록번호 ④ 환자의 전화번호
수술기록부	① 환자의 성명 ② 수술명 ③ 수술기록 ④ 수술의사의 성명
처방전	① 환자의 성명 및 주민등록번호 ② 의료기관의 명칭 및 전화번호 ③ 통계법 제22조제1항 전단에 따른 한국표준질병·사인 분류에 따른 질병분류기호 ④ 의료인의 성명·면허종류 및 번호 ⑤ 처방의약품의 명칭(일반명칭, 제품명이나 대한약전에서 정한 명칭을 말한다)·분량·용법 및 용량 ⑥ 처방전 발급연월일 및 사용기간 ⑦ 의약품 조제 시 참고 사항

- 법률에 근거하지 않은 개인정보를 수집하기 위해서는 환자의 동의를 받아야 하며, 동의를 받을 때에는 다음의 사항을 알려야 함[붙임 1] 개인정보 수집·이용 동의서(예시) 참조)

| 동의를 받을 때 알려야 하는 사항 |

- ① 개인정보의 수집·이용목적
- ② 수집하려는 개인정보의 항목
- ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간
- ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

출처: 「개인정보 보호법」 제15조제2항 각 호

- 동의를 작성할 때 법령에서 정한 중요한 내용은 글씨 크기를 최소한 9포인트 이상 다른 내용보다 20퍼센트 이상 크게 하고, 동시에 글씨의 색깔, 굵기 또는 밑줄 등을 통하여 그 내용을 명확하게 표시함([붙임 3] 개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시) 참조)

| 법령에서 정한 중요한 내용 |

- ① 개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위해 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
- ② 처리하려는 개인정보의 항목 중 민감정보, 고유식별정보(여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호)
- ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말함)
- ④ 개인정보를 제공받는 자와 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

출처: 「개인정보 보호법」 시행령 제17조제2항 각 호

FAQ

병원에서 의학·치과의학·한방의학 또는 간호학을 전공하는 학생이 실습을 위하여 진료행위 과정을 참관하는 경우가 있습니다. 의학·치과의학·한방의학 또는 간호학을 전공하는 학생이 진료 과정을 참관하고자 하는 경우, 환자에게 동의를 받아야 하나요?

- 의학·치과의학·한방의학 또는 간호학을 전공하는 학교의 학생은 ① 전공 분야와 관련되는 실습을 하기 위하여 지도교수의 지도·감독을 받아 행하는 의료행위, ② 국민에 대한 의료봉사활동으로서 의료인의 지도·감독을 받아 행하는 의료행위, ③ 전시·사변이나 그 밖에 이에 준하는 국가비상사태 시에 국가나 지방자치단체의 요청에 따라 의료인의 지도·감독을 받아 행하는 의료행위를 할 수 있습니다(「의료법」 제27조제1항제3호, 같은 법 시행규칙 제19조제2항). 이와같이 의료행위 보조자로서의 의학 등 전공학생은 지도교수 또는 의료인의 지도·감독을 받아 법령이 인정하는 의료행위는 환자의 동의를 받지 않고도 참관 및 의료행위를 할 수 있습니다.

나. 진료정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공

- 진료정보는 수집한 의료기관에서 진료 목적으로만 이용하여야 하며, 그 범위를 초과하여 이용하거나 제3자에게 제공하는 것은 금지됨
- 진료기록은 의료법 제21조 및 제21조의2의 경우 외에는 제공할 수 없음

- 진료정보 외의 개인정보를 목적 외 이용 또는 제3자 제공할 경우에는 정보주체에게 별도의 동의를 받아야 하며, 이 경우에는 다음의 사항을 알려야 함 ([붙임 2] 개인정보 제3자 제공 동의서(예시) 참조)

| 목적 외 이용 또는 제3자 제공을 위한 고지사항 |

- ① 개인정보를 제공받는 자
- ② 개인정보의 이용 목적(제공시에는 제공받는 자의 이용 목적)
- ③ 이용 또는 제공하는 개인정보의 항목
- ④ 개인정보의 보유 및 이용 기간(제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용기간)
- ⑤ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실과 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

출처: 「개인정보 보호법」 제18조제3항 각 호

다. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

1) 다른 법률의 특별한 규정에 의한 의료인의 신고 의무

가) 환자의 진료기록의 내용 확인 등

- 의료인은 다른 의료인 또는 의료기관의 장으로부터 자신이 진료하였거나 진료하고 있는 환자의 진료기록의 내용 확인 또는 진료경과에 대한 소견 등을 송부할 것을 요청받은 경우에는 해당 환자나 환자 보호자의 동의를 받아 송부하여야 함

- 다만, 해당 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우 또는 환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우에는 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부할 수 있음(「의료법」 제21조 의2 제1항)

나) 감염병환자 등 신고

■ 의사, 치과의사 또는 한의사는 ① 감염병환자 등을 진단하거나 그 사체를 검안(檢案)한 경우, ② 예방접종 후 이상반응자를 진단하거나 그 사체를 검안한 경우, ③ 감염병환자등이 제1급감염병부터 제3급감염병까지에 해당하는 감염병으로 사망한 경우에는 소속 의료기관의 장에게 보고하여야 하고, 보고를 받은 의료기관의 장은 제1급감염병의 경우에는 즉시, 제2급감염병 및 제3급감염병의 경우에는 24시간 이내에 관할 보건소장에게 신고하여야 함

- 신고는 감염병 발생 신고서 또는 감염병환자 등 사망(검안) 신고서를 작성하여야 하며, 다음의 진료기록이 포함됨
(「감염병 예방 및 관리에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제6조, 성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단규칙 제7조)

| 감염병 발생 신고서의 개인정보 |

① 감염병환자·감염병의사환자·병원체 보유자의 성명	⑤ 성별	⑩ 사망여부
② 주민등록번호	⑥ 주소	⑪ 국적
③ 전화번호	⑦ 감염병명	⑫ 환자의 소속기관
④ 직업	⑧ 발병일	⑬ 추정 감염지역 등
	⑨ 확진검사결과	

| 감염병환자등 사망(검안) 신고서의 개인정보 |

① 감염병환자·감염병의사환자·병원체보유자의 성명	⑤ 성별	⑨ 발병부터 사망까지의 기간
② 주민등록번호	⑥ 주소	⑩ 수술의 주요 소견
③ 전화번호	⑦ 감염병명	⑪ 해부(또는 검안)의 주요 소견
④ 직업	⑧ 사망원인	

다) 응급환자의 이송

■ 의료인은 해당 의료기관의 능력으로는 응급환자에 대하여 적절한 응급의료를 할 수 없다고 판단한 경우에는 지체 없이 그 환자를 적절한 응급의료가 가능한 다른 의료기관으로 이송하여야 함

- 응급환자를 이송할 때에는 응급환자의 안전한 이송에 필요한 의료기구와 인력을 제공하여야 하고, 응급환자를 이송받는 의료기관에 ‘응급환자진료의뢰서’ 및 ‘검사기록 등 의무기록과 방사선 필름의 사본 그 밖에 응급환자의 진료에 필요하다고 판단되는 자료’를 송부하여야 함(「응급의료에 관한 법률」 제11조, 같은 법 시행규칙 제4조)

| 응급환자진료의뢰서의 개인정보 |

- | | |
|--------------------|---------------|
| ① 환자 성명·생년월일·성별·주소 | ④ 응급처치 후 환자상태 |
| ② 보호자 성명·주소·전화번호 | ⑤ 응급처치 사항 |
| ③ 응급처치 전 환자상태 | ⑥ 이송결정 이유 등 |

라) 감염인 진단 검안사실의 신고

■ 인체면역결핍바이러스에 감염된 사람, 즉, ‘감염인’을 진단하거나 감염인의 사체를 검안하거나 감염인이 사망한 경우 이를 처리한 의사 또는 의료기관은 즉시 진단·검안 및 사망의 사실을 관할 보건소장에게 신고하여야 함(「후천성면역결핍증 예방법」 제5조, 같은 법 시행규칙 제2조)

- 감염인의 진단·검안, 사망 처리, 발견 신고서에는 다음의 사항이 포함됨

| 인체면역결핍바이러스 감염인 진단·검안 신고 사항 |

- ① 감염인에 대한 진단방법, 주요 증상 및 주요 감염경로
- ② 감염인에 대한 진단 및 초진연월일
- ③ 검사물번호
- ④ 감염인의 사망 및 검안연월일과 검안 내용(사체를 검안한 경우로 한정한다)
- ⑤ 진단한 의사의 성명과 그가 종사하는 의료기관의 주소 및 명칭

| 인체면역결핍바이러스 감염인 사망 처리 신고 사항 |

- ① 사망자의 성명·주민등록번호 및 주소
- ② 사망연월일 및 사망 전의 주요증상
- ③ 사망 전 감염인을 진단한 의료기관의 명칭 및 소재지와 진단한 의사의 성명

마) 특정수혈부작용 신고

■ 의료기관의 장은 특정수혈부작용이 발생한 경우에는 ‘특정수혈부작용발생신고서’를 작성하여 보건복지부장관에게 신고하여야 함(「혈액관리법」 제10조, 같은 법 시행규칙 제13조)

| 특정수혈부작용신고서의 개인정보 |

- ① 신고의료기관 : 명칭, 주소, 작성자 성명 및 소속, 연락처(전화번호, 팩스)
- ② 수혈자정보 : 수혈자의 성명, 혈액형, 주민등록번호, 전화번호, 주소, 내원 당시 질환명, 수혈의료기관명
- ③ 수혈전 검사결과 : 검사항목, 검사연월일, 검사결과
- ④ 수혈혈액제제 : 혈액번호, 혈액제제명, 수혈연월일
- ⑤ 특정수혈부작용 : 부작용명, 진단일자, 비고
- ⑥ 수혈부작용진단검사결과 : 검사항목, 검사결과, 검사일자, 진단(검사)의료기관명

바) 뇌사추정자신고

- 뇌사로 추정되는 사람을 진료한 의료기관의 장은 장기구득기관의 장에게 다음의 사항을 구두, 서면 또는 전자문서로 통보하여야 하고, 통보를 받은 장기구득기관의 장은 국립장기이식관리기관의 장에게 그 사실을 신고하여야 함(「장기등 이식에 관한 법률」 제17조, 같은 법 시행규칙 제11조)

| 통보사항 |

- ① 의료기관의 명칭 및 알리는 사람의 성명
- ② 뇌사추정자의 성명, 주민등록번호 및 주소
- ③ 뇌사추정자의 상태 및 발생원인

2) 환자의 진료기록 열람 등

- 환자는 의료기관에 자신에 관한 기록의 열람 또는 그 사본의 교부 등 그 내용을 확인할 수 있지만, 환자 이외의 사람이 환자에 관한 기록의 열람 등을 통한 그 내용의 확인은 금지됨(「의료법」 제21조제1항, 제2항)

- 다만, 다음의 경우에는 예외적으로 환자에 관한 기록의 열람 등 그 내용의 확인은 허용됨

| 환자기록의 열람 또는 사본의 교부 등 그 내용 확인이 허용되는 사유 |

- ① 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계 존속(이하 “친족”이라 함)이 환자 본인의 동의서와 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우

〈「의료법」 시행규칙 제13조의3 제1항〉

- ① 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증(주민등록증, 여권, 운전면허증 그 밖에 공공기관에서 발행한 본인임을 확인할 수 있는 신분증을 말한다. 이하 이 조에서 같다) 사본
- ② 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계임을 확인할 수 있는 서류.
다만 환자의 형제·자매가 요청하는 경우에는 환자의 배우자 및 직계존속·비속, 배우자의 직계 존속

이 모두 없음을 증명하는 자료를 함께 제출하여야 한다. ③ 환자가 자필서명한 별지 제9호의2서식의 동의서. 다만, 환자가 만 14세 미만의 미성년자인 경우에는 제외한다. ④ 환자의 신분증 사본. 다만, 환자가 만 17세 미만으로 「주민등록법」 제24조 제1항에 따른 주민등록증이 발급되지 아니한 경우에는 제외한다.											
② 환자가 지정하는 대리인이 환자 본인의 동의서와 대리권이 있음을 증명하는 서류를 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우											
〈「의료법」 시행규칙 제13조의3 제2항〉 ① 기록열람이나 사본발급을 요청하는 자의 신분증 사본 ② 환자가 자필 서명한 별지 제9호의2서식의 동의서 및 별지 제9호의3서식의 위임장. 이 경우 환자가 만 14세 미만의 미성년자인 경우에는 환자의 법정대리인이 작성하여야 하며, 가족관계증명서 등 법정대리인임을 확인할 수 있는 서류를 첨부하여야 한다. ③ 환자의 신분증 사본. 다만, 환자가 만 17세 미만으로 「주민등록법」 제24조제1항에 따른 주민등록증이 발급되지 아니한 자는 제외한다.											
③ 환자가 사망하거나 의식이 없는 등 환자의 동의를 받을 수 없어 환자의 배우자, 직계 존속·비속, 형제·자매(환자의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없는 경우에 한정한다) 또는 배우자의 직계존속이 친족관계임을 나타내는 증명서 등을 첨부하는 등 보건복지부령으로 정하는 요건을 갖추어 요청한 경우											
〈「의료법」 시행규칙 제13조의3 제3항 별표 2의2〉 <table> <tr> <th>구분</th><th>구비서류</th></tr> <tr> <td>환자가 사망한 경우</td><td>1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 가족관계증명서, 제적등본, 사망진단서 등 사망사실을 확인할 수 있는 서류</td></tr> <tr> <td>환자가 의식불명 또는 의식불명은 아니지만 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없는 경우</td><td>1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 환자가 의식불명 또는 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없음을 확인할 수 있는 진단서</td></tr> <tr> <td>환자가 행방불명인 경우</td><td>1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 주민등록표 등본, 법원의 실종선고 결정문 사본 등 행방불명 사실을 확인할 수 있는 서류</td></tr> <tr> <td>환자가 의사무능력자인 경우</td><td>1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류</td></tr> </table>		구분	구비서류	환자가 사망한 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 가족관계증명서, 제적등본, 사망진단서 등 사망사실을 확인할 수 있는 서류	환자가 의식불명 또는 의식불명은 아니지만 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없는 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 환자가 의식불명 또는 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없음을 확인할 수 있는 진단서	환자가 행방불명인 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 주민등록표 등본, 법원의 실종선고 결정문 사본 등 행방불명 사실을 확인할 수 있는 서류	환자가 의사무능력자인 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류
구분	구비서류										
환자가 사망한 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 가족관계증명서, 제적등본, 사망진단서 등 사망사실을 확인할 수 있는 서류										
환자가 의식불명 또는 의식불명은 아니지만 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없는 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 환자가 의식불명 또는 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없음을 확인할 수 있는 진단서										
환자가 행방불명인 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류 3. 주민등록표 등본, 법원의 실종선고 결정문 사본 등 행방불명 사실을 확인할 수 있는 서류										
환자가 의사무능력자인 경우	1. 기록 열람이나 사본 발급을 요청하는 자의 신분증 사본 2. 가족관계증명서, 주민등록표 등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류										

	3. 법원의 금치산 선고 결정문 사본 또는 의사무능력자임을 증명하는 정신과 전문 의의 진단서
--	--

- ④ 「국민건강보험법」 제14조, 제47조, 제48조 및 제63조에 따라 급여비용 심사·지급·대상여부 확인·사후관리 및 요양급여의 적정성 평가·가감지급 등을 위하여 국민건강보험공단 또는 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- ⑤ 「의료급여법」 제5조, 제11조, 제11조의3 및 제33조에 따라 의료급여 수급권자 확인, 급여비용의 심사·지급, 사후관리 등 의료급여 업무를 위하여 보장기관(시·군·구), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- ⑥ 「형사소송법」 제106조(압수), 제215조(압수, 수색, 검증) 또는 제218조(영장에 의하지 아니한 압수)에 따른 경우
- ⑦ 「민사소송법」 제347조(제출신청의 허가여부에 대한 재판)에 따라 문서제출을 명한 경우
- ⑧ 「산업재해보상보험법」 제118조에 따라 근로복지공단이 보험급여를 받는 근로자를 진료한 산재보험 의료기관(의사를 포함한다)에 대하여 그 근로자의 진료에 관한 보고 또는 서류 등 제출을 요구하거나 조사하는 경우
- ⑨ 「자동차손해배상 보장법」 제12조제2항 및 제14조에 따라 의료기관으로부터 자동차보험진료수가를 청구 받은 보험회사 등이 그 의료기관에 대하여 관계 진료기록의 열람을 청구한 경우
- ⑩ 「병역법」 제11조의2에 따라 지방병무청장이 병역판정검사와 관련하여 질병 또는 심신장애의 확인을 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 병역판정검사대상자의 진료기록·치료 관련 기록의 제출을 요구한 경우
- ⑪ 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제42조에 따라 공제회가 공제급여의 지급 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하여 「국민건강보험법」 제42조에 따른 요양기관에 대하여 관계 진료기록의 열람 또는 필요한 자료의 제출을 요청하는 경우
- ⑫ 「고엽제후유증 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제7조제3항에 따라 의료기관의 장이 진료기록 및 임상소견서를 보훈병원장에게 보내는 경우
- ⑬ 「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제28조제1항 또는 제3항에 따른 경우
- ⑭ 「국민연금법」 제123조에 따라 국민연금공단이 부양가족연금, 장애연금 및 유족연금 급여의 지급심사와 관련하여 가입자 또는 가입자였던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- ⑭의2. 다음 각 목의 어느 하나에 따라 공무원 또는 공무원이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - 가. 「공무원연금법」 제92조에 따라 인사혁신처장이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
 - 나. 「공무원연금법」 제93조에 따라 공무원연금공단이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
 - 다. 「공무원 재해보상법」 제57조 및 제58조에 따라 인사혁신처장(같은 법 제61조에 따라 업무를 위탁받은 자를 포함한다)이 요양급여, 재활급여, 장애급여, 간병급여 및 재해유족급여와 관련하여 요청하는 경우

-
- ⑭의3. 「사립학교교직원 연금법」 제19조제4항제4호의2에 따라 사립학교교직원연금공단이 요양급여, 장애급여 및 재해유족급여의 지급심사와 관련하여 교직원 또는 교직원이었던 자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - ⑮ 「장애인복지법」 제32조제7항에 따라 대통령령으로 정하는 공공기관의 장이 장애 정도에 관한 심사와 관련하여 장애인 등록을 신청한 사람 및 장애인으로 등록한 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - ⑯ 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의 4 및 제29조에 따라 보건복지부장관, 질병관리본부장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병의 역학조사 및 예방접종에 관한 역학조사를 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 감염병환자 등의 진료기록 및 예방접종을 받은 사람의 예방접종 후 이상반응에 관한 진료기록 등의 제출을 요청하는 경우
 - ⑰ 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」 제74조의8제1항제7호에 따라 보훈심사위원회가 보훈심사와 관련하여 보훈심사대상자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우

출처: 「의료법」 제21조제3항 각 호

라. 환자의 개인정보의 수정·삭제

- 환자는 자신의 개인정보를 열람한 후 의료기관에 그 개인정보의 정정 또는 삭제를 요구할 수 있지만, 「의료법」에서 명시하고 법에 따른 보존기간이 경과하지 않은 개인정보에 대해서는 삭제를 요구할 수 없음
- 의료인은 ‘진료기록부, 조산기록부, 간호기록부, 그 밖의 진료에 관한 기록’ 을 고의로 사실과 다르게 추가 기재하거나 수정하는 것은 금지됨

3. 처방과정에서 환자의 개인정보 처리기준

진료과정이 끝나면 의사나 치과의사는 처방전을 작성하여 교부하거나 발송하여야 하고, 의료기관은 진료가 끝난 환자의 개인정보를 보호하기 위한 안전성 확보조치를 하여야 한다.

가. 처방전의 교부

- 의사나 치과의사는 환자에게 의약품을 투여할 필요가 있다고 인정하면 「약사법」에 따라 자신이 직접 의약품을 조제할 수 있는 경우가 아니면 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 처방전을 작성하여 환자에게 내주거나 발송(전자처방전만 해당된다)하여야 함(「의료법」 제18조제1항)

| 의사, 치과의사가 직접 조제할 수 있는 경우 |

- ① 약국이 없는 지역에서 조제하는 경우
- ② 재해가 발생하여 사실상 약국이 없게 되어 재해 구호를 위하여 조제하는 경우
- ③ 응급환자 및 조현병(調絃病) 또는 조울증 등으로 자신 또는 타인을 해칠 우려가 있는 정신질환자에 대하여 조제하는 경우
- ④ 입원환자, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」제2조제13호에 따른 감염병환자 중 콜레라·장티푸스·파라티푸스·세균성이질·장출혈성대장균감염증·A형간염환자 및 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설에 입소한 자에 대하여 조제하는 경우(사회복지시설에서 숙식을 하지 아니하는 자인 경우에는 해당 시설을 이용하는 동안에 조제하는 경우만 해당한다)
- ⑤ 주사제를 주사하는 경우
- ⑥ 감염병 예방접종약·진단용 의약품 등 보건복지부령으로 정하는 의약품을 투여하는 경우
- ⑦ 「지역보건법」에 따른 보건소 및 보건지소의 의사·치과의사가 그 업무(보건소와 보건복지부장관이 지정하는 보건지소의 지역 주민에 대한 외래 진료 업무는 제외한다)로서 환자에 대하여 조제하는 경우
- ⑧ 국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법령에 따른 상이등급 1급부터 3급까지에 해당하는 자, 「5·18민주유공자예우에 관한 법률」에 따른 5·18민주화운동부상자 중 장해등급 1급부터 4급까지에 해당하는 자, 고엽제 후유증 환자 지원 등에 관한 법령에 따른 고도장애인, 장애인복지 관련 법령에 따른 1급·2급 장애인 및 이에 준하는 장애인, 파킨슨병 환자 또는 한센병 환자에 대하여 조제하는 경우
- ⑨ 장기이식을 받은 자에 대하여 이에 관련된 치료를 하거나 후천성 면역결핍증 환자에 대하여 해당 질병을 치료하기 위하여 조제하는 경우

- ⑩ 병역의무를 수행 중인 군인·의무경찰과 「형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률」 및 「군에서 형의 집행 및 군수용자의 처우에 관한 법률」에 따른 교정시설, 「보호소년 등의 처우에 관한 법률」에 따른 보호소년 수용시설 및 「출입국관리법」에 따른 외국인 보호시설에 수용 중인 자에 대하여 조제하는 경우
- ⑪ 「결핵예방법」에 따라 결핵치료제를 투여하는 경우(보건소·보건지소 및 대한결핵협회 부속의원만 해당한다)
- ⑫ 사회봉사 활동을 위하여 조제하는 경우
- ⑬ 국가안전보장에 관련된 정보 및 보안을 위하여 처방전을 공개할 수 없는 경우
- ⑭ 그 밖에 대통령령으로 정하는 경우

출처: 「약사법」 제23조제4항

■ 처방전에는 다음의 사항을 기재함

| 처방전 기재사항 |

- ① 환자의 성명 및 주민등록번호
- ② 의료기관의 명칭 및 전화번호 및 팩스번호
- ③ 질병분류기호
- ④ 의료인의 성명·면허종류 및 번호
- ⑤ 처방 의약품의 명칭(일반명칭, 제품명이나 「약사법」 제51조에 따른 대한민국약전에서 정한 명칭을 말한다)·분량·용법 및 용량
- ⑥ 처방전 발급 연월일 및 사용기간
- ⑦ 의약품 조제시 참고 사항
- ⑧ 「국민건강보험법 시행령」 별표 2에 따라 건강보험 가입자 또는 피부양자가 요양급여 비용의 일부를 부담하는 행위·약제 및 치료재료에 대하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 본인부담 구분기호
- ⑨ 「의료급여법 시행령」 별표 1 및 「의료급여법 시행규칙」 별표 1의2에 따라 수급자가 의료급여 비용의 전부 또는 일부를 부담하는 행위·약제 및 치료재료에 대하여 보건복지부장관이 정하여 고시하는 본인부담 구분기호

출처: 「의료법 시행규칙」 제12조

■ 의사나 치과의사는 환자에게 처방전 2부를 발급하여 환자에게 직접 교부하여야 함

- 환자의 의사에 관계없이 특정 약국에 처방전을 송부하는 것은 금지되지만, 환자가 처방전을 추가로 발급하여 줄 것을 요구하는 경우에는 환자가 원하는 약국으로 팩스·컴퓨터통신 등을 이용하여 송부할 수 있음

■ 처방전은 2년간 보존할 수 있으며, 마이크로필름이나 광디스크 등(이하 “필름”이라 함)에 원본대로 수록하여 보존할 수 있음

- 처방전을 보존하는 경우에는 필름촬영책임자가 필름의 표지에 촬영 일시와 본인의 성명을 적고, 서명 또는 날인하여야 함

FAQ

전화로 병원에 입원하고 있는지 여부를 문의 받을 경우 알려줘도 되나요?

- 환자의 입원정보는 개인정보로서 환자의 동의 없이 알려주는 것은 허용되지 않습니다. 「의료법」 제19조에 따라 의료인은 이 법이나 다른 법령에 특별히 규정된 경우 외에는 의료·조산 또는 간호업무나 제17조에 따른 진단서·검안서·증명서 작성·교부 업무, 제18조에 따른 처방전 작성·교부 업무, 제21조에 따른 진료기록 열람·사본 교부 업무, 제22조제2항에 따른 진료 기록부등 보존 업무 및 제23조에 따른 전자의무기록 작성·보관·관리 업무를 하면서 알게 된 다른 사람의 정보를 누설하거나 발표하지 못하므로 환자의 개인정보인 입원 여부를 환자의 동의 없이 알려 주는 경우 「의료법」에 저촉될 수 있습니다.
- 환자 본인이나 보호자와 직접 연락할 수 있도록 조치를 취해 주시는 것이 바람직합니다.

나. 진료비의 수납

■ 일련의 진료과정을 마친 후 진료비 수납을 위한 필요한 최소한의 정보(카드사 및 카드번호, 카드승인번호)를 수집할 수 있음

- 수집한 수납정보는 안전성을 확보하기 위한 조치를 취하여야 함

다. 환자의 개인정보관리

■ 환자의 개인정보는 관리적·기술적·물리적 보호조치를 통하여 안전하게 보관하여야 함

- 내부 관리계획의 수립·시행(유형2(표준), 유형3(강화)*에 해당하는 경우), 개인정보 보호 책임자 지정, 개인정보 처리방침 수립 공개 등 실시

* 유형 구분은 '개인정보의 안전성 확보조치 기준' 제3조(안전조치 기준 적용) 및 [별표] 개인정보처리자 유형 및 개인정보 보유량에 따른 안전조치 기준 적용에 따라 유형1(완화), 유형2(표준), 유형3(강화)로 구분됨(p.44. 안전조치 적용 참조)

- 개인정보 처리방침은 환자가 쉽게 볼 수 있도록 의료기관의 인터넷 홈페이지 또는 의료기관 내의 보기 쉬운 장소에 게시하는 등의 방법으로 공개하여야 함

■ 보존기간이 경과하고 수집·이용 목적이 달성된 개인정보는 보존기간의 종료일 또는 개인정보의 처리가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 함



① 진료정보는 「의료법 시행규칙」 제15조에 따라 최소 보유기간을 명시하고 있으며, 진료 목적상 보존기간을 연장하고자 합니다. 연속적인 진료의 연계 및 과거병력의 중요성 등을 감안해 보존기간을 연장하고자 하는 경우, 어떤 절차를 통해 연장하여 보존할 수 있나요?

② 「의료법 시행규칙」 제15조에서 명시한 보유기간이 지난 진료정보에 대해 적절한 절차를 거쳐 보존기간을 연장하여 보유하고 있는 상황에서, 정보 주체가 삭제 요청을 하는 경우, 어떻게 처리해야 하나요?

- 「의료법 시행규칙」 제15조는 의료기관의 개설자 또는 관리자로 하여금 진료에 관한 기록을 다음과 같이 보존하도록 제시하고 있습니다.

종 류	보존기간
환자명부	5년
진료기록부	10년
처방전	2년
수술기록	10년
검사내용 및 검사소견기록	5년
방사선 사진(영상물 포함) 및 그 소견서	5년
간호기록부	5년
조산기록부	5년
진단서 등의 부분	3년

- 의료기관은 보존기간이 경과하거나 수집·목적을 달성한 진료기록 등 의료정보에 대해서 지체 없이 파기하는 것이 바람직합니다.
 - 의료기관은 계속적인 진료를 위하여 필요한 경우 1회에 한정하여 그 기간을 연장하여 보존할 수 있음(「의료법 시행규칙」 제15조 제1항)
 - 공공의료기관은 기록물관리 전문요원의 심사와 기록물평가심의회(의)의 심의를 거쳐 평가심의서를 작성하고, 기록물의 보존기한 연장여부 혹은 파기여부를 결정할 수 있음
 - 민간의료기관의 경우도 공공의료기관에 준하는 절차로 예를 들어, 의무기록심의회와 같은 내부 심의를 거쳐 진료정보의 보존기간 연장여부 혹은 파기여부를 결정할 수 있음
 - * 의료기관은 진료에 관한 기록 종류별로 보존기간 연장여부 혹은 파기여부를 결정하여야 하며, 연장사유를 근거로 최소 필요 기간 동안 연장하여야 함
 - * 의료기관은 진료정보를 연장하여 보존하기로 결정한 경우, 연장 보존에 관한 사항을 의료기관 홈페이지나 의료기관 내부에 게시하는 것을 권고함
 - 환자의 진료정보에 대해 별도로 정보주체의 동의를 받은 경우에도 보존기간을 연장할 수 있음
- 「의료법 시행규칙」 제15조에서 정한 기간이 지난 진료정보를 연장하여 보관하고 있는 경우, 정보주체가 의료기관에게 그 개인정보의 삭제를 요청하면, 「개인정보 보호법」 제36조에 따라 필요한 조치를 취한 후 그 결과를 정보주체에게 알려야 합니다.

■ 환자 개인정보의 정확성 및 최신성을 확보할 수 있도록 열람을 보장하고, 의료인이 거짓으로 작성하거나 고의로 사실과 다르게 기록한 사항에 대하여 정정·삭제를 허용하는 등의 대책을 마련하여야 함

○ 환자로부터 환자의 개인정보에 대한 열람, 정정·삭제, 처리정지 요구서를 받은 경우 10일 이내에 처리 결과를 통지하여야 함

■ 환자에게 인쇄물, 전화, 이메일, 문자 등을 통하여 의료기관이 제공하는 건강정보 또는 의료기관의 행사 등에 대한 정보를 제공하기 위해서는 환자의 별도 동의를 받아 제공하여야 함

■ 개인정보 관리의 안전성 확보를 위해 다음과 같은 “관리적, 기술적, 물리적 조치”를 취해야 함

○ 환자(정보주체)의 개인정보 보유량 및 의료기관의 규모(근로자 수)에 따라 유형별로 안전 조치 기준을 적용하여야 함. 단, 어느 유형에 속하는지에 대해서는 해당 의료기관에서 입증책임을 짐

(※ 「개인정보 보호법」 제29조 및 동법 시행령 제30조, 개인정보의 안전성 확보조치 기준 고시)

안전성 확보 조치	내용
관리적 조치	▷ 내부 관리계획의 수립·시행
기술적 조치	▷ 접근 권한의 관리 ▷ 접근통제 ▷ 개인정보의 암호화 ▷ 접속기록의 보관 및 점검 ▷ 악성프로그램 등 방지 ▷ 관리용 단말기의 안전조치
물리적 조치	▷ 물리적 안전조치 ▷ 재해·재난 대비 안전조치 ▷ 개인정보의 파기

FAQ

모든 병원에서 환자의 개인정보 수집·이용 동의서를 꼭 받아야 하나요?

- 의료기관이 「개인정보 보호법」 제15조제1항제2호(법률 규정, 법령상 의무 준수) 및 제4호(정보주체와의 계약의 체결 및 이행)에 따라 수집하는 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집·이용할 수 있습니다. 즉, 「의료법」에서 진료목적으로 개인정보를 처리하는 경우 동의 없이 가능합니다. 다만, 병원소식, 건강정보, 백신접종 홍보 등 정보주체의 직접적인 진료와 관계없는 내용을 문자, 우편 등으로 보내고자 한다면 수집·이용의 동의를 받아야 합니다.
- 동의는 최초 방문 시에만 받으면 되고, 이후 이용 목적이 추가되거나 제3자 제공 등 처리 목적 등이 변경될 경우에는 정보주체의 별도의 동의를 받아야 합니다.

제4장

진료기록 열람 및 사본발급 업무

1. 진료기록 열람 및 사본 등의 제공
(「의료법」 제21조)
2. 의료기관 간 진료기록 전송 등
(「의료법」 제21조의2제1항 및 2항)

제4장 진료기록 열람 및 사본발급 업무¹⁾

1. 진료기록 열람 및 사본 등의 제공(의료법 제21조)

가. 요청권자

1) 환자 (「의료법」 제21조제1항)

■ 환자 본인의 요청

○ 본인확인 방법

- 신분증 확인 (제시 또는 사본 제출, 이하 같음)

※ 신분증 범위

- 신분증 요건

: ① 공공기관이 발급, ② 성명, 사진, 생년월일 수록

- 신분증 예

: 주민등록증, 운전면허증, 여권, 청소년증, 공무원증, 국가유공자등록증 등

- 온라인 본인인증 등

※ 온라인 본인인증 가능

시행규칙 제13의3 ⑤ : 친족 또는 환자(법정대리인을 포함)가 환자 또는 본인에 관한 기록의 열람이나 그 사본의 발급을 요청하는 경우에 그 요청자는 신분증의 제시 또는 신분증 사본의 제출을 갈음하여 다음 각 호의 방법으로 본인확인

1. 휴대전화를 통한 본인인증 등 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제23조의3에 따른 본인확인기관에서 제공하는 본인확인의 방법

2. 「전자서명법」 제2조제3호에 따른 공인전자서명 또는 같은 법 제2조제8호에 따른 공인인증서를 통한 본인확인의 방법

☞ 환자의 편의 및 의료기관 행정 효율 제고를 위해 각 의료기관 여건에 맞는 온라인 본인인증 시스템 구축 및 온라인 신청 접수 시행을 권고함

1) 본 업무내용은 보건복지부의 「진료기록 열람 및 사본발급 업무 지침(2019.10.16.)」에 근거한 것임.

○ 입원 환자의 경우

- 입원 중 또는 퇴원 당일 환자가 본인의 진료기록 사본 발급 요청하는 경우에는 특별한 사정이 없는 한 별도의 신분증 확인 또는 사본 제출 등의 절차를 거치지 않고 진료기록 사본을 제공할 수 있음

■ 환자의 법정대리인의 요청

○ 법정대리인의 권한

- 환자에게 법정대리인이 있는 경우에 그 법정대리인은 법정대리인임을 증명하여 환자와 동일한 요건으로(「의료법」 제21조 제1항 및 같은 법 시행규칙 제13조의3 제4항 또는 제5항에 따라) 진료기록 사본을 요청할 수 있고,
- 또 환자 본인이 제3자를 대리인으로 지정할 수 있는 것처럼, 법정대리인도 제3자를 대리인으로 지정하여(법정대리인의 자필서명 동의서, 위임장 교부) 환자의 진료기록 사본을 발급받도록 할 수 있음
 - ※ 법정대리인 신청 시 요건 : 법정대리인임을 증명하는 서류 제출 및 법정대리인 본인 확인(신분증 확인 또는 온라인 본인인증)
 - ※ 법정대리인이 지정한 대리인 신청 시의 구비서류 : 법정대리인임을 증명하는 서류, 법정대리인의 신분증 사본, 법정대리인의 자필서명 동의서와 위임장, 지정대리인의 신분증 사본

○ 미성년(만19세 미만)인 환자 친권자의 증명서류

- 가족관계증명서 등 친자관계임을 증명하는 서류
- 미성년자의 부모라도 친권이 없는 경우가 있을 수 있으나 의료기관이 그러한 사정을 알았다고 볼만한 특별한 사정이 없는 한, 의료기관이 가족관계증명서 등으로 친자관계임을 확인했다면 의료기관은 주의의무를 다 한 것으로 볼 수 있음

○ 친권자 아닌 법정대리인(후견인)의 증명서류

- 성년후견인 등 후견인 선임에 관한 법원 결정문 등

■ 법정대리인이 있는 경우 환자 본인의 신청 가능 여부 등

- 법정대리인이 있는 피성년후견인 또는 미성년자라도 ‘진료기록 사본 신청’ 당시에 그 사무를 이해하고 처리할 능력이 인정되는 경우에는 환자 본인이 단독으로 신청할 수 있고
 - 또한, ‘위임’에 대한 이해 및 처리능력이 있는 경우에는 환자가 제3자를 대리인으로 지정하고 진료기록 사본 발급 사무를 위임하여 진료기록 사본을 발급 받도록 할 수도 있음
 - 즉, 법정대리인이 있는 경우 법정대리인이 직접 신청 또는 대리인에게 위임(법정대리인의 자필서명 동의서, 위임장 교부)하는 것이 가능함은 물론, 환자의 의사능력 및 사무처리 능력에 따라 본인이 직접 신청 또는 제3자를 대리인으로 지정하여 대리 신청(환자 본인의 자필서명 동의서, 위임장 교부)하는 방법이 모두 가능

※ 환자가 미성년(만 19세 미만)인 경우

가. 법정대리인의 요청

- 법정대리인임을 증명하는 서류와 법정대리인의 본인확인 후 신청 가능

나. 환자 본인의 요청

- 환자가 미성년자라면 법정대리인이 요청하는 것이 일반적이나, 미성년자라도 진료기록 사본 발급 사무를 이해하고 처리할 능력이 인정되는 경우에는 본인의 신분증(주민등록증, 학생증, 청소년증, 여권 등)이나 가족관계증명서 및 주민등록등초본 등을 제시하여 미성년 환자 스스로 요청 가능
- “14세 미만의 환자는 본인이 직접 요청할 수 없고 14세 이상은 법정대리인이 요청할 수 없는 것”으로 오인하는 경우가 있으나, 이는 잘못된 해석으로, 환자의 14세 도달 여부와 관계없이 미성년자인 환자 본인의 사무처리 능력에 따라(통상 10세 이상) 환자가 직접 요청할 수 있음

다. 친족의 요청

- 직계존속(부모, 조부모, 외조부모 등), 이들이 없는 경우 형제자매
- 환자의 신분증 사본(17세 이상인 경우에만), 환자의 자필서명 동의서(14세 이상인 경우에만), 가족관계증명서, 친족의 신분증 사본 제출(즉 14세 미만 환자의 경우 가족관계증명서, 친족의 신분증만으로 신청 가능)

라. 지정대리인의 요청(위임인이 법정대리인 또는 환자 본인)

- 환자가 미성년자인 경우 진료기록 사본 발급에 대한 위임은 법정대리인이 자필서명한 동의서와 위임장, 법정대리인 신분증 사본, 법정대리인임을 증명하는 서류를 대리인에게 교부하고, 대리인은 여기에 자신의 신분증 사본을 더하여 의료기관에 제출하고 진료기록 사본 발급 신청하는 것이 일반적이나,
- 다만, 환자가 진료기록 사본 발급에 대한 위임의 의미를 이해하여 처리할 능력이 인정되는 경우에는 환자 본인이 자필서명한 동의서와 위임장, 신분증 사본을 대리인에게 교부하여 대리인으로 하여금 진료기록 사본 발급을 요청하도록 할 수도 있음

2) 환자의 친족 또는 대리인

■ 동의를 받은 친족(「의료법」 제21조제3항제1호)

※ 친족의 범위: 배우자, 직계 존·비속, 배우자의 직계 존속, 이들이 모두 없는 경우에 형제자매*

* 형제자매의 경우는 환자의 다른 친족이 모두 없음을 증명하는 서류를 함께 제출해야 함(아래 양식 참고)

[참고]

진료기록 열람 및 사본발급을 위한 확인서

확인자	성명	생년월일 (외국인등록번호)
	환자와의 관계	
환자	성명	생년월일 (외국인등록번호)
확인사항	상기 환자의 직계 존속·비속 및 환자의 배우자, 배우자의 직계존속의 부존재	

본인(확인자)은 「의료법」 제 21조 제3항 및 같은 법 시행규칙 제13조의 3의 제1항 및 제3항에 따라 상기 환자()의 배우자 및 직계 존속·비속, 배우자의 직계존속이 모두 없음을 확인합니다.

년 월 일

본인 (확인자)

(자필서명)

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]

- 요청자의 신분증 사본 또는 온라인 본인인증 등
- 자필서명 동의서(사본 또는 전자문서(스캔본), 팩스 전송 등 가능)
- 친족임을 증명하는 가족관계증명서 등(사본 또는 전자문서(스캔본) 가능)
- 환자의 신분증 사본(환자가 교도소·구치소 수감 중인 경우 환자의 신분증을 수감확인서로 대체 가능)

■ 동의를 받은 대리인(「의료법」 제21조제3항제2호에 따른 임의대리인)

○ 지정대리인의 구비서류

- 요청자의 신분증 사본
- 환자가 자필서명한 동의서
- 환자가 자필서명한 위임장
- 환자의 신분증 사본 (환자가 교도소·구치소 수감 중인 경우 환자의 신분증을 수감확인서로 대체 가능)

○ 환자가 친족에게 위임할 수 있는지 여부

- 대리인 자격에 제한이 없으므로 환자는 친족에게도 위임 가능
- 친족이 환자로부터 위임받은 경우에는 가족관계증명서를 제출할 필요 없고, 환자의 신분증 사본과 친족 자신의 신분증 사본, 환자의 자필서명 동의서와 위임장을 제출하여 진료기록 사본발급을 요청할 수 있음

○ 환자의 동의 의사 재확인 필요 여부

- 대리인이 제출하는 동의서 주요 사항 기재가 누락되거나 기타 동의서의 위·변조가 의심되는 등의 특별한 사정이 없는 한 환자의 동의 의사 재확인 불필요
- 대리인이 동의서 및 위임장 등 필요 서류를 갖추어 진료기록 사본발급을 요청하였음에도 의료기관이 환자의 동의 의사를 재확인한다는 등의 이유로 진료기록 사본발급을 거부하거나 지연 발급하는 것은 「의료법」 제21조제3항 위반에 해당할 수 있음

※ 동의서 작성 방법

○ 동의서 작성 주체 (동의서에 자필서명하는 자)

- 진료기록 사본을 발급에 대한 '동의' 권한은 환자 본인에게만 주어지는 것이므로 동의서 작성자(자필서명하는 자)는 환자 본인이어야 하나, 환자에게 법정대리인이 있는 경우에는 법정대리인 작성(자필서명)

- 다만 법정대리인이 있는 경우라도 환자의 의사능력 및 사무처리 능력이 있는 경우에는 환자 본인이 작성 가능
- 자필서명 이외의 내용 작성 방법
 - 의료법 시행규칙 제13조의3은 자필서명 이외의 내용 작성에 대하여는 자필을 요건으로 하지 아니하므로 대리인의 대필 또는 전자문서 작성·출력한 후 환자가 자필서명하는 방법으로 작성 가능
- ‘환자 본인이 직접 작성합니다’의 의미
 - 최근 개정(‘18.9.28.시행)된 동의서식은 ‘발급범위(환자 본인이 직접 작성합니다)’와 ‘예시’를 추가하여 환자의 동의 의사를 명확하게 확인하도록 하였으므로 특별한 사정이 없는 한 발급 대상이 되는 기록의 종류를 각각 열거하여 적시하여야 함.
 - 발급범위란에 ‘별첨으로 제출함’을 표시하고 별첨 서면에 환자에 관한 기록의 종류를 나열하여 체크방식으로 선택하는 방법도 가능

■ 환자 동의 불가한 경우의 환자의 친족의 요청(「의료법」 제21조제3항제3호)

- 친족의 신분증 사본 또는 온라인 본인인증
- 가족관계증명서, 주민등록표등본 등 친족관계를 확인할 수 있는 서류(사본 가능)
- 환자의 동의 불가 사유에 따른 아래 ‘추가 서류’ 제출

※ 추가 서류

- 환자가 사망한 경우: 가족관계증명서, 제적등본, 사망진단서 등 사망사실을 확인할 수 있는 서류(사본 가능)
- 환자가 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없는 경우: 환자가 의식불명 또는 중증의 질환·부상으로 자필서명을 할 수 없음을 확인할 수 있는 진단서(사본 가능)
- 환자가 행방불명인 경우: 주민등록표 등본, 법원의 실종선고 결정문 사본 등 행방불명 사실을 확인할 수 있는 서류(사본 가능)
- 환자가 의사무능력자인 경우: 법원의 금치산 선고 결정문 사본 또는 의사무능력자임을 증명하는 정신과 전문의의 진단서(사본 가능)
 - ☞ 환자의 사망사실 또는 의식불명 등을 증명하는 서류와 관련하여, 해당 의료기관에서 사망, 해당 의료기관에 입원 중인 경우 등 의료기관이 이미 그 사실을 알고 있는 경우에는 별도 서류 제출 불필요

■ 환자의 친족 또는 대리인으로부터 위임받은 대리인(민법상의 임의대리인)

○ 친족으로부터 위임받은 대리인

- 대리인은 친족이 직접 요청할 때 필요한 서류에 추가하여 친족이 대리인에게 작성·교부한 위임장(정해진 서식 없음)과 대리인의 신분증 사본을 의료기관에 제출
- 다만 「의료법」 제21조제3항제1호의 환자의 동의를 받은 친족이 위임하는 경우에는 '환자의 동의서(「의료법 시행규칙」 별지 제9호의2서식)'에 대리인 위임에 대한 동의가 명시되어 있거나 별도의 동의 또는 위임(정해진 서식 없음)이 있어야 함

○ 대리인으로부터 위임받은 복대리인

- 대리인이 직접 요청할 때 필요한 서류에 추가하여 대리인이 복대리인에게 작성·교부한 위임장과 대리인의 신분증 사본을 의료기관에 제출
- 다만 환자가 대리인에게 교부한 동의서 또는 위임장(「의료법 시행규칙」 별지 제9호의2 또는 제9호의3 서식)에 복대리에 대한 동의 또는 위임의 의사가 명시적으로 나타나 있어야 함

3) 기타 법률이 정하는 자

■ 「의료법」 제21조제3항 제4호 내지 제16호

- 제4호: 「국민건강보험법」 제14조, 제47조, 제48조 및 제63조에 따라 급여비용 심사·지급·대상여부 확인·사후관리 및 요양급여의 적정성 평가·가감지급 등을 위하여 국민건강보험공단 또는 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- 제5호: 「의료급여법」 제5조, 제11조, 제11조의3 및 제33조에 따라 의료급여 수급권자 확인, 급여비용의 심사·지급, 사후관리 등 의료급여 업무를 위하여 보장기관(시·군·구), 국민건강보험공단, 건강보험심사평가원에 제공하는 경우
- 제6호: 「형사소송법」 제106조, 제215조 또는 제218조에 따라 검사, 경찰관 등이 요청하는 경우

-
- 제7호: 「민사소송법」 제347조에 따라 법원이 문서제출을 명한 경우
 - 제8호: 「산업재해보상보험법」 제118조에 따라 근로복지공단이 보험급여를 받는 근로자를 진료한 산재보험 의료기관(의사 포함)에 대해 그 근로자의 진료에 관한 보고 또는 서류 등을 요청하는 경우
 - 제9호: 「자동차손해배상 보장법」 제12조제2항 및 제14조에 따라 의료기관으로부터 자동차 보험진료수가를 청구받은 보험회사등이 그 의료기관에 대하여 관계 진료기록의 열람을 청구한 경우
 - 제10호: 「병역법」 제11조의2에 따라 지방병무청장이 병역판정검사와 관련하여 질병 또는 심신장애의 확인을 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 병역판정검사대상자의 진료기록·치료 관련 기록의 제출을 요구한 경우
 - 제11호: 「학교안전사고 예방 및 보상에 관한 법률」 제42조에 따라 공제회가 공제급여의 지급 여부를 결정하기 위하여 필요하다고 인정하여 「국민건강보험법」 제42조에 따른 요양기관에 대하여 관계 진료기록의 열람 또는 필요한 자료의 제출을 요청하는 경우
 - 제12호: 「고엽제후유의증 등 환자지원 및 단체설립에 관한 법률」 제7조제3항에 따라 의료기관의 장이 진료기록 및 임상소견서를 보훈병원장에게 보내는 경우
 - 제13호: 「의료사고 피해구제 및 의료분쟁 조정 등에 관한 법률」 제28조제1항 또는 제3항에 따라 중재원장의 요청이 있는 경우
 - 제14호: 「국민연금법」 제123조에 따라 국민연금공단이 부양가족연금, 장애연금 및 유족연금 급여의 지급심사와 관련하여 가입자 또는 가입자였던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - 제14의2호: 다음 각 목의 어느 하나에 따라 공무원 또는 공무원이었던 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
 - － 가목: 「공무원연금법」 제92조에 따라 인사혁신처장이 퇴직유족급여 및 비공무상장해급여와 관련하여 요청하는 경우
-

- 나목 : 「공무원연금법」 제93조에 따라 공무원연금공단이 퇴직유족급여 및 비공무상장해 급여와 관련하여 요청하는 경우
- 다목 : 「공무원 재해보상법」 제57조 및 제58조에 따라 인사혁신처장(같은 법 제61조에 따라 업무를 위탁받은 자 포함)이 요양급여, 재활급여, 장애급여, 간병급여 및 재해유족 급여와 관련하여 요청하는 경우
- 제14의3호: 「사립학교교직원 연금법」 제19조제4항제4호의2에 따라 사립학교교직원연금공단이 요양급여, 장애급여 및 재해유족급여의 지급심사와 관련하여 교직원 또는 교직원이었던 자를 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- 제15호: 「장애인복지법」 제32조제7항에 따라 국민연금공단의 장이 장애 정도에 관한 심사와 관련하여 장애인 등록을 신청한 사람 및 장애인으로 등록한 사람을 진료한 의료기관에 해당 진료에 관한 사항의 열람 또는 사본 교부를 요청하는 경우
- 제16호: 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제18조의4 및 제29조에 따라 보건복지부장관, 질병관리본부장, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장이 감염병의 역학조사 및 예방접종에 관한 역학조사를 위하여 필요하다고 인정하여 의료기관의 장에게 감염병환자등의 진료기록 및 예방접종을 받은 사람의 예방접종 후 이상반응에 관한 진료기록의 제출을 요청하는 경우

■ 「의료법」 제61조*에 따른 보고와 검사

* 의료법 제61조(보고와 업무 검사 등) ①보건복지부장관, 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 의료기관 개설자 또는 의료인에게 필요한 사항을 보고하도록 명할 수 있고, 관계 공무원을 시켜 그 업무 상황, 시설 또는 진료기록부·조산기록부·간호기록부 등 관계 서류를 검사하게 하거나 관계인에게서 진술을 들어 사실을 확인받게 할 수 있다. 이 경우 의료기관 개설자 또는 의료인은 정당한 사유 없이 이를 거부하지 못한다.

②제1항의 경우에 관계 공무원은 권한을 증명하는 증표 및 조사기간, 조사범위, 조사담당자, 관계 법령 등이 기재된 조사명령서를 지니고 이를 관계인에게 내보여야 한다.

■ 타 법률 규정에 근거한 요청

- 원칙적으로 「의료법」 제21조제3항 각 호에서 정하는 경우가 아닌 한, 의료기관은 타법에 근거한 요청에 대해 진료기록 사본을 제공할 수 없음
- 다만 다음의 경우에 그 타법 규정에 따를 수 있음
 - 타법 규정에서 “「의료법」 제21조에 불구하고~”라고 명시한 경우

※ 예시: 「정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률」 제30조제3항 정신건강증진시설의 장은 「의료법」 제21조에도 불구하고 보호의무자가 입원등을 한 사람의 동의서와 보호의무자임을 확인할 수 있는 서류를 제출하고 제1항에 따른 기록의 열람·사본발급 등 그 내용확인을 요구하면 그 요구에 따라야 한다.

- 「의료법」 제21조 저촉여부에 대한 법제처 해석 사례

※ 법제처 15-0200, 2015. 6. 17.

「약사법」 제86조의6제1항에 따라 의약품안전관리원의 장이 의료기관 개설자에게 환자에 관한 기록을 요청한 경우, 「개인정보 보호법」 등 다른 법령에 따라 제출이 제한되는지는 별론으로 하고, 의료기관 개설자는 「의료법」 제21조제1항 및 제2항에 위반된다는 이유로는 그 제출을 거부할 수 없습니다.

※ 법제처 15-0373, 2015.7.28.

「국가인권위원회법」 제36조제1항제2호 및 같은 조 제7항에 따라 국가인권위원회가 의료인에게 환자에 관한 기록 제출을 요구하는 경우, 의료인은 「의료법」 제21조제1항 및 같은 조 제2항을 근거로 기록 제출 요구에 따르지 않을 수 있습니다.

나. 요청 접수

※ 의료기관이 요청 접수 시에 궁극적으로 확인해야 할 사항은 '요청자가 정당한 권한자'인지 여부이나, 이를 완벽하게 확인하는 데에는 한계가 있으므로 법정 서류를 구비했다면 적절한 요청으로 간주하여 처리함

1) 요청 방식

■ 방문 요청

- 의료기관에 방문한 요청자의 신분증 확인 또는 온라인인증 등을 거쳐 기타 필요 서류를 제출하여 신청

■ 온라인 요청

- 본인(법정대리인 포함) 또는 친족은 온라인 본인인증을 거쳐 온라인 발급 신청 가능
- 온라인 본인인증 시스템이 없더라도 의료기관은 방문 수령(수령 시 본인 확인)을 조건으로 온라인 요청 접수 가능

■ 공문을 통한 요청

- 「의료법」 제21조제3항제4호 내지 제16호에 따라 공공기관 또는 공무원이 요청하는 경우 기관장 명의의 공문 등으로 요청 가능
- 각 호에 해당하는 필요 범위 내에서만 진료기록 사본 제공 가능

2) 접수 창구 일원화 권고

- 환자측이 2개 이상의 진료과목과 관련한 진료기록 사본 발급을 요청하는 경우에도 각 진료과에 별도 요청하지 않고 단일창구를 통해 일괄 신청·발급받을 수 있도록 하는 것이 환자 편의 차원에서 보다 적절함

3) 신청 서류의 원용

- 「의료법」 제21조제3항 제1호 내지 제3호에 따라 진료기록 열람 또는 사본 발급을 신청하는 경우는 그 신청 건마다 가족관계증명서, 동의서, 위임장 등을 제출하는 것이 원칙이나,
- 다만 의료기관이 환자 측이 기 제출한 서류를 보존하고 있어서 그 내용 확인이 가능한 경우에, 의료기관은 요청자의 편의를 고려하여 기 제출 서류와 내용이 같고 내용 변동 가능성이 없는 서류 제출의 생략을 허용할 수 있음

다. 사본 제공

1) 사본의 형태

- 종이 또는 필름 등의 출력본
 - 전자문서파일 또는 이를 저장한 저장매체(USB, CD 등) 가능

2) 발급 부서 및 담당자

- 발급 부서 및 담당자는 의료기관 내 조직 및 업무분장 규정에 따라 정하며, 발급 담당자 자격 요건*에 대해 법령상의 제한 없음

* 의료인, 비의료인 모두 가능

3) 발급 가능 시간

- 발급 담당자의 정규근무시간(평일 9시부터 18시까지, 의료기관 여건에 따라 다소 차이가 있을 수 있음)에 발급함이 일반적이거나, 그 외 시간에 신청서류를 제출하더라도 요청자가 우편 또는 온라인 등을 통해 재방문하지 않고 제공받을 수 있도록 조치함이 타당

4) 발급 소요 시간

- 평일 정규근무시간 내에 의료기관을 방문하여 신청한 경우 즉시 발급이 원칙이며, 발급 준비에 수 시간이 소요되는 정당한 사유가 있는 경우 그 사정을 신청자에게 설명하여야 함
이 경우에도 불가피한 경우가 아닌 한 당일 발급을 요함
- 온라인 신청의 경우에도 즉시 발급 또는 발급 예정 시간을 안내하여 제공할 것을 권고함

5) 제공 방식

- 방문자에게 직접 교부하는 방식뿐만 아니라, 우편 송부, 팩스 또는 이메일 등 온라인 전송 방식 가능
- 정당한 요청자가 지정*하는 주소, 팩스번호, 이메일 등으로 발송 가능

* 반드시 환자 본인의 주소, 이메일 등이 아니라도 환자측이 요청하는 곳으로 발송 가능

6) 발급을 거부할 수 있는 정당한 사유

- 동의서, 위임장 등 구비서류에 흠결이 있는 등 법령에서 정하는 요건이 갖추어지지 않은 경우에는 발급을 거부하는 것이 정당함
- 진료비 납부는 진료기록 사본 발급 요건이 아니므로, 진료비 미납을 이유로 진료기록 열람, 사본 발급을 거부할 수 없음

※ 진료비 미납은 민사상 청구 등 별도 절차에 의하여 해결해야 할 것

7) 담당의사의 승인 불필요

- 「의료법」 제21조에 따라 열람 또는 사본 발급의 대상이 되는 ‘환자에 관한 기록’은 의료기관이 이미 생성·보존 중인 기록을 말하는 것이므로 특별한 사정이 없는 한 그 열람 또는 사본 등을 제공함에 있어서 담당 의사의 추가적인 확인 또는 승인 등은 필요하지 않음
- 따라서 같은 법 시행규칙 제13조의3이 정하는 모두 요건을 갖춘 적법한 요청에 대하여 단지 담당 의사의 승인 또는 확인이 필요하다는 이유로 진료기록 사본 발급을 지연하거나 거부하는 것은 제21조 제1항 후단 또는 제3항에 저촉될 수 있음

8) 진료기록의 촬영

- 진료기록 열람 권한이 있는 자가 열람 중에 이를 촬영하는 것도 「의료법」 제21조에 따른 권한에 포함되므로 권한자의 열람 및 촬영 요청이 있는 경우에 의료기관이 응해야 할 것이나,
 - 정당한 열람 권한이 있는 자라도 각 의료기관이 정하는 열람 및 촬영 절차에 따라야 할 것

라. 제21조의 적용 범위(‘환자에 관한 기록’의 범위)

1) 포함되는 기록

- 의료기관이 환자의 치료·진단 과정에서 보유하게 된 모든 기록
 - 「의료법」에서 환자에 관한 기록에 대해 제한하여 규정하지 아니하므로 환자의 치료·진단 과정에서 의료기관이 보유하게 되는 모든 기록이 이에 해당함
 - ※ 환자의 치료 등을 위해 다른 의료기관이 생성한 진료기록을 전달받아 보유하고 있는 경우에도 열람 또는 사본 발급 대상에 포함됨

- 다만 의료기관이 파기하여 보유하고 있지 아니한 진료기록에 대해서는 보존의무 위반 여부는 별론으로 하고, 열람 또는 사본 발급이 불가할 뿐만 아니라 발급 의무가 없음

■ ‘환자에 관한 기록’으로부터 확인할 수 있는 내용의 제증명서

- 의료기관이 추가 진단·진찰 하지 않고 이미 보유하고 있는 ‘환자에 관한 기록’으로부터 확인할 수 있는 내용의 제증명서*도 이에 포함

* 예시: 진단서 사본, 처방전사본, 진료확인서, 입·퇴원확인서 등

■ 환자가 제출한 각종 동의서, 위임장 등도 의료기관이 보유하고 있는 동안 의료법 제21조 적용대상에 포함됨

2) 포함되지 않는 기록

■ 발급에 관한 다른 규정이 있는 경우

- 진단서, 소견서, 처방전 등의 최초 발행: 「의료법」 제17조 및 제18조
- 진료비 영수증, 진료비 세부내역서 최초 발행: 「국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙」 제7조제1항, 제3항

※ 다른 규정에 따른 진단서, 소견서, 처방전 등 또는 진료비 영수증, 세부내역서 등이라도 최초 발급 이후의 그 사본 발급인 경우에는 「의료법」 제21조에 따른 발급 대상에 포함

■ 환자로부터 채취한 검체(조직 슬라이드 등)

- 검체로부터 얻어지는 검사·진단 결과는 진료기록으로서 「의료법」 제21조 적용대상이 되나, 검체 그 자체는 동 규정의 적용대상에 포함되지 아니함

■ 의료기관 종사자의 개인적인 메모

- 의료기관의 장이 관리·감독하는 환자에 관한 기록이 아닌, 의료기관 종사자의 개인 메모는 동 규정 적용 대상이 아님

■ 진료기록을 열람 또는 로그인 기록 등

- 환자에 관한 기록에 대한 시스템의 접속 기록 또는 열람자 목록 등은 환자에 관한 기록으로 볼 수 없음

■ 의료기관 밖의 환자 기록 등

- 의료기관 밖의 환자기록(환자가 사본 발급한 진료기록 등)은 일반 개인정보로서 「개인정보 보호법」의 적용대상이 됨

마. 기타 관련 사항

1) 최근 법제처 해석

■ 「의료법」 제21조제3항 제6호 관련

※ 법제처 18-0310, 2018. 8. 6.

【질의】 「의료법」 제21조제3항제6호에 따라 의료인 등이 「형사소송법」 제218조에 따른 임의제출로 환자에 관한 기록 사본을 제출하는 경우 환자 본인의 동의를 받아야 하는지?

【회답】 의료인 등은 환자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우가 아니라면 환자 본인의 동의를 받지 않아도 「형사소송법」 제218조에 따른 임의제출로 환자에 관한 기록 사본을 제출할 수 있습니다

■ 「의료법」 제21조제3항 제9호 관련

※ 법제처 18-0433, 2018. 12. 3.

【질의】 의료기관으로부터 자동차보험진료수가를 청구받은 보험회사등이 「의료법」 제21조제3항제9호에 근거하여 환자에 관한 기록의 열람 외에 사본 교부를 요청한 경우 의료인, 의료기관의 장 및 의료기관 종사자(이하 “의료인등”이라 함)는 사본 교부의 방식으로 그 내용을 확인할 수 있게 해야 하는지?

【회답】 의료인등은 사본 교부의 방식으로 환자에 관한 기록의 내용을 확인할 수 있게 해야 하는 것은 아닙니다.

2) 개인정보 보호법과의 관계

※ 「개인정보 보호법」 제6조(다른 법률과의 관계) 개인정보 보호에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

- 「의료법」은 의료기관에서 환자 본인 이외의 제3자에게 환자정보가 제공되는 경우를 원칙적으로 금지할 뿐, 의료기관 이외의 자나 기관이 보유하는 환자정보, 진료기록 등은 「의료법」의 적용대상이 아니며 다른 개인정보와 마찬가지로 「개인정보 보호법」이 적용됨

3) 첨부 제출서류*의 보존 여부

* 친족 또는 대리인이 환자의 진료기록 사본 발급을 요청하는 경우에 의료기관에 제출하는 가족관계증명서, 신분증 사본 등 개인정보 수록 자료

- 위와 같은 첨부 서류의 보존 여부에 대해서는 「의료법」에서 정하는 바가 없고, 개인정보 보호법 적용

- 의료기관은 적법발급 사실에 대한 증빙을 위해 첨부서류의 보존이 필요하다고 판단되면, 개인정보 보호법 제15조제1항제2호에 따라 보존이 가능하나, 보존 목적에 상응하는 최소 범위의 정보만을 남겨서 보존하여야 하고(예컨대, 주민등록번호 뒷번호 삭제, 관련자 이외의 자에 대한 정보 전부 삭제 등), 증빙에 필요한 최소 보존 기간을 정하여 그 기간이 만료한 때에는 지체 없이 이를 파기하여야 함
- 첨부서류를 보존하는 의료기관은 이와 같은 내용을 포함하여 내부규정을 마련하고 개인정보 보호·관리에 철저를 기하여야 함

[참고] 개인정보 보호법

제15조(개인정보의 수집·이용) ① 개인정보처리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우

제16조(개인정보의 수집 제한) ① 개인정보처리자는 제15조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다. 이 경우 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

제21조(개인정보의 파기) ① 개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. (단서 생략)

4) 환자가 신분증을 제시하는 경우 그 사본 제출 필요성

- 종전 「의료법 시행규칙」 제13조의3제4항은 환자가 진료기록 사본을 요청하는 경우에 본인확인 방법으로 신분증 제시만을 규정하였으나, 환자의 편의를 고려하여 환자가 휴대폰으로 촬영한 신분증 사진 등 '신분증 사본'을 제시하는 경우에도 진료기록 사본 요청이 가능하도록 개정함('18.9.28.시행)
- 따라서 신분증을 제시하는 환자에 대해 신분증 사본의 제출까지 요구하는 것은 개정 취지에 반하는 것으로서 타당하지 않음

2. 의료기관 간 진료기록 전송 등(「의료법」 제21조의2제1항 및 제2항)

※ 「의료법」 제21조의2(진료기록의 송부 등)

- ① 의료인 또는 의료기관의 장은 다른 의료인 또는 의료기관의 장으로부터 제22조 또는 제23조에 따른 진료기록의 내용 확인이나 진료기록의 사본 및 환자의 진료경과에 대한 소견 등을 송부 또는 전송할 것을 요청받은 경우 해당 환자나 환자 보호자의 동의를 받아 그 요청에 응하여야 한다. 다만, 해당 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우 또는 환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우에는 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부 또는 전송할 수 있다.
- ② 의료인 또는 의료기관의 장이 응급환자를 다른 의료기관에 이송하는 경우에는 지체 없이 내원 당시 작성된 진료기록의 사본 등을 이송하여야 한다.

가. 의료기관의 요청에 따른 경우(동조 제1항)

■ 의료기관이 의료기관에 대해 요청

- 의료기관이 환자의 치료·진단 등을 위해 해당 환자의 과거 진료기록을 보유하는 의료기관에 대해 요청
- 요청 방식에 대해 정한 바가 없으나, 요청자 및 해당 환자의 정보 및 필요한 자료를 명확하게 특정하여 요청 필요

■ 진료기록의 내용 확인이나 진료 경과 소견 등 요청

- 진료기록의 사본뿐만 아니라 해당 환자의 진료경과에 대한 소견 등 요청 가능

■ 환자 또는 환자 보호자의 동의

- 환자 보호자의 범위는 법령에서 명확하지 아니하나, 의료법 제21조에 따른 친족 또는 의료기관에 동행하여 보호자로 인정되는 자로 볼 수 있음

- 이때의 동의 방식에 대하여는 정해진 바가 없고 반드시 의료법 시행규칙 별지 제9호의2서식(진료기록 열람 및 사본 발급 동의서)에 따라야 하는 것이 아니며, 구두 동의도 가능
- 자료 요청을 받은 의료기관은 환자 등의 동의 의사를 확인 후에 자료를 전송하여야 하나, 반드시 환자로부터의 직접 확인을 받아야 하는 것이 아니고, 자료를 요청하는 의료기관으로부터 전달된 동의 의사를 확인하는 방법도 가능
- 환자의 의식이 없거나 응급환자인 경우 또는 환자의 보호자가 없어 동의를 받을 수 없는 경우에는 환자나 환자 보호자의 동의 없이 송부 또는 전송할 수 있음

■ 요청받은 의료기관은 그 요청에 응해야 함

- 요청을 받은 의료기관이 그 요청에 응하는 방식이나 절차에 관하여 법령에서 정하는 바가 없으며, 요청하는 의료기관의 요구 및 요청받은 의료기관 여건에 따라 적절한 방법으로 전송 가능

나. 응급환자를 이송하는 경우(제2항)

- 의료기관이 응급환자를 이송하는 경우 지체 없이 전송
- 진료기록 사본 등 전송
- 환자 또는 환자 보호자의 동의 불필요

【참고】 진료기록 열람 및 사본발급 관련 Q&A

FAQ

진료기록 사본의 우편송부 또는 팩스나 이메일을 통한 전송이 가능한가요?

- 네, 가능합니다.
- 요청자의 요청이 적법요건을 갖춘 것으로 확인된 이후에는 환자의 요구 및 의료기관 여건에 따라 다양한 방법으로 진료기록 사본의 제공이 가능합니다.
- 따라서 내원한 환자에게 종이출력물 또는 전자기록을 저장한 USB, CD 등을 교부하는 방식뿐만 아니라, 우편송부 또는 팩스나 이메일을 통한 전송이 가능합니다. 다만 이 과정에서 정보 유출 사고 위험을 최소화 할 수 있도록 주의해야 합니다.

FAQ

환자의 동의서는 대리인이 대필하거나 전자문서로 작성하여 출력해서 사용해도 되나요?

- 네, 됩니다.
- 동의서 자필이 필요한 부분은 서명 부분입니다. 그 이외의 부분은 대필, 전자문서 작성이 가능합니다.

FAQ

환자가 본인 진료기록의 사본 발급을 요청하면서 ‘의료기관이 제3자에게 직접 송부’해 줄 것을 요청할 수 있나요?

- 네, 있습니다.
- 「의료법」 제21조제1항에 의해 환자 본인이 진료기록 사본 발급을 요청하는 경우에 환자는 제3자에게 송부할 것을 요청할 수 있으며, 의료기관은 정당한 사유가 없는 한 환자의 요청에 응해야 합니다.



14세 이상의 미성년 환자는 친권자(법정대리인)가 진료기록 사본발급을 대리할 수 없나요?

- 아닙니다.
환자가 19세 미만인 미성년자인 경우에 14세 도달여부와 관계없이 법정대리인인 친권자가 대리하여 진료기록 사본을 발급받을 수 있습니다.
환자가 19세 미만의 미성년자인 경우에는 부모인 친권자는 가족관계증명서로 친권자임을 증명하여 자녀의 진료기록 사본을 요청할 수 있고,
- 또는 법정대리인이 대리인을 선임하여 자필서명 동의서 및 위임장, 법정대리인의 신분증 사본을 교부하고 대리인으로 하여금 진료기록 사본을 발급받도록 할 수도 있습니다.
- 다만 환자가 미성년자라도 의사능력 및 진료기록 사본 발급 및 그 위임에 대한 사무처리능력이 인정되는 경우에 환자 본인이 단독으로 진료기록 사본을 발급받을 수 있고,
- 제3자를 대리인으로 선임하여 자필서명 동의서, 위임장, 환자 본인의 신분증 사본을 교부하고, 대리인으로 하여금 진료기록 사본을 발급받도록 할 수도 있습니다.



환자는 친족에게 진료기록 사본 발급을 위임할 수 있나요?

- 네, 있습니다.
- 환자의 대리인이 될 수 있는 자에서 친족을 제외할 이유가 없으므로, 환자의 친족은 환자의 대리인이 될 수 있습니다.
- 따라서 친족은 가족관계증명서를 구비하여 환자의 친족으로서 진료기록 사본 발급을 요청할 수도 있고, 환자의 위임장을 교부받아 진료기록 사본 발급을 요청할 수도 있습니다.
- 물론 두 경우 모두 환자의 자필서명 동의서, 환자와 친족의 신분증 사본을 의료기관에 제출하여야 합니다.

FAQ

환자의 친족이 대리인을 선임하여 진료기록 사본을 발급받을 수 있나요?

- 네, 있습니다.
- 다만 환자의 친족이 「의료법」 제21조제3항제1호에 따라 환자의 동의를 받은 친족인 경우에는 환자의 동의서 상에 대리인 선임을 허락하는 환자의 의사(意思)가 명확하게 표시된 경우에 한합니다(동조동항 제3호에 따라 환자가 동의할 수 없는 경우의 친족은 이와 같은 제한이 없습니다)
- 친족이 선임하는 대리인은 (「의료법」 제21조제3항제2호에 따른 대리인이 아니며) 민법에 따른 임의대리인이므로 이 때 친족이 대리인에게 교부하는 위임장의 양식 등은 정해진 바가 없으나, 「의료법 시행규칙」 별지 제9호의3서식에 준하여 작성할 수 있을 것입니다.
- 친족이 선임한 대리인이 의료기관에 제출해야 하는 서류는, 친족이 제출해야 하는 서류에 추가하여 ①친족이 대리인에게 작성·교부한 위임장과 ②대리인의 신분증 사본입니다.

FAQ

환자의 대리인이 복대리인을 선임하여 진료기록 사본을 발급받을 수 있나요?

- 네, 있습니다.
- 다만 환자가 대리인에게 교부한 동의서 또는 위임장에 복대리인을 허용하는 환자의 의사(意思)가 명확하게 표시된 경우에 한합니다.
- 환자의 대리인이 선임하는 복대리인은 (「의료법」 제21조제3항제2호에 따른 대리인이 아니며) 민법에 따른 임의대리인이므로 이 때 대리인이 복대리인에게 교부하는 위임장의 양식 등은 정해진 바가 없으나, 「의료법 시행규칙」 별지 제9호의3서식에 준하여 작성할 수 있을 것입니다.
- 복대리인이 진료기록 사본 발급 요청 시에 의료기관에 제출해야 하는 서류는, 대리인이 제출하는 서류에 추가하여 ①대리인이 복대리인에게 작성·교부한 위임장과 ②대리인 자신의 신분증 사본입니다.



환자가 진료비를 납부하지 않은 경우 진료기록 사본 발급을 거부할 수 있는 정당한 사유에 해당하나요?

- 아니요. 해당하지 않습니다.
- 진료기록 사본발급을 거부할 수 있는 정당한 사유는 요청자의 본인이 불가하거나 대리인으로서 제출하는 동의서, 위임장 등에 흠결이 있는 경우 등입니다.



의료기관은 담당의사의 확인 또는 승인 없이 진료기록 사본을 발급해도 되나요?

- 네, 됩니다.
- 「의료법」 제21조는 의료기관이 보유하는 '이미 생성이 완료된 기록'에 관한 것이므로 정당한 권한자가 그 사본의 발급이나 내용의 확인을 요청하는 경우에, 담당 의료인이 추가적인 환자의 진찰, 진단 등을 필요로 하는 특별한 경우가 아닌 한 담당의사의 확인 또는 승인 없이 진료기록의 사본 발급 등이 가능합니다.
- 담당 의사의 확인이 필요하다는 이유로 진료기록 사본 발급을 지연하거나 거부하는 경우에 「의료법」 제21조 위반에 해당할 수 있습니다.



의료기관은 진료기록 사본 발급 시에 요청자가 제출하는 신분증 사본, 가족관계증명서, 동의서 등을 반드시 보존해야 하나요?

- 아니요, 반드시 보존해야 하는 것은 아닙니다.
- 다만, 의료기관이 보존의 필요성을 판단하여 보존 여부를 결정할 수 있습니다.
- 의료기관이 사본 발급과 관련한 추후 증빙을 위해 보존하기로 결정하였다면, 최소 정보만을 남겨서 증빙에 필요한 최소 기간만을 보존하여야 하며, 이와 같은 내용의 개인정보관리규정을 마련하고 그에 따라 개인정보 관리를 철저히 하여야 합니다.

FAQ

저는 의료기관 종사자입니다. 환자가 제출한 다른 의료기관의 진료기록 사본을 보존하고 있는데, 환자가 그 진료기록에 대해 다시 사본 발급을 요청합니다. 우리 병원이 생성한 진료기록이 아닌데, 환자의 요청에 응하여 사본을 발급해야 하나요?

- 네, 그렇습니다.
- 의료법 제21조의 '환자에 관한 기록'은 의료기관이 환자의 치료·진단 과정에서 보유하게 되는 모든 기록을 포함하는 것이므로
- 귀 의료기관이 생성한 진료기록이 아니고, 다른 의료기관이 생성하여 전달받은 진료기록이라도 귀 의료기관이 보존하고 있는 한, 환자의 요청에 응하여 진료기록 사본을 발급하여야 합니다.

FAQ

저는 현재 B병원에서 치료받기 위해 과거 A병원의 진료기록이 필요한데, A병원에 방문하여 진료기록을 받아 올 형편이 못됩니다. A병원이 B병원으로 직접 진료 정보를 전송해 줄 수 있나요?

- 네, 있습니다.
- 「의료법」 제21조의2 제1항은 의료기관이 의료기관에 요청하는 경우에 요청을 받은 의료기관은 환자 또는 환자 보호자의 동의를 받아 요청하는 진료기록 등을 전송하여야 합니다.
- 따라서 이 경우 환자는 B병원과 협의하여 B병원이 A병원에 본인의 진료기록 사본 등을 요청하도록 할 수 있습니다.

FAQ

의료기관이 「의료법」 제21조의2제1항에 따라 환자의 진료기록 사본 또는 소견 등을 요청하는 경우에 환자 또는 환자 보호자의 동의를 받고 전송해야 하는데, 이 때 환자나 환자 보호자의 동의는 동법 시행규칙 별지제9호의2서식에 의한 동의서를 받아야 하나요?

- 아닙니다. 시행규칙 별지 제9호의2서식은 「의료법」 제21조제3항에 따른 경우에만 필요합니다.
- 「의료법」 제21조의2 제1항에 따른 환자나 환자보호자의 동의 방식에 대하여는 제한이 없으므로 서면뿐만 아니라 구두 동의도 가능합니다.

제5장

의료기관 근로자의 개인정보 처리

1. 채용 준비 단계
2. 채용 결정 단계
3. 고용 유지 단계
4. 고용 종료 단계

제5장 의료기관 근로자의 개인정보 처리

1. 채용 준비 단계

의료기관은 적절한 인재 선발을 위해 수집하여야 하는 개인정보의 종류를 결정하고, 수집된 개인정보의 안전한 관리계획을 수립하며, 법률이 정하고 있는 절차에 따라 수집하여야 한다.

■ 필요한 최소한의 개인정보 수집원칙에 근거하여 채용계획을 수립하여야 함

- 의료기관 근로자 선발에 필요한 개인정보의 수집·이용 계획 수립 후 수집할 개인정보를 결정함
 - * 의료기관이 선호하는 인재상, 채용 예정 직위의 직무 특성, 채용 방법 등에 따라 필요한 개인정보는 다를 수 있음
 - * 다만, 필요한 최소한 수집에 관한 입증책임은 의료기관이 지므로, 채용 전형에 필요 없는 개인정보는 수집하지 않도록 주의할 것

■ 의료기관은 근로자 채용을 위하여 필요하다고 인정하는 개인정보는 정보주체의 동의 없이 수집·이용 가능함

- 다만, 의료기관의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하여야 하며, 의료기관의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한함
 - 이 경우 정보주체로부터 수집하지 않은 개인정보는 지원자의 요구가 있는 경우에 ① 개인정보의 수집 출처, ② 개인정보의 처리 목적, ③ 개인정보 처리의 정지를 요구할 권리가 있다는 사실을 알려주어야 함

■ 주민등록번호의 수집은 법률, 대통령령, 대법원규칙, 국회규칙, 헌법재판소규칙, 중앙선거관리위원회규칙, 감사원규칙에서 주민등록번호 처리를 구체적으로 요구하거나 허용하고 있는 경우 가능함

■ 지원자 개인정보의 안전한 관리를 위한 계획을 수립하여야 함

- 지원서 접수 업무 담당자 등 채용 전형 단계별 개인정보취급자를 필요한 최소한으로 지정하여 개인정보의 유출 및 노출 가능성을 최소화
- 채용대행업체 등에 지원서 개인정보처리를 위탁할 경우 위탁계약을 문서로 하고, 안전한 관리 및 감독을 위한 계획을 수립·시행하여야 함

■ 지원자가 신규 채용에 대한 심사기준 및 지원자별 심사결과 등에 관한 공개를 요구하는 때에는 신규 채용되는 자가 확정된 후에 이를 공개하며, 이 경우 공개되는 내용은 특정인을 식별할 수 없도록 하여야 함

2. 채용 결정 단계

법령을 준수하고 근로계약의 체결·이행을 위해 반드시 필요한 의료기관 근로자의 정보는 동의 없이 수집할 수 있지만, 개인정보 처리 동의가 필요한 사항에 대하여 동의를 확보하여야 한다.

가. 법령 준수를 위한 의료기관 근로자 개인정보의 수집

■ 근로기준법 등의 법령상 의무준수를 위한 근로자 개인정보의 수집·이용은 해당 근로자의 동의 없이 처리할 수 있음

○ 근로계약서, 근로자명부, 임금 대장 등을 작성하기 위한 개인정보 수집은 허용됨

| 법령에 따른 근로자 개인정보 수집(예시) |

	근로자명부	임금 대장
수집 항목	성명, 성별, 생년월일, 주소, 이력, 종사하는 업무의 종류, 고용 또는 고용갱신 연월일, 계약 기간(정한 경우), 해고, 퇴직 또는 사망한 경우에는 그 연월일과 사유, 그 밖에 필요한 사항	성명, 주민등록번호, 고용 연월일, 종사하는 업무, 임금 및 가족수당의 계산기초가 되는 사항, 근로일수, 근로시간 수, 연장근로, 야간근로 또는 휴일근로를 시킨 경우에는 그 시간 수, 기본급, 수당, 그 밖의 임금의 내역별 금액 등
법령 근거	「근로기준법」 제41조, 같은 법 시행령 제20조	「근로기준법」 제48조, 같은 법 시행령 제27조

■ 소득세법에 따른 연말정산 등과 같은 법령상 의무준수를 위하여 불가피한 경우, 근로자 및 그 가족 등의 고유식별정보를 동의 없이 처리할 수 있음

■ 근로자 가족에 대한 복리후생을 제공하기 위하여 가족의 개인정보를 수집·이용하는 경우, 가족의 동의 없이 수집·이용이 가능함

- 자녀 학비 지원, 직계존속·배우자 건강진단, 주택지원 등 근로자 가족에 대한 복지는 근로자복지기본법 등 관련 법령에 따른 의료기관의 복지제공 의무를 이행하는 것임
- 가족관계 및 연령확인 등을 위한 증명서 제출 시 가족의 주민등록번호 뒷자리를 가린 후, 관련 서류를 발급받도록 함

나. 근로계약 체결·이행을 위해 필요한 정보

- 근로계약서에는 본인 확인을 위해 필요한 성명, 주소, 연락처만 기록하도록 하여 불필요한 개인정보의 수집을 방지하도록 함 ([붙임 4] 표준근로계약서(예시) 참조)
- 근무성적평가, 연봉계약, 인사발령, 교육 훈련, 복리후생 등 근로계약 이행을 위해 반드시 필요한 개인정보는 근로자의 동의 없이 수집·이용할 수 있음

다. 개인정보 처리 동의가 필요한 사항

- 업무 수행을 위해 개인정보 처리가 필요한 경우로서 그 처리에 대한 동의가 필요한 경우에는 최초 근로계약 체결 시 동의를 받아야 함
 - 근로자 개인정보의 제3자 제공이 필요한 경우
 - * 예: 계열병원 사이의 인사교류를 위한 인사정보의 제공 등
 - 의료기관 인터넷 홈페이지 등을 통해 근로자 정보의 공개가 필요한 경우
 - * 예: 근로자 연락처 등의 공개, 환자 등의 만족도를 높이기 위한 담당자 업무 및 연락처 공개 등
- 개인정보 처리 동의는 해당 의료기관의 취업규칙 등에 관련 내용을 정리하여 그 준수의 동의를 받거나 별도의 동의서를 통한 동의 등 다양한 방법을 활용할 수 있음
 - 다만, 해당 의료기관의 취업규칙을 통하여 동의를 대체하는 개인정보 처리 내용은 업무수행에 필수 불가결한 것에 한하며, 개인정보 처리에 관하여 포괄적 동의가 되지 않도록 구체적 목적 단위별로 작성하여야 함

| 근로계약서 작성 시 유의사항 |

- ① 필요한 최소한의 개인정보만 수집
 - 근로계약 체결 및 이행을 위한 필수 정보는 동의 없이 수집 가능
 - * 다만, 민감정보 수집은 별도 동의 필요
 - 근로자명부, 임금대장 작성 등 관계 법령 준수를 위해서는 동의 없이 개인정보 수집 가능(「근로기준법」 제41조, 제48조)
 - * 고유식별정보 수집도 동의 없이 수집 가능
- ② 업무의 특성상 반드시 필요한 개인정보 제3자 제공 및 공개는 해당 의료기관의 취업규칙 또는 동의서 등에 정리하여 안내하고 동의 확보

3. 고용 유지 단계

가. 인력관리

1) 인력배치 및 이동

■ 인력배치 및 이동(전보, 파견, 휴직 등)과 같이 근로계약 이행을 위한 필수적 인력활
용에 필요한 개인정보(근로자의 거주지, 전문성, 경력 등)는 근로자의 동의 없이 활용
가능함

- 다만 수집·이용하는 개인정보는 필요 최소한으로 하여야 하며, 이 경우에도 민감정보 및
고유식별정보(주민등록번호 제외)는 별도의 동의 필요

* 예 : 출산휴가 등 건강, 성생활 등 민감정보를 직접 유추 가능한 정보

■ 전보, 승진 등의 인사발령 사항을 신문 또는 방송 등 외부로 공개가 필요할 경우,
근로계약 체결 시 해당 의료기관의 취업규칙 또는 동의서 등을 통하여 개인정보 동의를
받아 공개하여야 함

* 징계처분, 해고 등 불이익 처분은 비공개가 원칙이며, 불가피한 경우 근로자의 동의를 받아 공개

* 근로자 윤리교육 또는 회의 등을 위한 징계사례 전파는 개인 식별을 불가능하게 하여 실시

2) 인사평가

■ 직무수행 성과와 관련된 개인정보를 수집·이용·생성하는 것은 근로계약의 이행 및
유지를 위해 불가피한 것으로 근로자의 동의를 필요로 하지 않음

■ 근로자가 인사평가정보에 대해 열람을 요구할 경우, 객관적인 성과·실적 등의 정보는
특별한 사유가 없는 한 공개하여야 함

- 주관적인 인사평가정보의 경우 근로계약 조건 및 취업규칙 등을 근거로 평가 결과를 제한적으로 공개하거나 그 공개를 거부할 수 있음

3) 보수·후생복지

- 급여, 성과급, 복지 포인트 등은 개인정보에 해당되므로 노동조합, 공공기관 등 제3자 제공이 필요한 경우에는 근로자 본인의 동의가 있어야 함
- 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」에 따라 근로복지공단, 국민연금공단, 국민건강보험공단 등에 의료기관 소속임직원의 급여내역을 제공하는 것은 ‘다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우’로서 근로자의 동의를 필요로 하지 않음

4) 교육훈련

- 외부 교육기관에 근로자 교육을 위탁하기 위하여 근로자 개인정보를 제공하는 때에는 문서로 하여야 하며, 수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 「개인정보 보호법」을 위반하여 발생한 손해배상책임에 대하여는 수탁자를 개인정보처리자의 소속 직원으로 간주함
- * 위탁업무 내용과 개인정보 처리업무 수탁자를 근로자가 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 의료기관의 인터넷 홈페이지 등에 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 지속적으로 게재하여야 함

나. 인사정보 관리

1) 보관·파기

- 근로자 개인정보는 관리적·기술적·물리적 보호조치를 통하여 안전하게 보관하여야 함
- 내부 관리계획 수립·시행, 개인정보 보호책임자 지정 등 관련 업무 처리에 대해서는 II장의 “9. 개인정보의 안전성 확보 조치”를 참고할 것

- 공정하고 합리적 인사운영을 위하여 근로자 개인정보의 정확성 및 최신성을 확보할 수 있도록 수시 열람·정정 보장 등의 대책을 마련하여야 함

■ 의료기관은 개인정보처리방침 등을 근로자가 쉽게 볼 수 있도록 인터넷 홈페이지, 게시판, 홍보지 등을 통하여 공개하여야 함

■ 법령에 따라 수집한 개인정보로서 보관기간이 지난 정보 및 수집·이용목적이 달성된 개인정보는 지체 없이 파기하여야 함

- 재직자의 건강진단 및 진단결과는 5년 간 보관 후 파기(「산업안전보건법」 제164조제1항7조)
- 연말정산을 위해 근로자 및 근로자 가족의 동의 없이 수집한 개인정보는 해당 소득세 등의 법정 신고 기한이 지난날부터 5년간 보존 후 파기(「국세기본법」 제85조의3 제2항)
- 복리·후생 제공 등의 목적으로 수집한 근로자 및 근로자 가족의 개인정보는 복리 후생 목적 달성 후 더 이상 개인정보의 처리가 불필요한 것으로 인정되는 날로부터 지체 없이 파기하여야 함

2) 제3자 제공·위탁

■ 근로자 개인정보의 제3자 제공은 근로자의 별도 동의 또는 법령상 의무준수를 위한 경우 등으로 한정함

| 별도의 동의가 필요한 경우 |

- ① 의료기관의 인수 또는 합병 여부 판단에 필요한 임직원의 개인정보 제공시 별도 동의 필요
다만, 「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제6호에 따른 수집은 가능하므로, 홈페이지 등에 공개된 정보 등을 통한 수집은 가능함
- ② 수사기관 등의 범죄 수사 협조를 위한 개인정보 제공시 별도 동의 필요
다만, 수사기관은 「형사소송법」 제115조의 규정에 따라 수색영장을 발부 받아서, 법원은 같은 법 제109조에 따라 동의 없이 수색 가능
- ③ 카드사, 보험회사 등에 근로자 개인정보를 제공할 경우 별도 동의 필요

| 법령상 의무준수를 위하여 필요한 경우 |

연말정산을 위하여 근로자 및 근로자 가족정보 등의 국세청 제공과 같이 법령에 따른 의무사항으로 명시되어 있는 경우

■ 근로자 개인정보의 처리 위탁 시 주의사항

- 연말정산·교육훈련·퇴직급여 지급 등을 위한 개인정보처리 위탁은 반드시 문서로 하여야 함
- 손해배상 책임에 대하여는 수탁자를 의료기관의 소속직원으로 간주하여야 함

※ 자세한 내용은 II 장 “5. 개인정보 처리 업무위탁” 참조

3) 열람

■ 근로자 인사정보 등은 「개인정보 보호법」 제35조 제3항에 따라 열람권을 보장하여야 함

- 다만, 인사고과·연봉정보 등의 산출근거 자료 공개가 의료기관의 질서 유지 등에 영향을 미쳐 의료기관 및 다른 근로자의 재산과 그 밖의 이익을 침해할 우려가 있는 경우 열람을 제한하거나 거절할 수 있음(「개인정보 보호법」 제35조제4항)

4. 고용 종료 단계

가. 퇴직 근로자의 개인정보 파기

■ 퇴직 근로자의 각종 개인정보는 퇴직 후 경력증명 및 임용계약에 관한 정보를 제외하고 지체 없이 파기하여야 함

- 근로자의 경력증명 등에 관한 정보는 근로자 퇴직 후 3년간 별도로 보관하여야 함(「근로기준법」 제39조 및 같은 법 시행령 제19조)
- 퇴직 근로자의 경력증명을 위하여 3년 이상 경력증명 정보를 보관하고자 하는 경우, 퇴직 시점에 퇴직 근로자의 동의를 받아 보관하여야 함

* 근무지 이탈 등의 사유로 퇴직하는 경우 동의를 얻기 힘들 수 있으므로, 임용 시 또는 해당 의료기관의 취업규칙 등에 안내하고 동의를 받아두는 방법을 활용하면 좋음

■ 보관기간이 종료된 개인정보는 복구 또는 재생되지 않도록 파기하여야 함



「개인정보 보호법」 시행 전부터 보관하고 있던 퇴직 근로자 개인정보의 보관을 위하여 별도의 동의를 받아야 하나요? 아니면 파기하여야 하나요?

- 경력증명 등을 위한 목적으로 보관·이용하고 있던 퇴직근로자 개인정보는 법령에서 규정한 기간까지 보관할 수 있습니다. 법령에서 정한 기간 이후에는 퇴직근로자의 동의를 받은 경우에 한하여 동의를 받은 목적으로만 사용할 수 있습니다.
- 주민등록번호 등 고유식별정보를 업무용 컴퓨터에 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화 저장하여야 합니다.
- 의료기관의 정보나 각종 서비스를 홍보하기 위하여 퇴직근로자의 개인정보를 이용하고자 하는 경우, 별도의 동의를 받아야 합니다. 의료기관이 별도 동의를 받는 경우, 퇴직근로자가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 합니다.

나. 퇴직 근로자의 개인정보 제공

- 퇴직 근로자의 개인정보를 제3자에게 제공하고자 하는 경우, 다른 법령에 특별한 규정이 없는 한 해당 퇴직 근로자의 동의를 받은 후 정보를 제공해야 함
- 순수 친목단체로서 퇴직 근로자 모임은 동의 없이 개인정보를 수집할 수 있지만, 의료기관이 제공하고자 할 경우 퇴직 근로자의 동의가 필요함

FAQ

퇴직한 근로자의 개인정보는 언제 파기하여야 하나요?

- 「근로기준법」에서 퇴직근로자의 사용증명서 청구권 행사기간을 3년으로 하고 있습니다. 따라서 사용증명서 발급을 위한 퇴직근로자 개인정보 보존연한은 최소 3년입니다.
- 단, 경력증명 등 퇴직근로자의 사용증명서 발급을 위해 3년 이상 보관할 필요가 있는 경우, 근로자에게 동의를 받아서 보관하면 됩니다.

※ 관련법률

- 「개인정보 보호법」 제21조(개인정보의 파기), 위반 시 3천만원 이하의 과태료
- 「근로기준법」 제39조(사용증명서), 근로기준법 시행령 제19조(사용증명서의 청구)

제6장

표준서식

1. 표준서식
2. 의료분야 관련 법령

제6장 표준서식

1. 표준서식

[붙임1] 개인정보 수집·이용 동의서(예시)

[붙임2] 개인정보 제3자 제공 동의서(예시)

[붙임3] 개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시)

[붙임4] 표준근로계약서(예시)

[붙임5] 개인정보 처리 위탁 계약서(예시)

[붙임6] 영상정보처리기기 설치 안내판(예시)

[붙임7] 개인정보파일 (등록, 변경등록) 신청서

[붙임8] 개인정보 내부 관리계획 가이드

[붙임9] 진료기록 열람 및 사본발급 동의서

[붙임10] 진료기록 열람 및 사본발급 위임장

[붙임11] 민감정보 수집·이용 동의서(예시)

[붙임 1] 개인정보 수집·이용 동의서(예시)

[의료기관명] 개인정보 수집·이용 동의서(예시)

[의료기관명]은(는) 「개인정보 보호법」 등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하며 **[정보주체(예: 환자)]**의 개인정보 보호에 최선을 다하고 있습니다. **[의료기관명]** 은(는) 「개인정보 보호법」 제15조 및 같은 법 제22조에 근거하여, 다음과 같이 **[수집·이용 목적 (예: 홈페이지 회원관리)]**을 (를) 위하여 개인정보를 수집·이용하는데 동의를 받고자 합니다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 : **[예 : 홈페이지, 회원관리]**
- 의료기관홈페이지 : www.oooo.co.kr
2. 수집하는 개인정보의 항목 : **[예 : ▶ 필수정보-ID, 비밀번호, 성명 ▶선택(부수)정보- 생년월일, 전화번호, 이메일주소, 관심정보 등]**
* 필요한 최소한의 항목으로 작성
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 : **[예 : 수집일('00.00.00.)로부터 3개월]**
* 필요한 최소한의 기간으로 작성
4. 동의거부권 및 동의 거부에 따른 불이익 안내
: 본인은 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는 데 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 **[의료기관명]** 에서 제공하는 **[재화 또는 서비스의 명칭]**을(를) 받을 수 없음을 참고하시기 바랍니다.
* 동의 거부에 따른 불이익이 없을 경우, 작성 하지 않아도 됨.

개인정보의 수집 및 이용에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

- 그 밖에 개인정보 취급에 관한 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.ooo.oo.kr>)에 공개하고 있는 “개인정보 처리방침”을 참고하시기 바랍니다.

년 월 일 성명 : (인 또는 서명)

[의료기관명] 귀중

[붙임 2] 개인정보 제3자 제공 동의서(예시)

[의료기관명] 개인정보 제3자 제공 동의서

[의료기관명]은(는) 「개인정보 보호법」 등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하며 이용자의 개인정보 보호에 최선을 다하고 있습니다. **[의료기관명]**은(는) 「개인정보 보호법」 제17조제1항제1호에 근거하여, 다음과 같이 **[제공 목적]**을(를) 위하여 개인정보를 제3자에게 제공하는데 동의를 받고자 합니다.

1. 개인정보를 제공받는 자 : **[자연인은 성명, 법인 또는 단체는 그 명칭]**
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적 : **[예 : 처방시 고려사항]**
3. 제공하는 개인정보의 항목 :
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용기간 : **[예 : 수집일('00.00.00.)로부터 3개월]**
5. 동의거부권 및 동의 거부에 따른 불이익 안내
: **[환자 성명]**은(는) 위와 같이 개인정보를 제공하는 데 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 **[제공받는 기관]**에서 제공하는 **[재화 또는 서비스의 명칭]**을(를) 받을 수 없음을 참고하시기 바랍니다.
*** 동의 거부에 따른 불이익이 없을 경우, 작성 하지 않아도 됨.**

개인정보의 제3자 제공에 동의하십니까? ☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

- 그 밖에 개인정보 취급에 관한 자세한 사항은 홈페이지(<http://www.000.00.kr>)에 공개하고 있는 “개인정보 처리방침”을 참고하시기 바랍니다.

년 월 일 성명 : (인 또는 서명)

[의료기관명] 귀중

[붙임 3] 개인정보 수집·이용 및 제공 동의서(예시)

[문자알림서비스 가입]을 위한 개인정보 수집·이용, 제공 동의서(예시)

[OO병원]은 문자알림 서비스 제공을 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용 및 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽으신 후 동의 여부를 결정하여 주십시오.

□ 개인정보 수집·이용 내역

항목	수집목적	보유기간
성명, 전화번호	예방접종 안내, 최신의학정보	1년

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 OO 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

□ 개인정보 제3자 제공 내역

제공받는 기관	제공목적	제공하는 항목	보유기간
oo연구소	맞춤형 의학정보수집	성별, 결혼 여부, 연령, 관심분야	1년

※ 위의 개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 OO 서비스 제공에 일부 제한을 받을 수 있습니다.

☞ 위와 같이 개인정보를 제3자 제공하는데 동의하십니까?

☐ 동의함

☐ 동의하지 않음

〈기타 고지 사항〉

개인정보 보호법 제15조제1항제2호에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 수집·이용합니다.

개인정보 처리 사유	개인정보 항목	수집 근거
진료기록부 작성	성명, 생년월일, 주소, 병명	「의료법」 제22조, 동법 시행규칙 제14조

년 월 일

본인 성명 (서명 또는 인)

법정대리인 성명 (서명 또는 인)

[의료기관명] 귀중

143

[붙임 4] 표준근로계약서(예시)**표준근로계약서**

○○○○의 장(이하 “사용자”라 함)과 ○○○(이하 “근로자”라 함)은 다음과 같이 근로계약을 체결하고 이를 성실히 준수할 것을 약정한다.

1. 근로계약기간 : 년 월 일부터 년 월 일까지로 한다.
2. 근무장소 및 업무내용
 - 근무장소(부서) :
 - 업무 내용 :
 - 사용자는 필요하다고 인정할 경우에는 근로자의 의견을 들어 근무장소 또는 업무를 변경할 수 있다.
3. 근로시간 및 휴게시간
 - 근로시간 : 09시 00분부터 18시 00분까지
(휴게시간 : 12시 00분부터 13시 00분까지)
※ 단시간근로자인 경우에는 1주간 근무요일 및 근무요일별 근로시간을 기재
 - 사용자는 필요한 경우에는 근로자와 합의하여 1주 12시간을 한도로 근로시간을 연장할 수 있다.
4. 근로일 및 휴일
 - 근로일 : 매주 월요일부터 금요일까지로 한다. 다만 토요일(무급 휴무일)과 휴일은 근로일에 서 제외한다.
 - 휴일 : 「근로기준법」제55조에 따른 주휴일, 「근로자의 날 제정에 관한 법률」에 따른 근로자의 날 (5월 1일) 및 「관공서의 공휴일에 관한 규정」에 따른 공휴일(일요일 제외)은 유급휴일로 한다.
5. 휴 가
 - 연차 유급휴가 및 생리휴가는 「근로기준법」에서 정하는 바에 따른다.

6. 보 수

- 보수는 기본급(시간급, 일급, 월) 원, 정액급식비, 법정수당(연장근로수당, 야간근로수당, 휴일근로수당 등) 등으로 구성하며, 그 구체적인 내역은 취업규칙에 따른다.
- 보수는 매월 25일(매월 1일부터 31일까지 산정)에 지급한다. 다만 지급일이 토요일 또는 공휴일인 경우에는 그 전일에 지급한다.
- 보수는 근로자의 예금계좌에 입금한다. (예금계좌번호 :)

7. 이 계약서에서 정하지 아니한 사항은 「근로기준법」 등 노동관계법령, 행정규칙, 취업규칙에서 정하는 바에 따른다.

년 월 일

(사용자) 주 소 :

기관명 :

(전화 :)

대표자 :

(서명 또는 인)

(근로자) 주 소 :

생년월일:

(전화 :)

성 명 :

(서명 또는 인)

〈근로계약서 서면 교부 확인〉

교부일시:	수령자:	(서명)
-------	------	------

※ 본 서식은 표준안이므로 근로시간, 업무의 특성 등을 감안하여 수정하여 사용 가능

[붙임 5] 표준 개인정보 처리 위탁 계약서(예시)

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보처리업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용하실 수 있습니다.

표준 개인정보처리위탁 계약서(안)

○○○(이하 “위탁자”이라 한다)과 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보 보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보 보호위원회 고시 제2020-1호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 () 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.²⁾

- 1.
- 2.
- 3.

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리 업무의 기간은 다음과 같다.

계약 기간 : 년 월 일 ~ 년 월 일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁 계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약 체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항 및 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제2020-2호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.

제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약 종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회고시 제2020-2호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용·제공 및 재위탁 금지 준수 여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행 여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다.³⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4항의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

20 . . .

위탁자

수탁자

주 소 :

주 소 :

기관(회사)명 :

기관(회사)명 :

대표자 성명 : (인)

대표자 성명 : (인)

- 2) 각호의 업무 예시 : 고객만족도 조사 업무, 회원가입 및 운영 업무, 사은품 배송을 위한 이름, 주소, 연락처 처리 등
- 3) 「개인정보 안전성 확보조치 기준 고시」(개인정보 보호위원회 고시 제2020-2호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.

[붙임6] 영상정보처리기기 설치 안내판(예시)

○○ 병원은

범죄예방과 시설안전을 위해

영상정보처리기기를 운영하고 있습니다.

◎ 설치장소 및 대수 : 출입구 X대, 복도 X대

◎ 촬영범위 : 건물내부 출입구 근처 및 복도

◎ 촬영시간 : 24시간

◎ 관리책임자 : ○○병원 ○○처장 ○○○

(전화 XX-XXX-XXXX)

[붙임7] 개인정보파일 (등록 , 변경등록) 신청서

개인정보파일 (☐ 등록 ☐ 변경등록) 신청서

※'변경정보 및 변경사유'란은 변경등록시에만 작성합니다.

접수번호		접수일		처리기간 7일	
공공기관 명칭		주소		등록부서	전화번호
등록항목		등록정보		변경정보 및 변경사유	
개인정보파일 명칭					
개인정보파일의 운영 근거 및 목적					
개인정보파일에 기록되는 개인정보의 항목					
개인정보의 처리방법					
개인정보의 보유기간					
개인정보를 통상적 또는 반복적으로 제공하는 경우 그 제공받는 자					
개인정보파일을 운용하는 공공기관의 명칭					
개인정보파일로 보유하고 있는 개인정보의 정보주체 수					
해당 공공기관에서 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서					
개인정보의 열람 요구를 접수·처리하는 부서					
개인정보 파일에서 열람을 제한 하거나 거절할 수 있는 개인 정보의 범위 및 그 사유					

「개인정보 보호법」 제32조제1항과 같은 법 시행령 제34조제1항에 따라 위와 같이 개인정보 파일 (☐ 등록 ☐ 변경등록)을 신청합니다.

년 월 일

신청기관

(서명 또는 인)

개인정보 보호위원회 귀하

210mm×297mm[일반용지 70g/㎡(재활용품)]

[붙임 8] 개인정보 내부 관리계획 가이드(예시)**□ 주의 사항**

- 본 ‘작성 예시’는 개인정보처리자의 이해를 도모하고자 마련한 것으로서, ‘개인정보 내부 관리계획’을 수립하는데 있어서 표준을 제시한 것은 아니다.
- 본 ‘작성 예시’에는 법적 의무사항과 그 밖의 권고사항이 포함되어 있다.
- ‘개인정보의 안전성 확보조치 기준’에서 유형별로 정하는 사항은 내부 관리계획에 반드시 포함되어야 한다.
- 그 밖의 사항은 개인정보처리자가 처리하는 개인정보의 종류 및 중요도, 개인정보를 처리하는 방법 및 환경 등에 따라 다르게 적용될 수 있다.
- 본 ‘작성 예시’는 유형3(강화)에 해당하는 개인정보처리자가 내부 관리계획을 수립하는 경우 포함하는 사항을 위주로 작성되었다.
- 유형2(표준)에 해당하는 개인정보처리자는 ‘작성 예시’의 제18조(위험도 분석 및 대응), 제19조(수탁자에 대한 관리 및 감독) 및 제21조(재해 및 재난 대비 안전 조치)를 내부 관리계획에 포함하지 않을 수 있다.
- 본 ‘작성 예시’는 안전성 확보조치 기준에서 정하는 사항(문구) 위주로 작성되었다.



개인정보 내부 관리계획 가이드(예시)

	CEO	실장	부서장
결 재			

○○○○○ (개인정보처리자명)
개인정보 내부 관리계획

2020. 00. 00.

[제·개정 이력]

순 번	구 분	시행 일자	제정·개정 주요내용
○	제정	○○○○. ○○. ○○.	1. ○○○○○ 2. ○○○○○ 3. ○○○○○
○	일부개정	○○○○. ○○. ○○.	1. ○○○○○ 2. ○○○○○ 3. ○○○○○
○	전부개정	○○○○. ○○. ○○.	1. ○○○○○ 2. ○○○○○ 3. ○○○○○

목 차

제1장 총 칙	00
제1조(목적)	
제2조(용어 정의)	
제3조(적용 범위)	
제2장 내부 관리계획의 수립 및 시행	00
제4조(내부 관리계획의 수립 및 승인)	
제5조(내부 관리계획의 공표)	
제3장 개인정보 보호책임자의 역할 및 책임	00
제6조(개인정보 보호책임자의 지정)	
제7조(개인정보 보호책임자의 역할 및 책임)	
제8조(개인정보취급자의 역할 및 책임)	
제4장 개인정보 보호 교육	00
제9조(개인정보 보호책임자의 교육)	
제10조(개인정보취급자의 교육)	
제5장 기술적 안전조치	00
제11조(접근 권한의 관리)	
제12조(접근 통제)	
제13조(개인정보의 암호화)	
제14조(접속기록의 보관 및 점검)	
제15조(악성프로그램 등 방지)	
제16조(관리용 단말기의 안전조치)	
제6장 관리적 안전조치	00
제17조(개인정보 보호조직 구성 및 운영)	
제18조(개인정보 유출 사고 대응)	
제19조(위험도 분석 및 대응)	
제20조(수탁자에 대한 관리 및 감독)	
제7장 물리적 안전조치	00
제21조(물리적 안전조치)	
제22조(재해 및 재난 대비 안전조치)	
제23조(개인정보의 파기)	
제8장 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항	00

제1장 총 칙

제1조(목적) ○○○○○(개인정보처리자명) 개인정보 내부 관리계획은 「개인정보 보호법」 제29조와 같은 법 시행령 제30조 그리고 ‘개인정보의 안전성 확보조치 기준’(제2020-2호)에 따라 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적 및 물리적 안전조치에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(용어 정의) 개인정보 내부 관리계획에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보(해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함한다)를 말한다.
2. “처리”란 개인정보의 수집, 생성, 연계, 연동, 기록, 저장, 보유, 가공, 편집, 검색, 출력, 정정(訂正), 복구, 이용, 제공, 공개, 파기(破棄), 그 밖에 이와 유사한 행위를 말한다.
3. “정보주체”란 처리되는 정보에 의하여 알아볼 수 있는 사람으로서 그 정보의 주체가 되는 사람을 말한다.
4. “개인정보파일”이란 개인정보를 쉽게 검색할 수 있도록 일정한 규칙에 따라 체계적으로 배열하거나 구성한 개인정보의 집합물(集合物)을 말한다.
5. “개인정보처리자”란 업무를 목적으로 개인정보파일을 운영하기 위하여 스스로 또는 다른 사람을 통하여 개인정보를 처리하는 공공기관, 법인, 단체 및 개인 등을 말한다.
6. “개인정보 보호책임자”란 개인정보처리자의 개인정보 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임지는 자로서 영 제32조제2항에 해당하는 자를 말한다.
7. “개인정보취급자”란 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.
8. “개인정보처리시스템”이란 데이터베이스시스템 등 개인정보를 처리할 수 있도록 체계적으로 구성된 시스템을 말한다.
9. “위험도 분석”이란 개인정보 유출에 영향을 미칠 수 있는 다양한 위험요소를 식별·평가하고 해당 위험요소를 적절하게 통제할 수 있는 방안 마련을 위한 종합적으로 분석하는 행위를 말한다.
10. “비밀번호”란 정보주체 또는 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템, 업무용 컴퓨터 또는 정보통신망 등에 접속할 때 식별자와 함께 입력하여 정당한 접속 권한을 가진 자라는 것을

식별할 수 있도록 시스템에 전달해야 하는 고유의 문자열로서 타인에게 공개되지 않는 정보를 말한다.

11. “정보통신망”이란 「전기통신기본법」 제2조제2호에 따른 전기통신설비를 이용하거나 전기통신 설비와 컴퓨터 및 컴퓨터의 이용기술을 활용하여 정보를 수집·가공·저장·검색·송신 또는 수신 하는 정보통신체계를 말한다.
12. “공개된 무선망”이란 불특정 다수가 무선접속장치(AP)를 통하여 인터넷을 이용할 수 있는 망을 말한다.
13. “모바일 기기”란 무선망을 이용할 수 있는 PDA, 스마트폰, 태블릿PC 등 개인정보 처리에 이용되는 휴대용 기기를 말한다.
14. “바이오정보”란 지문, 얼굴, 홍채, 정맥, 음성, 필적 등 개인을 식별할 수 있는 신체적 또는 행동적 특징에 관한 정보로서 그로부터 가공되거나 생성된 정보를 포함한다.
15. “보조저장매체”란 이동형 하드디스크, USB메모리, CD(Compact Disk), DVD(Digital Versatile Disk) 등 자료를 저장할 수 있는 매체로서 개인정보처리시스템 또는 개인용 컴퓨터 등과 용이하게 연결·분리할 수 있는 저장매체를 말한다.
16. “내부망”이란 물리적 망분리, 접근 통제시스템 등에 의해 인터넷 구간에서의 접근이 통제 또는 차단되는 구간을 말한다.
17. “접속기록”이란 개인정보취급자 등이 개인정보처리시스템에 접속한 사실을 알 수 있는 계정, 접속일시, 접속자 정보, 수행업무 등을 전자적으로 기록한 것을 말한다. 이 경우 “접속”이란 개인정보처리시스템과 연결되어 데이터 송신 또는 수신이 가능한 상태를 말한다.
18. “관리용 단말기”란 개인정보처리시스템의 관리, 운영, 개발, 보안 등의 목적으로 개인정보처리 시스템에 직접 접속하는 단말기를 말한다.

제3조(적용 범위) ○○○○○(개인정보처리자명)가 개인정보를 처리하거나 ○○○○○(개인정보처리자명)의 개인정보 처리 업무를 위탁받아 처리하는 수탁자에게는 본 개인정보 내부 관리계획이 적용된다.

제2장 내부 관리계획의 수립 및 시행

제4조(내부 관리계획의 수립 및 승인) ① 개인정보 보호책임자는 ○○○○○(개인정보처리자명)가 개인정보 보호와 관련한 법령 및 규정 등을 준수할 수 있도록 내부 의사결정 절차를 통하여 내부

관리계획을 수립하여야 한다.

- ② 개인정보 보호책임자는 내부 관리계획의 각 사항에 중요한 변경이 있는 경우에는 이를 즉시 반영하여 내부 관리계획을 수정하여야 한다.
- ③ 개인정보 보호책임자는 제1항, 제2항에 따라 내부 관리계획을 수립하거나 수정하는 경우에는 ○○○(최고경영층)으로부터 내부결재 등의 승인을 받아야 하며, 그 이력을 보관·관리하여야 한다.
- ④ 개인정보처리자는 내부 관리계획의 세부 이행을 위한 각종 지침 등을 마련하여 시행할 수 있다.
- ⑤ 개인정보 보호책임자는 연 1회 이상으로 내부 관리계획의 이행 실태를 점검·관리 하고 그 결과에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다.

제5조(내부 관리계획의 공표) ① 개인정보 보호책임자는 제4조제3항에 따라 승인된 내부 관리계획을 모든 임직원 및 관련자에게 알림으로써 이를 준수하도록 하여야 한다.

- ② 내부 관리계획은 임직원 등이 언제든지 열람할 수 있는 방법으로 비치하거나 제공하여야 한다.

제3장 개인정보 보호책임자의 역할 및 책임

제6조(개인정보 보호책임자의 지정) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 「개인정보 보호법」 제31조와 같은 법 시행령 제32조에 따라 개인정보의 처리에 관한 업무를 총괄해서 책임질 개인정보 보호책임자를 ○○○○○(개인정보 보호책임자 직책 등)로 정한다.

제7조(개인정보 보호책임자의 역할 및 책임) ① 개인정보 보호책임자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 개인정보 보호 계획의 수립 및 시행
 2. 개인정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
 3. 개인정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
 4. 개인정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
 5. 개인정보 보호 교육 계획의 수립 및 시행
 6. 개인정보파일의 보호 및 관리 감독
 7. 「개인정보 보호법」 제30조에 따른 개인정보 처리방침의 수립·변경 및 시행
 8. 개인정보 보호 관련 자료의 관리
 9. 처리 목적이 달성되거나 보유기간이 지난 개인정보의 파기
- ② 개인정보 보호책임자는 제1항의 업무를 수행함에 있어서 필요한 경우 개인정보의 처리 현황,

처리 체계 등에 대하여 수시로 조사하거나 관계 당사자로부터 보고를 받을 수 있다.

③ 개인정보 보호책임자는 개인정보 보호와 관련하여 이 법 및 다른 관계 법령의 위반 사실을 알게 된 경우에는 즉시 개선조치를 하여야 하며, 필요하면 ○○○(최고경영층)에게 개선조치를 보고하여야 한다.

제8조(개인정보취급자의 역할 및 책임) ① 개인정보취급자는 ○○○○○(개인정보처리자명)의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.

② 개인정보취급자는 개인정보를 처리함에 있어서 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 동 계획은 물론, 개인정보 보호와 관련한 법령 및 규정 등을 준수하여야 한다.

제4장 개인정보 보호 교육

제9조(개인정보 보호책임자의 교육) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보 보호책임자를 대상으로 연 ○회(횟수) 이상 개인정보 보호와 관련된 교육을 실시한다.

제10조(개인정보취급자의 교육) ① 개인정보 보호책임자는 개인정보의 적절한 취급을 보장하기 위하여 다음 각 호의 사항을 정하여 개인정보취급자에게 필요한 개인정보 보호 교육 계획을 수립하고 실시하여야 한다.

1. 교육 목적 및 대상
2. 교육 내용
3. 교육 일정 및 방법

② 개인정보 보호책임자는 제4장에 따라 개인정보 보호 교육을 실시한 결과 또는 이를 입증할 수 있는 관련 자료 등을 기록·보관하여야 한다.

제5장 기술적 안전조치

제11조(접근 권한의 관리) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보처리시스템에 대한 접근 권한을 업무 수행에 필요한 최소한의 범위로 업무 담당자에 따라 차등 부여하여야 한다.

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 전보 또는 퇴직 등 인사이동이 발생하여 개인정보취급자가

변경되었을 경우 지체없이 개인정보처리시스템의 접근 권한을 변경 또는 말소하여야 한다.

③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 제1항 및 제2항에 의한 권한 부여, 변경 또는 말소에 대한 내역을 기록하고, 그 기록을 최소 3년간 보관하여야 한다.

④ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보처리시스템에 접속할 수 있는 사용자계정을 발급하는 경우 개인정보취급자 별로 사용자계정을 발급하여야 하며, 다른 개인정보취급자와 공유되지 않도록 하여야 한다.

⑤ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보처리시스템, 인터넷 홈페이지 등에 개인정보취급자 또는 정보주체가 안전한 비밀번호를 설정하여 이행할 수 있도록 다음 각 호의 사항을 적용하여야 한다.

1. 영대문자, 영소문자, 숫자, 특수문자 중 2종류 이상을 조합하여 최소 10자리 이상 또는 3종류 이상을 조합하여 최소 8자리 이상의 길이로 구성
2. 연속적인 숫자나 생일, 전화번호 등 추측하기 쉬운 개인정보 및 아이디와 비슷한 비밀번호는 사용하지 않도록 노력
3. 비밀번호에 유효기간을 설정하여 반기별 1회 이상 변경

⑥ ○○○○○(개인정보처리자명)는 권한 있는 개인정보취급자만이 개인정보처리시스템에 접근할 수 있도록 계정정보 또는 비밀번호를 일정 횟수 이상 잘못 입력한 경우 개인정보처리시스템에 대한 접근을 제한하는 등 필요한 기술적 조치를 하여야 한다.

제12조(접근통제) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 정보통신망을 통한 인가되지 않은 내·외부자의 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위해 다음 각 호의 기능을 포함한 조치를 하여야 한다.

1. 개인정보처리시스템에 대한 접속 권한을 IP(Internet Protocol)주소 등으로 제한하여 인가받지 않은 접근을 제한
2. 개인정보처리시스템에 접속한 IP(Internet Protocol)주소 등을 분석하여 불법적인 개인정보 유출 시도 탐지 및 대응

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보취급자가 정보통신망을 통해 외부에서 개인정보처리 시스템에 접속하려는 경우 가상사설망(VPN : Virtual Private Network) 또는 전용선 등 안전한 접속수단을 적용하거나 안전한 인증수단을 적용하여야 한다.

③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 취급중인 개인정보가 인터넷 홈페이지, P2P, 공유설정, 공개된 무선망 이용 등을 통하여 열람권한이 없는 자에게 공개되거나 유출되지 않도록 개인정보처리

시스템, 업무용 컴퓨터, 모바일 기기 및 관리용 단말기 등에 접근 통제 등에 관한 조치를 하여야 한다.

④ ○○○○○(개인정보처리자명)는 고유식별정보를 처리하는 인터넷 홈페이지를 통해 고유식별 정보가 유출·변조·훼손되지 않도록 연 1회 이상 취약점을 점검하고 필요한 보완 조치를 하여야 한다.

⑤ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보처리시스템에 대한 불법적인 접근 및 침해사고 방지를 위하여 개인정보취급자가 일정시간 이상 업무처리를 하지 않는 경우에는 자동으로 시스템 접속이 차단되도록 하여야 한다.

⑥ ○○○○○(개인정보처리자명)에서 별도의 개인정보처리시스템을 이용하지 아니하고 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기를 이용하여 개인정보를 처리하는 경우에는 제1항을 적용하지 아니할 수 있으며, 이 경우 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기의 운영체제(OS : Operating System)나 보안프로그램 등에서 제공하는 접근 통제 기능을 이용할 수 있다.

⑦ ○○○○○(개인정보처리자명)는 업무용 모바일 기기의 분실·도난 등으로 개인정보가 유출되지 않도록 해당 모바일 기기에 비밀번호 설정 등의 보호조치를 하여야 한다.

제13조(개인정보의 암호화) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 고유식별정보, 비밀번호, 바이오정보를 정보통신망을 통하여 송신하거나 보조저장매체 등을 통하여 전달하는 경우에는 이를 암호화 하여야 한다.

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 비밀번호 및 바이오정보는 암호화하여 저장하여야 한다. 다만, 비밀번호를 저장하는 경우에는 복호화되지 아니하도록 일방향 암호화(해쉬함수)하여 저장 하여야 한다.

③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 인터넷 구간 및 인터넷 구간과 내부망의 중간 지점(DMZ : Demilitarized Zone)에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 이를 암호화하여야 한다.

④ ○○○○○(개인정보처리자명)가 내부망에 고유식별정보를 저장하는 경우에는 암호화 하여야 한다. 다만, ○○○○○(개인정보 영향평가의 결과(공공기관에 해당), 위험도 분석 결과(법인 등에 해당))에 따라 암호화의 적용여부 및 적용범위를 정하여 시행할 수 있다.

⑤ ○○○○○(개인정보처리자명)는 제1항, 제2항, 제3항, 또는 제4항에 따라 개인정보를 암호화 하는 경우 안전한 암호알고리즘으로 암호화하여 저장하여야 한다.

⑥ ○○○○○(개인정보처리자명)는 암호화된 개인정보를 안전하게 보관하기 위하여 안전한 암호 키 생성, 이용, 보관, 배포 및 파기 등에 관한 절차를 수립·시행하여야 한다.

⑦ ○○○○○(개인정보처리자명)는 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기에 고유식별정보를 저장하여 관리하는 경우 상용 암호화 소프트웨어 또는 안전한 암호화 알고리즘을 사용하여 암호화한 후 저장하여야 한다.

제14조(접속기록의 보관 및 점검) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보취급자가 개인정보 처리시스템에 접속한 기록을 1년 이상 보관·관리하여야 한다. 다만, 5만명 이상의 이용자 등(정보 주체)에 관하여 개인정보를 처리하거나, 고유식별정보 또는 민감정보를 처리하는 개인정보처리 시스템의 경우에는 2년 이상 보관·관리하여야 함

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보의 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손 등에 대응 하기 위하여 개인정보처리시스템의 접속기록 등을 월 1회 이상 점검하여야 한다.

③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보취급자의 접속기록이 위·변조 및 도난, 분실되지 않도록 해당 접속기록을 안전하게 보관하여야 한다.

제15조(악성프로그램 등 방지) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 악성프로그램 등을 방지·치료할 수 있는 백신 소프트웨어 등의 보안 프로그램을 설치·운영하여야 하며, 다음 각 호의 사항을 준수 하여야 한다.

1. 보안 프로그램의 자동 업데이트 기능을 사용하거나, 일 1회 이상 업데이트를 실시하여 최신의 상태로 유지
2. 악성프로그램 관련 경보가 발령된 경우 또는 사용 중인 응용 프로그램이나 운영체제 소프트웨어의 제작업체에서 보안 업데이트 공지가 있는 경우 즉시 이에 따른 업데이트를 실시
3. 발견된 악성프로그램 등에 대해 삭제 등 대응 조치

제16조(관리용 단말기의 안전조치) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보 유출 등 개인정보 침해사고 방지를 위하여 관리용 단말기에 대해 다음 각 호의 안전조치를 하여야 한다.

1. 인가 받지 않은 사람이 관리용 단말기에 접근하여 임의로 조작하지 못하도록 조치
2. 본래 목적 외로 사용되지 않도록 조치
3. 악성프로그램 감염 방지 등을 위한 보안조치 적용

제6장 관리적 안전조치

제17조(개인정보 보호조직 구성 및 운영) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보의 안전한 처리를 위하여 다음 각 호의 사항을 포함하는 ○○○○○(개인정보 보호조직명)을 구성하고 운영하여야 한다.

1. 개인정보 보호책임자의 지정
 2. 개인정보 보호책임자의 지휘·감독 하에 개인정보 보호책임자의 업무를 지원하는 담당자의 지정
 3. 개인정보를 처리하는 개인정보취급부서의 지정
- ② ○○○○○(개인정보 보호조직명)의 설치, 변경 및 폐지는 ○○○(최고경영층)으로부터 승인을 받아 정한다.
- ③ 개인정보취급부서에서는 ○○○○○(개인정보 보호조직명)과 충분히 협의, 조정하여 개인정보를 처리하여야 한다.
- ④ ○○○○○(개인정보 보호조직명)은 제7조에 따른 업무를 수행하여야 하며, 그 밖에 개인정보의 안전성 확보를 위하여 ○○○○○(개인정보처리자명)가 필요하다고 판단되는 사항을 수행할 수 있다.

제18조(개인정보 유출 사고 대응) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보의 유출 사고 발생 시 신속한 대응을 통해 피해 발생을 최소화하기 위해 개인정보 유출 사고 대응 계획을 수립하고 시행하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 개인정보 유출 사고 대응 계획에는 긴급조치, 유출 통지·조치 및 신고 절차, 고객 민원 대응조치, 현장 혼잡 최소화 조치, 고객불안 해소조치, 피해자 구제조치 등을 포함하여야 한다.
- ③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보 유출에 따른 피해복구 조치 등을 수행함에 있어 정보 주체의 불편과 경제적 부담을 최소화할 수 있도록 노력하여야 한다.

제19조(위험도 분석 및 대응) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 위험도 분석을 수행하고 필요한 보안조치 적용 등 대응방안을 마련하여야 한다.

- ② 제1항에 따른 위험도 분석은 개인정보 위험도 분석 기준을 활용하거나 위험요소를 식별 및 평가하는 등의 방법으로 수행할 수 있다.

제20조(수탁자에 대한 관리 및 감독) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보의 처리 업무를 위탁하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 정하여 수탁자를 교육하고 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

1. 교육 및 감독 대상
2. 교육 및 감독 내용
3. 교육 및 감독 일정, 방법

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 제1항에 따라 수탁자를 교육하고 감독한 결과에 대한 기록을 남기고 문제점이 발견된 경우에는 필요한 보안조치를 하여야 한다.

제7장 물리적 안전조치

제21조(물리적 안전조치) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 전산실, 자료보관실 등 개인정보를 보관하고 있는 물리적 보관 장소를 별도로 두고 있는 경우에는 이에 대한 출입통제 절차를 수립·운영하여야 한다.

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보가 포함된 서류, 보조저장매체 등을 잠금장치가 있는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

③ ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보가 포함된 보조저장매체의 반출·입 통제를 위한 보안대책을 마련하여야 한다. 다만, 별도의 개인정보처리시스템을 운영하지 아니하고 업무용 컴퓨터 또는 모바일 기기를 이용하여 개인정보를 처리하는 경우에는 이를 적용하지 아니할 수 있다.

제22조(재해 및 재난 대비 안전조치) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 화재, 홍수, 단전 등의 재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 보호를 위한 위기대응 매뉴얼 등 대응 절차를 마련하고 정기적으로 점검하여야 한다.

② ○○○○○(개인정보처리자명)는 재해·재난 발생 시 개인정보처리시스템 백업 및 복구를 위한 계획을 마련하여야 한다.

제23조(개인정보의 파기) ① ○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보를 파기할 경우 다음 각 호 중 어느 하나의 조치를 하여야 한다.

1. 완전파괴(소각·파쇄 등)
2. 전용 소자장비를 이용하여 삭제

3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

② ○○○○○○(개인정보처리자명)는 개인정보의 일부만을 파기하는 경우, 제1항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우 : 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제1호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제

제8장 그 밖에 개인정보 보호를 위하여 필요한 사항

이외, 다음과 같은 사항 등이 포함될 수 있다.

제24조(개인정보보호 예산 편성)

제25조(개인정보보호 서약서 작성)

제26조(개인정보 관리현황 점검 및 평가)

제27조(개인정보보호 인증제도의 도입)

제28조(개인정보보호 인증마크의 도입)

제30조(모의해킹 및 개선조치)

제31조(개인정보처리시스템 설계, 개발, 운영 보안)

제32조(보안 장비 및 솔루션 도입 및 운영)

제33조(형상·운영 관리 및 기록) 등

[붙임 9] 진료기록 열람 및 사본발급 동의서

■ 의료법 시행규칙 [별지 제9호의2서식] <개정 2018. 9. 27.>

진료기록 열람 및 사본발급 동의서

환자 본인	성 명	연락처
	생년월일	
	주 소	
신청인	성 명	환자와의 관계
	생년월일	연락처
	주 소	
열람 및 사본 발급 범위	의료기관 명칭	
	진료기간	
	발급 사유	
	발급 범위 (환자 본인이 직접 작성합니다)	
범위	예시) 진료기록부 사본, 처방전 사본, 수술기록 사본, 검사내용 및 검사 소견기록의 사본, 방사선 사진(영상물 포함), 간호기록부 사본, 조산기록부 사본, 진단서 사본, 사망진단서 또는 시체 검안서 사본 등	

본인(또는 법정대리인)은 위에 적은 신청인()이 「의료법」 제21조제3항 및 같은 법 시행규칙 제13조의3에 따라 본인의 진료기록 등을 열람하거나 사본을 발급받는 것에 대하여 동의합니다.

년 월 일

본인(또는 법정대리인) (자필서명)

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

[붙임 10] 진료기록 열람 및 사본발급 위임장

■ 의료법 시행규칙 [별지 제9호의3서식] <개정 2017. 6. 21.>

진료기록 열람 및 사본발급 위임장

수임인	성명	전화번호
	생년월일(외국인등록번호)	위임인과의 관계
	주소	
위임인	성명	전화번호
	생년월일(외국인등록번호)	
	주소	

위임인은 「의료법」 제21조제3항 및 같은 법 시행규칙 제13조의3에 따라 「진료기록 등 열람 및 사본발급 동의서」에 기재된 사항에 대하여 일체 권한을 상기 수임인에게 위임합니다.

년 월 일

위임인 (자필서명)

[붙임 11] 민감정보 수집·이용 동의서(예시)

○○○을 위한 민감정보 수집·이용 동의서

[의료기관명] 은(는) 「개인정보 보호법」 등 관련 법령상의 개인정보 보호 규정을 준수하며 회원의 개인정보 보호에 최선을 다하고 있습니다. **[의료기관명]** 은(는) 「개인정보 보호법」 제23조 제1호에 근거하여, 다음과 같이 민감정보를 수집·이용하는데 동의를 받고자 합니다.

항 목	수집목적	보유기간
민감정보 항목 기재	수집목적 기재	보유기간 기재

※ 위와 같이 개인정보를 처리하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다.
그러나 동의를 거부할 경우 ○○ 서비스 제공이 제한될 수 있습니다.

위와 같이 민감정보를 처리하는데 동의하십니까?

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

년 월 일

본인 성명 (서명 또는 인)

※ 정보주체가 만14세 미만의 아동인 경우
위와 같이 민감정보를 처리하는데 동의하십니까?

☐ 동의함 ☐ 동의하지 않음

년 월 일

본인 성명 (서명 또는 인)

법정대리인 성명 (서명 또는 인)

[의료기관명] 귀중

2. 의료분야 관련 법령

구분	주요 내용
「개인정보 보호법」	개인정보 보호에 관한 일반법으로서 개인정보 처리에 관한 일반원칙 제시
「의료법」	모든 국민이 수준 높은 의료 혜택을 받을 수 있도록 국민의료에 필요한 사항을 규정
「국민건강보험법」	국민의 질병, 부상에 대한 예방, 진단, 치료, 재활과 출산, 사망 및 건강증진에 대하여 보험급여에 필요한 사항을 규정
「의료급여법」	생활이 어려운 사람에게 의료급여 실시에 필요한 사항을 규정
「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」	국민 건강에 위해가 되는 감염병의 발생과 유행을 방지하고, 그 예방 및 관리를 위하여 필요한 사항 규정
「성매개감염병 및 후천성면역결핍증 건강진단규칙」	성매개감염병에 관한 건강진단, 후천성면역결핍증에 관한 검진의 실시에 필요한 사항을 규정
「응급의료에 관한 법률」	국민들이 응급상황에서 신속하고 적절한 응급의료를 받을 수 있도록 응급의료에 관한 국민의 권리와 의무, 국가지방자치 단체의 책임, 응급의료제공자의 책임과 권리를 정하고 응급의료자원의 효율적 관리에 필요한 사항을 규정
「후천성면역결핍증 예방법」	후천성면역결핍증의 예방관리와 감염인의 보호·지원에 필요한 사항을 정함
「혈액관리법」	혈액관리 업무에 관하여 필요한 사항을 규정
「장기 등 이식에 관한 법률」	장기 등의 기증에 관한 사항과 사람의 장기 등을 다른 사람의 장기 등의 기능회복을 위하여 적출하고 이식하는데 필요한 사항을 규정

※ 특별법 우선 적용

- 특별법(「의료법」 등)을 우선 적용하고 일반법인 「개인정보 보호법」을 적용